

Unidad I – Introducción al Derecho Concursal

1. Aspectos Generales

2. La Insolvencia

- A) Concepto
- B) Relación con el Incumplimiento de las Obligaciones
 - 1) Teoría Materialista o Restrictiva
 - 2) Teoría Intermedia o Ecléctica
 - 3) Teoría Amplia o Moderna
- C) Características de la Insolvencia o Cesación de Pagos
- D) Prueba de la Cesación de Pagos

3. Definiciones Relevantes en los Procedimientos Concursales

4. Principios Formativos del Procedimiento Concursal

- A) Protección Adecuada del Crédito
- B) Conservación de la Empresa
- C) Aumento de Poder de los Órganos Concursales
- D) Tutela de la Relación Laboral
- E) Igualdad entre los Acreedores

5. Particularidades Procesales de la Ley N°20.720

- A) Tribunales Competentes
- B) Recursos
- C) Los Incidentes
- D) Las Notificaciones
- E) Cómputo de los Plazos
- F) Principio de Especialidad

Unidad II – Procedimiento de Reorganización

1. Introducción

2. Procedimiento de Reorganización Judicial

- A) Aspectos Generales
- B) Solicitud y Antecedentes
- C) Resolución de Reorganización
- D) Propuesta de Acuerdo de Reorganización Concursal
- E) Cláusulas Especiales en los Acuerdos de Reorganización
 - 1) Cláusulas de Novación
 - 2) Cláusula Compromisoria
 - 3) Cláusula de Interventor y Comisión Liquidadora
 - 4) Condiciones Resolutorias en el Acuerdo de Reorganización Judicial
 - 5) Cláusulas con Obligaciones de Hacer o no Hacer
- F) Desistimiento de la Propuesta de Reorganización
- G) Verificación e Impugnación de Créditos
- H) Junta de Acreedores
- I) Rechazo del Acuerdo
- J) Impugnación del Acuerdo
- K) Aprobación y Vigencia del Acuerdo
- L) Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial
- M) Bienes Esenciales
- N) Efectos del Acuerdo en las Obligaciones Garantizadas del Deudor
 - 1) Garantías Reales
 - 2) Garantías o Caucciones Personales
- O) Nulidad e Incumplimiento del Acuerdo de Reorganización

3. Acuerdo de Reorganización Simplificado o Extrajudicial

Unidad III – Procedimiento Concursal de Liquidación**1. Introducción**

- A) Finalidades del Procedimiento Concursal de Liquidación
- B) Concepto de Liquidación Concursal
- C) Estructura del Procedimiento de Liquidación

2. Etapa de Apertura del Procedimiento de Liquidación

- A) Solicitud de Liquidación Voluntaria del Deudor
- B) Liquidación Forzosa
 - 1) Causales de la Liquidación Forzosa
 - 2) Requisitos de la Demanda
 - 3) Audiencia Inicial
 - 4) Juicio de Oposición

- C) Liquidación Refleja o Indirecta

3. Resolución de Liquidación

- A) Aspectos Generales
- B) Contenido de la Resolución de Liquidación
- C) Efectos de la Resolución de Liquidación
 - 1) Aspectos Generales
 - 2) Desasimio del Deudor
 - 3) Derecho a Pedir Alimentos
 - 4) Exigibilidad Anticipada de Todas las Obligaciones del Deudor
 - 5) Fijación Irrevocable de los Derechos de los Acreedores
 - 6) Suspensión del Derecho de los Acreedores a Ejecutar Individualmente al Fallido
 - 7) Acumulación de Juicios

4. Determinación del Activo

- A) Aspectos Generales
- B) Fase Material
 - 1) Incautación de Bienes
 - 2) Facción del Inventario
- C) Fase Jurídica

5. Realización del Activo

- A) Aspectos Generales
- B) Realización Sumaria o Simplificada
- C) Realización Ordinaria
 - 1) Reglas Generales
 - 2) Venta como Unidad Económica (Arts. 217-221)
 - 3) Ofertas de Compra Directa (Arts. 222-223)
 - 4) Arrendamiento con Opción de Compra o *Leasing* (Arts. 224-227)
 - 5) Decisión de No Perseverar en la Persecución de Bienes (Art. 229)

6. Continuación de Actividades Económicas

- A) Aspectos Generales
- B) Continuidad Provisional
- C) Continuidad Definitiva

7. Efectos Retroactivos de la Resolución de Liquidación

- A) Aspectos Generales
- B) Revocabilidad Objetiva
- C) Revocabilidad Subjetiva
- D) Reglas Comunes

8. Determinación del Pasivo

9. Juntas de Acreedores

- A) Aspectos Generales
- B) Junta Constitutiva
- C) Primera Junta Ordinaria
- D) Juntas Extraordinarias
- E) Comisión de Acreedores

10. Pago del Pasivo

- A) Principios Generales
- B) Pagos Administrativos
 - 1) Procedencia y Tramitación
 - 2) Renunciabilidad de Créditos de Origen Laboral
- C) Reparto de Fondos
 - 1) Propuesta de Reparto de Fondos
 - 2) Procedimiento de Reparto de Fondos

11. Término del Procedimiento Concursal de Liquidación

Unidad IV - Procedimientos Concursales de la Persona Deudora y Delitos Concursales

1. Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora

- A) Aspectos Generales
- B) Inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora
- C) Admisibilidad de la Solicitud
- D) Audiencia de Determinación del Pasivo
- E) Audiencia de Renegociación
- F) Audiencia de Ejecución

2. Procedimiento Concursal de Liquidación de los Bienes de la Persona Deudora

- A) Liquidación Voluntaria de los Bienes de la Persona Deudora
- B) Liquidación Forzosa de los Bienes de la Persona Deudora

3. Delitos Concursales

Unidad V – Derecho de Seguros

1. Introducción

2. Principios Esenciales del Contrato de Seguros

3. Elementos del Contrato de Seguros

- A) Elemento Subjetivo

Unidad I – Introducción al Derecho Concursal

1. Aspectos Generales

El estudio del Derecho Concursal es un tema muy atingente por la modificación legal que se produjo con la entrada en vigencia de la **Ley N°20.720** en enero de 2014.

Antiguamente, el sistema se regía por la **Ley N°18.765**, conocida como la antigua ley de quiebras, que fue derogada y reemplazada por distintos cuerpos normativos.

Es muy importante tener en cuenta que la liquidación o quiebra es siempre un estado de excepción, y que no consiste en el mero incumplimiento de las obligaciones, debiendo cumplirse una serie de requisitos.

A día de hoy, y a diferencia del sistema anterior, las personas naturales pueden declararse en quiebra.

A propósito del derecho societario, estudiamos que una de las causales de extinción de una persona jurídica es la insolvencia, lo cual no es el simple incumplimiento de una obligación, sino un estado generalizado y permanente de incapacidad para pagar deudas.

Anteriormente, la quiebra estaba asociada al fraude, y de hecho, la ley antigua establecía en su **Art. 41** una norma muy controversial, conforme a la cual el deudor que ejercía una actividad comercial debía solicitar su propia quiebra dentro de los quince días desde que cesare en el pago de sus obligaciones mercantiles.

Si no lo hacía, se presumía la quiebra como dolosa, lo cual estaba asociado a sanciones de gran gravedad.

Así, por ejemplo, si un comerciante que se dedicaba a la entrega a domicilio de comida rápida no pagaba la cuenta de la autopista, estaba obligado a solicitar su propia quiebra, al acceder tal obligación a su giro mercantil.

Con la nueva ley se dejó de hablar de quiebra, existiendo un avance en tal sentido, ya que la persona fallida se veía luego en casi la imposibilidad absoluta de volver a armarse, estando sumida en un descrédito económico y hasta social.

La ley actual establece sanciones por la denegación de un crédito a quien ha estado en insolvencia, y ya no se habla de fallido, sino de liquidado.

Ahora bien, la ley ha sido un avance, pero también ha dado paso a vacíos legales que han sido aprovechados por ciertas personas para cometer fraudes, ya que a veces pedir la propia liquidación puede ser conveniente, porque una vez terminado el procedimiento de liquidación, los saldos insolutos por los créditos se remiten por el solo ministerio de la ley.

Por ejemplo, tenemos el caso de cuatro abogados que armaron un supuesto estudio, y para ello, cada uno pidió un crédito de cien millones de pesos a bancos distintos. Luego, el día siguiente, se declararon en liquidación, alegando que habrían gastado los cuatrocientos millones de pesos en cuatro computadores. Esos computadores fueron los únicos bienes que pudieron liquidarse, y los cuatro bancos sólo pudieron pagarse del producto de tal remate, quedándose los abogados con cientos de millones de pesos, lo cual no pudo evitarse porque, técnicamente, la ley no lo prohibía.

A raíz de lo anterior, existen fallos que han rechazado declaraciones de insolvencia por falta de bienes. El Crédito Aval del Estado, por ejemplo, está fuera de los procedimientos concursales de liquidación, teniendo un estatuto de cobro propio.

2. La Insolvencia

A) Concepto

Para entender la nueva ley, y todo el sistema concursal chileno, es necesario entender el concepto de insolvencia.

Como ya dijimos anteriormente, no es lo mismo el incumplimiento de una obligación que la insolvencia. La Corte Suprema ha decretado que la causa de la quiebra es la situación de impotencia de pagar, que en forma generalizada y permanente afecta el patrimonio del deudor, lo que va más allá del incumplimiento de las obligaciones (Rol N°548-2008).

Así, la insolvencia supone una situación patrimonial crítica, generalizada y permanente.

Gómez y Eyzaguirre señalan que el supuesto de la quiebra es la hipótesis de un deudor cuyo patrimonio es incapaz de satisfacer sus obligaciones, y esa incapacidad se denomina insolvencia. Al hablar del patrimonio, se entiende que si una persona no tiene patrimonio, no puede enfrentarse a una liquidación concursal.

Para **Contreras**, la insolvencia como causal de la quiebra es una característica indispensable del derecho concursal contemporáneo, y no se refiere al simple incumplimiento de las obligaciones.

Puga, por otra parte, señala que si una persona es declarada en quiebra, pero no está en insolvencia, debería procederse al alzamiento de tal determinación, porque aunque una persona formalmente haya incumplido una obligación y se cumplan los requisitos legales, si no tiene el estado de insolvencia, debe prosperar su oposición a la quiebra.

En suma, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que la insolvencia es un requisito esencial para la declaración de liquidación concursal, no siendo suficiente el mero incumplimiento de una obligación.

Ahora, como dice **Gómez**, si la insolvencia es una enfermedad patrimonial, sus síntomas se exteriorizan por la cesación de pagos, aunque no sean lo mismo.

La insolvencia, entonces, es un presupuesto necesario para hacer operar los mecanismos del procedimiento concursal, y en términos básicos, tenemos dos procedimientos distintos, que son la reorganización y la liquidación concursal.

Si estoy pasando por un momento de crisis con mi negocio pero no quiero quebrar y transformo mi negocio, le propongo un convenio judicial a mis acreedores para la reorganización, ampliando plazos u otorgando más cuotas.

La liquidación se da cuando el negocio ya está muerto, y debe por tanto abrirse el concurso.

B) Relación con el Incumplimiento de las Obligaciones

Existen tres teorías que buscan explicar la relación entre la insolvencia o cesación de pagos y el incumplimiento de una obligación.

1) Teoría Materialista o Restrictiva

Esta teoría confunde los conceptos de cesación de pago e incumplimiento de una obligación.

Era aplicable durante la vigencia de la antigua ley, y tomando como base el **Art. 41** que mencionamos anteriormente. A día de hoy, esta teoría no es de utilidad, y confunde de mala forma los conceptos, que como ya hemos visto, no son iguales.

2) Teoría Intermedia o Ecléctica

Postula que existe una cesación de pagos en cuanto exista un patrimonio incapaz de asumir sus propios compromisos, pero que ello debe manifestarse a través de un incumplimiento efectivo.

Esto también genera críticas, ya que se puede ser insolvente sin haber incurrido materialmente en el incumplimiento de las obligaciones.

Por ejemplo, si me quedara suficiente dinero en la cuenta corriente para cumplir con mis obligaciones durante los próximos tres meses, pero luego me quedaré en cero, no he incumplido con mis obligaciones, pero claramente soy insolvente.

3) Teoría Amplia o Moderna

Conforme a esta teoría, la cesación de pagos es una situación patrimonial caracterizada por la incapacidad de pagar las deudas en la forma pactada, sin importar la forma en que esta imposibilidad se manifieste.

Si yo pido un crédito hipotecario por 100 millones, pagadero en 20 años mediante dividendos sucesivos de 400 mil pesos, no soy insolvente por no poder pagar los 100 millones, sino si soy incapaz de pagar el dividendo mensual.

C) Características de la Insolvencia o Cesación de Pagos

La insolvencia o cesación de pagos debe cumplir con una serie de características para poder considerarse como tal, las cuales son:

- **Estado Generalizado:** Hay incapacidad para pagar todas las deudas patrimoniales del deudor, y no una sola;
- **Estado Permanente:** No es un fenómeno aislado de imposibilidad de pago, sino que se mantiene en el tiempo;
- **Objetividad:** Es el juez quien debe convencerse de la existencia de la insolvencia, por lo que decimos que es una situación de hecho que debe ser probada por quien la alega;
- **Estado Insalvable:** Existe una imposibilidad real de revertir la situación de insolvencia.

D) Prueba de la Cesación de Pagos

La cesación de pagos o insolvencia es una cuestión de hecho, que debe ser acreditada para poder accionarse concursalmente.

Ahora, si bien es fácil probar la insolvencia propia, es difícil probar la insolvencia de otra persona, por lo cual se creó la **teoría de los hechos reveladores**, que establece ciertas presunciones de hecho, facilitando la prueba de la insolvencia al hacerla más eficaz y rápida.

La ley establece tres hechos reveladores, cuya presencia es suficiente para que el juez decrete la apertura del concurso.

Ahora bien, antes de estudiar estos hechos reveladores, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones:

- No deben interpretarse de forma taxativa, y se puede acreditar la insolvencia mediante otros medios;
- Los hechos reveladores son indicios de la insolvencia, pero no constituyen la insolvencia en sí misma, de forma tal que si un deudor incurre en un hecho revelador y se decreta la apertura del concurso, puede oponerse y lograr el alzamiento.

En la antigua ley, cuando una persona era declarada en quiebra, podía interponer ante la declaración de quiebra el recurso especial de reposición, que ya no existe. Actualmente, la ley contempla como procedimiento previo a la declaración de liquidación el juicio de oposición, que es un procedimiento oral y muy rápido.

En cuanto a los recursos, contra la resolución que declara la liquidación, el deudor puede oponer únicamente el recurso de apelación, conforme al **Art. 129**, y no existe otro recurso en contra de tal resolución. Además, contra el fallo de segunda instancia no procede recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario.

Los hechos reveladores están contenidos en el **Art. 117** de la ley, y constituyen las causales del procedimiento concursal de liquidación. Ahora bien, y como ya dijimos, la enumeración no es taxativa, y la insolvencia puede probarse por otras vías.

La ley general de bancos establece otros hechos reveladores, como por ejemplo, cuando los bancos pierden el dinero que tienen dentro del encaje bancario, o cuando las compañías de seguros se descapitalizan.

El **Art. 117 de la Ley** dispone que cualquier acreedor puede demandar el inicio del procedimiento concursal de liquidación de una empresa deudora en los siguientes casos:

- Cuando cesa en el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante, aunque no opera este hecho revelador respecto de fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios o avalistas de la empresa deudora respecto de los créditos garantizados;
- Cuando existen respecto del deudor dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de distintas obligaciones, y se hubieren iniciado al menos dos ejecuciones en su contra, y no hubiere presentado bienes suficientes para responder a la prestación adeudada y a sus costas dentro de los cuatro días siguientes a los requerimientos respectivos;
- Cuando el deudor o sus administradores no son habidos y dejan cerradas sus oficinas o establecimientos sin nombrar mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, además, el demandante puede invocar como crédito incluso aquel que se encuentra sujeto a un plazo o a una condición suspensiva.

Estos son los tres hechos reveladores que establece la **Ley N°20.720**, los cuales, como hemos dicho, no son taxativos, y admiten prueba en contrario.

Todos estos hechos tienen factores comunes, que son el deudor que no paga y el título ejecutivo que está de por medio.

3. Definiciones Relevantes en los Procedimientos Concuriales

Terminado el estudio acerca del concepto de la insolvencia, pasamos a analizar de lleno la **Ley N°20720**.

La ley mezcla distintos sistemas normativos obtenidos del derecho comparado, en un intento por mejorar el sistema anterior, que presentaba grandes problemas, como su lentitud tanto en el procedimiento como en la rehabilitación del fallido, las presunciones de quiebra dolosa o culpable, que eran constitutivas de delito, o los bajísimos porcentajes de recuperación que tenían los acreedores valistas, que iban, en promedio, desde un 0,7% a un 4% del total de sus créditos.

El sistema actual tiene un funcionamiento bastante más eficiente, pero ello depende también de la calidad de la administración de justicia y de la diligencia de los abogados y liquidadores.

Dentro de la técnica legislativa utilizada, se optó por un sistema de definiciones, y el **Art. 2°** de la ley se dedica a definir lo que se entiende por diversos conceptos comprendidos en la ley, aunque sin detenerse en algunos bastante básicos, como lo que se entiende por procedimientos concursales.

Debemos tener siempre presente que esta ley es de carácter procesal, al ser el procedimiento de liquidación concursal un juicio ejecutivo de carácter universal, al hacer el llamado la ley a todos los acreedores.

Dentro de los conceptos que contiene el **Art. 2°** de la ley, se define a los sujetos del procedimiento concursal, que son los **deudores**, definidos por el **Art. 2° N°12** como toda empresa deudora o persona deudora, atendiendo el procedimiento concursal de que se trate y la naturaleza de la disposición a que se refiera.

La ley suele hablar de deudor para referirse tanto a las empresas como a las personas deudoras, pero los conceptos no son los mismos, y debemos siempre estar atentos para distinguir, ya que el régimen concursal aplicable a cada uno es muy distinto.

Conforme al **Art. 2° N°13**, el concepto de **empresa deudora** comprende tres posibilidades:

- Toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro;
- Toda persona natural contribuyente de primera categoría;
- Toda persona natural contribuyente del **Art. 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta**.

Respecto del primer caso, se desprende enseguida que no puede ser empresa deudora una persona jurídica de derecho público, y a su vez, que no hay distinción respecto a si la persona jurídica privada tiene o no fines de lucro, por lo que pueden ser empresas deudoras las corporaciones y fundaciones, lo cual se discutía durante la vigencia de la antigua ley.

Respecto del segundo caso, queda claro que las personas naturales pueden ser consideradas empresas deudoras, lo cual ocurre, en primer lugar, cuando son contribuyentes de primera categoría. Por ello, si una persona natural fuese accionista de una sociedad, sería susceptible de ser catalogada como empresa deudora.

Respecto del tercer caso, se amplía el concepto a las personas naturales que emiten boletas de honorarios, y basta con que se haya emitido una sola boleta de honorarios para poder ser considerado empresa deudora. Esto, sin embargo, debe siempre analizarse con racionalidad, ya que si sólo una vez se emitió una boleta de honorarios y hace 25 años, es difícil que una persona natural pueda ser considerada empresa deudora. No obstante, dado lo reciente que es la ley, no existe jurisprudencia que otorgue un criterio uniforme en esta materia.

Luego, en cuanto a las **personas deudoras**, en virtud del **Art. 2° N°25**, se entiende por ellas a toda persona natural no comprendida en la definición de empresa deudora. Comprende por tanto a los contribuyentes de segunda categoría del **Art. 42 N°1** de la Ley sobre Impuesto a la Renta, es decir, trabajadores dependientes, así como también a aquellos que se encuentran desempleados.

Es importante distinguir si se trata de una empresa o persona deudora, ya que como dijimos anteriormente, los sistemas concursales son distintos, y el procedimiento respecto de las personas deudoras es bastante más flexible.

Cabe preguntarse, en cuanto a esto último, si se puede optar por una calificación u otra, y a tal respecto cabe destacar un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de febrero de 2018, y conforme al cual *“las normas procesales de la ley N°20.720, sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, son de orden público y no son disponibles por las partes”*. Por lo mismo, una empresa deudora no puede optar por acogerse al procedimiento propio de las personas deudoras, ni viceversa.

Otro importante concepto que contiene el **Art. 2°** y que debemos manejar es el de la **Comisión de Acreedores**, definida por el **Art. 2° N°9** como aquella que puede designarse en un procedimiento concursal de reorganización con el objetivo de supervigilar el cumplimiento del acuerdo de reorganización judicial, con las atribuciones y deberes que dicho acuerdo señale; o aquella que puede designarse en un procedimiento concursal de liquidación para adoptar los acuerdos que la junta de acreedores le delegue.

Por otra parte, y como ya hemos reiterado, esta ley es de carácter procesal, y por lo mismo, existen dentro de nuestro sistema concursal distintos órganos procesales, que son el juez, el liquidador, el veedor, y las juntas de acreedores. Todos estos órganos, al tener carácter procesal, deben adecuar sus actuaciones y decisiones a la ley, sin poder en caso alguno hacerlo en contra a ella.

Todos los acreedores dentro de un procedimiento concursal tienen intereses propios, y en la práctica no es posible que puedan satisfacerse los créditos de todos y cada uno de ellos, por lo que debe seguirse siempre el sistema de prelación de créditos que contempla el Código Civil.

Al ser muy difícil conciliar los intereses de todos los acreedores, se nombra a la comisión de acreedores, que funciona como el órgano que ejecuta la voluntad manifestada por la junta de acreedores.

La **Junta de Acreedores**, conforme al **Art. 2° N°15**, es el órgano concursal constituido por los acreedores de un deudor sujeto a un procedimiento concursal, de conformidad a esta ley.

La junta de acreedores representa la voluntad de los acreedores, o más bien, de lo que decida la mayoría de ellos, y por lo mismo es que la ley dispone ciertos quórums para la adopción de las decisiones. Existen materias de:

- **Quórum Simple**, que requieren el voto de la mayoría de los acreedores presentes;
- **Quórum Especial**, que requieren el voto conforme de dos tercios del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda;
- **Quórum Calificado**, que requieren el voto de la mayoría absoluta del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda.

Las juntas de acreedores pueden celebrarse cada seis meses o de forma anual, aunque pueden también convocarse cuando los intereses de los acreedores lo exija, o cuando se vendan los bienes.

No obstante, muchas veces los bienes son muy pocos, y si hubiera que vender un sólo teléfono, no tendría sentido convocar a decenas de acreedores, y es por lo mismo que se nombra un liquidador o un veedor, dotándolos de facultades para efectos de que tomen las medidas necesarias para efectos de vender los bienes.

Es importante también que manejemos el concepto de **Persona Relacionada**, y a tal respecto, el **Art. 2° N°26** dispone que se consideran personas relacionadas respecto de una o más personas o de sus representantes, las siguientes:

- El cónyuge, los ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el sexto grado inclusive y las sociedades en que estos participen, con excepción de aquellas inscritas en el Registro de Valores;
- Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el **Art. 100** de la **Ley N°18.045**.

Es bastante común que cuando un deudor esté ahogado económicamente busque ayuda de estas personas relacionadas, y si por ejemplo pidiera un préstamo a una de esas personas pero hipotecando un inmueble como garantía, ello sería perjudicial para los acreedores valistas, ya que debido a la prelación de créditos, serían los últimos en pagarse y no les llegaría nada.

Por lo mismo, la ley dispone que los créditos de personas relacionadas con el deudor son los últimos en pagarse, protegiendo así a los acreedores valistas.

Otra definición importante, y sumamente innovadora, es la de la **Protección Financiera Concursal**, concepto regulado en el **Art. 2° N°31**.

La Protección Financiera Concursal sólo opera en el procedimiento concursal de reorganización, y consiste en un período de tiempo otorgado por la ley al deudor que se somete a tal procedimiento para que no pueda solicitarse ni declararse su liquidación, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento.

Este período va desde la notificación de la Resolución de Reorganización y hasta el Acuerdo de Reorganización Judicial, y si no se llega a un acuerdo, el plazo es aquel que fija la ley.

Pasamos al concepto de **Liquidador**, que el **Art. 2° N°19** entiende como aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en la ley.

A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, en Chile sólo las personas naturales pueden ser liquidadores. Anteriormente, sólo los abogados podían ser síndicos, aunque luego se fue ampliando, y con la dictación de la nueva ley, se permite que cualquier persona natural sea liquidador. Siempre es una sola persona.

Sus funciones principales son realizar el activo del deudor y efectuar los pagos a los acreedores, siempre respetando la prelación de créditos.

Ahora, si bien cualquier persona natural puede ser liquidador, es necesario que cumpla con una serie de requisitos, lo cual regula el **Art. 32**, conforme al cual, puede ser liquidador, y solicitar su inclusión en la nómina, cualquier persona natural que cumpla los siguientes requisitos:

- Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de al menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;
- Contar con, al menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga valer;
- Aprobar un examen de conocimiento para liquidadores, en los términos del **Art. 14**;
- No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el **Art. 17**;
- Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el **Art. 16**.

El **Art. 17** regula las prohibiciones para ser veedor, estableciendo que no pueden ser veedores las siguientes personas:

- Las que hayan sido condenadas por crimen o simple delito;
- Los funcionarios de cualquier órgano de la administración del Estado, los integrantes de las empresas públicas creadas por ley, los que ejercen cargos de elección popular, y aquellos que presten cualquier tipo de servicios, remunerados o no, a la Superintendencia.

No obstante, no rige esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen labores docentes en instituciones de educación superior.

Sin embargo, no se consideran labores docentes las que corresponden a la dirección superior de una entidad académica, respecto de las cuales rige esta incompatibilidad;

- Las que tengan incapacidad física o mental para ejercer el cargo;
- Las que hubieran dejado de integrar la nómina de veedores en virtud de las causales de exclusión del **Art. 18**, y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de tal artículo.

El liquidador representa judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y los derechos del deudor, en cuanto puedan interesar a la masa.

Respecto de la remuneración de los liquidadores, la ley fijó una forma simple, consistente en una tabla proporcional y progresiva de honorarios, establecida en el **Art. 40**.

Si se diera el caso en que no haya bienes o estos sean insuficientes para pagarle al liquidador, la Superintendencia debe cubrir los honorarios, los cuales no pueden ser inferiores a 30 UF.

Pasamos al estudio del **Veedor Concursal**, definido por el **Art. 2° N°40** como aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de acuerdos de reorganización judicial y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Los requisitos para ser veedor son exactamente los mismos que para ser liquidador, y como mencionamos anteriormente, están sujetos a las mismas prohibiciones.

En cuanto a su remuneración, es acordada entre el deudor y los tres principales acreedores, y si no se llega a un acuerdo, los honorarios son fijados por el tribunal competente sin ulterior recurso.

Los honorarios del veedor gozan de la preferencia del **Art. 2472 N°4 CC**, y no se puede ser veedor y liquidador a la vez.

4. Principios Formativos del Procedimiento Concursal

A) Protección Adecuada del Crédito

En todo procedimiento concursal se busca la protección adecuada del crédito. En ello concuerdan la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria, aunque en opinión del profesor esto no es así, ya que con la nueva ley, se busca más la protección del deudor, al establecerse mecanismos tendientes a que pueda pagar poco o incluso no pagar nada, dictarse la resolución de término y extinguirse las obligaciones.

B) Conservación de la Empresa

Los procedimientos concursales tienen por objeto evitar la declaración de liquidación de una persona o empresa deudora, o bien facilitar la salida de un procedimiento de liquidación.

Con esto en mente, se crea, por ejemplo, el juicio de oposición, buscando evitar la liquidación, así como también la protección financiera concursal, que estudiamos anteriormente.

C) Aumento de Poder de los Órganos Concuriales

La ley contempla distintos órganos procesales, como son el juez, la junta de acreedores, el liquidador y el veedor, los cuales están dotados de diversas atribuciones.

D) Tutela de la Relación Laboral

Una empresa que no puede pagarle a sus trabajadores no puede subsistir. Muchas normas y principios sustentan esto, como son los pagos preferentes para los trabajadores, quienes se pagan antes que cualquier otro acreedor.

Tenemos también la norma de continuidad de la empresa, en virtud de la cual se puede optar por una continuidad de giro durante los procedimientos de reorganización y liquidación.

E) Igualdad entre los Acreedores

Probablemente el principio más importante, también conocido como *Par Conditio Creditorum*.

Los acreedores tienen todos una misma calidad, y no son adversarios dentro de estos procedimientos, aunque ello no significa que todos tengan los mismos derechos, ya que la ley establece la prelación de créditos.

Dentro de una misma clase o categoría, los acreedores gozan de los mismos derechos.

5. Particularidades Procesales de la Ley N°20.720**A) Tribunales Competentes**

En los procedimientos civiles, sabemos que por regla general son las mismas partes las que en el contrato determinan al tribunal competente, y que a falta de acuerdo, si la acción es mueble, será competente el tribunal del domicilio del demandado, y si la acción es inmueble, el del lugar donde se encuentre el inmueble.

Sin embargo, y conforme al **Art. 3° de la Ley N°20.720**, en los procedimientos concursales, siempre es competente el juez de letras en lo civil del domicilio del deudor, lo cual es una norma de orden público irrenunciable, ajena por tanto a la autonomía de la voluntad.

En caso de que una empresa tuviese más de un domicilio, conforme al Código Orgánico de Tribunales, podría tener competencia el tribunal de cualquiera de tales domicilios, aunque entendemos en materia concursal que es competente el tribunal del domicilio principal.

La ley agrega, además, que no se altera el procedimiento ni el juez competente ni aun cuando entre los acreedores hubiese personas con un fuero especial.

B) Recursos

El sistema recursivo que contempla la **Ley N°20.720** presenta muchas particularidades respecto de los procedimientos civiles generales. Hay que tener mucho cuidado, ya que la ley está redactada en términos de no permitir la plenitud de recursos del régimen general.

En primer término, las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos concursales sólo son susceptibles de los siguientes recursos:

- **Reposición**

Conforme al **Art. 4° N°1**, el recurso de reposición procede contra aquellas resoluciones susceptibles de este recurso, conforme a las reglas generales. Por lo mismo, debemos remitirnos al **Art. 181 CPC**, conforme al cual, por regla general, la reposición procede en contra de los autos y decretos.

En cuanto al plazo para interponer la reposición, en los procedimientos concursales el plazo es siempre de tres días, contados desde la notificación de la resolución, y puede resolverse de plano o previa tramitación incidental, según determine el tribunal.

Contra la resolución que resuelve la reposición no procede recurso alguno.

- **Apelación**

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 4° N°2**, la apelación procede contra las resoluciones que la ley señala expresamente, y debe interponerse dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de tales resoluciones.

Se concede en el sólo efecto devolutivo, salvo las excepciones contempladas en la ley, y en cualquier caso, goza de preferencia para su inclusión en la tabla, y para su vista y fallo.

Es posible solicitar una Orden de No Innovar, pero en la práctica nunca se concede, ya que se busca la celeridad del procedimiento.

Si la resolución dictada es susceptible de reposición y apelación, deben interponerse conjuntamente, con la apelación en subsidio de la reposición.

- **Casación**

Conforme al **Art. 4° N°3**, la casación procede en los casos y formas establecidas en la ley. La redacción no es la mejor, ya que al no decir *esta ley*, podría interpretarse que serían aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil. Aunque no está claro a día de hoy, no cabe duda alguna de que si hay un error de derecho que influye sustancialmente en una sentencia, se puede interponer la casación.

C) Los Incidentes

Conforme al **Art. 5°**, los incidentes sólo pueden promoverse en aquellas materias en que esta ley lo permita expresamente, y se tramitan según las reglas generales contempladas en el Código de Procedimiento Civil.

Salvo que la misma ley establezca lo contrario, los incidentes no suspenden el procedimiento concursal.

D) Las Notificaciones

Sabemos que el Código de Procedimiento Civil incluye varias formas de notificación, como son la notificación personal, por cédula, por estado diario y por avisos.

Todas estas formas de notificación son aplicables en el procedimiento concursal, pero además se crea otra forma de notificación, que es el **Boletín Concursal**, definido por el

Art. 2° N°7 como una plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de libre acceso al público, gratuito, en la que se publican todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos concursales, salvo que la ley ordene otra forma de comunicación.

Conforme al **Art. 6°**, siempre que el tribunal ordene que una resolución se notifique por avisos, deberá realizarse la notificación mediante una publicación en el boletín concursal, entendiéndose notificada desde la fecha de su inserción en aquél.

Las notificaciones efectuadas en el boletín concursal son de carácter público, y deben ser realizadas por el veedor, el liquidador o la Superintendencia, según corresponda, dentro de los dos días siguientes a la dictación de las respectivas resoluciones, a menos que la norma correspondiente disponga un plazo distinto.

Toda resolución que no tenga señalada una forma distinta de notificación, se entiende efectuada mediante una publicación en el boletín concursal.

El mismo **Art. 6°** establece también las notificaciones por correo electrónico, disponiendo que cada vez que se establezca que una resolución debe notificarse por correo electrónico, se estará a lo dispuesto en la norma de carácter general en cuanto a la forma de efectuarla. En todo caso, en la primera actuación que se realice ante el tribunal o la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, en los procedimientos concursales, el deudor, los acreedores y los terceros interesados deben señalar una dirección de correo electrónico válida a la cual se efectúan las notificaciones.

La notificación por correo electrónico enviada a la dirección señalada por el respectivo notificado es válida, aun cuando aquella no se encuentre vigente, esté en desuso o no permita su recepción por el destinatario. Se entiende notificado el destinatario desde el envío del correo electrónico a la referida dirección.

En los casos en que no sea posible notificar por correo electrónico, se notifica por carta certificada, y dicha notificación se entiende efectuada al tercer día siguiente al de su recepción en la oficina de correos.

E) Cómputo de los Plazos

Conforme al **Art. 7°**, los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días domingos y feriados, salvo que se establezca que un plazo específico es de días corridos.

Los plazos se computan desde el día siguiente a aquél en que se notifica la resolución o el acto respectivo.

Cuando la ley establece un plazo para actuaciones que deban realizarse antes de una determinada fecha, el plazo se cuenta hacia atrás a partir del día inmediatamente anterior al de la respectiva actuación.

F) Principio de Especialidad

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 8°**, las normas contenidas en leyes especiales prevalecen sobre las disposiciones de esta ley.

Aquellas materias que no están reguladas expresamente por leyes especiales se rigen supletoriamente por las disposiciones de esta ley.

Unidad II – Procedimiento de Reorganización

1. Introducción

Conforme al **Art. 2º**, existen dos procedimientos de reorganización, uno judicial, y otro extrajudicial o simplificado.

Ambos consisten en un acuerdo entre la empresa deudora y sus acreedores con el fin de reestructurar sus activos y pasivos. La ley habla de acreedores, pero es posible que se lleve a cabo existiendo un solo acreedor, aunque mover todo el sistema concursal existiendo un solo acreedor sería complejo, inoficioso y costoso.

La ley habla de reestructurar activos y pasivos, y por ello entendemos repactar o reordenar la deuda. Por ejemplo, si tengo una deuda pagadera en 20 cuotas, podría reestructurarla incluyendo más cuotas o modificando el título de alguna otra forma que me permita pagar la deuda.

Conforme a lo resuelto por la doctrina y la jurisprudencia, el acuerdo de reorganización es un contrato, y como contrato, se rige por la autonomía de la voluntad. Su naturaleza contractual no se ve afectada por la circunstancia de requerir tramitación o aprobación judicial, circunstancias que existen para dotar al contrato de la posibilidad de ser ejecutado en caso de incumplimiento, o bien de darle fuerza de cosa juzgada al acuerdo. Ahora, esto se critica en el derecho comparado. En Argentina, por ejemplo, se critica que se hable de contrato, ya que el acuerdo se impone a los acreedores, incluso a aquellos que no votaron o que votaron en contra.

En Colombia, se indica que es un contrato de transacción, que es un modo de extinguir las obligaciones, poniendo término a un litigio o precaviendo uno mediante concesiones recíprocas. La transacción funciona como un equivalente jurisdiccional, por lo que tiene fuerza de cosa juzgada.

Siguiendo a los profesores **Puelma** y **Puga**, podemos definir el acuerdo de reorganización como un contrato colectivo y solemne de transacción, mediante el cual el deudor y sus acreedores resuelven la insolvencia de aquél, evitando o poniendo término a un procedimiento de liquidación.

En ningún caso un acuerdo de reorganización implica la novación, salvo que ello se pacte. Quienes proponen y quienes acuerdan un acuerdo de reorganización deben tener las facultades para transigir, las cuales están contenidas en el **Art. 7º CPC**.

2. Procedimiento de Reorganización Judicial

A) Aspectos Generales

El Procedimiento de Reorganización Judicial está contemplado en los **Arts. 54 y ss.** de la **Ley N°20.720**, y sólo es aplicable a las empresas deudoras, por lo que quedan fuera las personas deudoras.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile, la iniciativa para presentar o formular propuestas de acuerdos de reorganización judicial corresponde exclusivamente a la empresa deudora.

Existen dos tipos de acuerdos de reorganización. En primer lugar, tenemos el **Acuerdo de Reorganización Judicial o Preventivo**, que tiene por objeto evitar la declaración de liquidación del deudor. Puede presentarse o proponerse en cualquier tiempo, incluso sin que haya mediado aún una cesación de pagos.

En segundo lugar, tenemos el **Acuerdo de Término o Solución**, que tiene por objeto poner fin al procedimiento de liquidación, y en estos casos, el deudor sólo puede efectuar la propuesta una vez notificada la nómina de créditos reconocidos.

B) Solicitud y Antecedentes

El procedimiento de reorganización se inicia mediante la presentación de una solicitud de la empresa deudora al tribunal correspondiente. Al ser una solicitud y no una demanda, sabemos que se trata de un procedimiento judicial no contencioso.

De la solicitud emanan dos actos procesales:

- **La Resolución de Reorganización**, que entendemos como aquella resolución que decreta el inicio del procedimiento de reorganización, y está regulada en el **Art. 57**;
- **Propuesta de Acuerdo de Reorganización**, que presenta el veedor en representación de la empresa deudora al menos diez días antes de la junta de acreedores destinada a conocer y votar este acuerdo.

Junto con la referida solicitud, el deudor debe presentar dos grupos de antecedentes, uno a la Superintendencia y otro al tribunal.

Conforme al **Art. 55**, presentada la solicitud, la empresa deudora debe concurrir ante la Superintendencia y acompañar, en primer lugar, una copia de la solicitud judicial de reorganización con el timbre o cargo del tribunal competente o de la Corte de Apelaciones.

Además, debe acompañar un certificado emitido por un auditor independiente al deudor, inscrito en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Este certificado se extiende conforme a la información disponible suministrada por el deudor, y debe contener:

- Un estado de sus deudas, con expresión del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores o de sus representantes legales, en su caso;
- La naturaleza de los respectivos títulos y el monto de sus créditos, indicando el porcentaje que cada uno representa en el total del pasivo, con expresión de los tres mayores acreedores, excluyendo a las personas relacionadas al deudor.

Estas presentaciones ante la Superintendencia se exigen para los efectos de la nominación de los veedores titular y suplente, lo cual se realiza conforme al **Art. 22**, según el cual, una vez que la Superintendencia recibe estos antecedentes, debe notificar a los tres mayores acreedores del deudor dentro del día siguiente y por el medio más expedito.

Los acreedores votan por un veedor titular y uno suplente, y decide el voto de la mayoría.

Luego, conforme al **Art. 56**, aceptada la nominación por el veedor titular y suplente, la Superintendencia debe remitir al tribunal competente el certificado de nominación correspondiente, y paralelamente, el deudor debe acompañar lo siguiente:

- Relación de todos sus bienes, con expresión de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren y de los gravámenes que los afecten. Debe señalar, además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora;
- Relación de todos aquellos bienes de terceros constituidos en garantía en favor del deudor. Debe señalar, además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora;

- Relación de todos aquellos bienes que se encuentren en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño;
- El certificado a que hace referencia el **Art. 55**, para la determinación del pasivo afecto a los Acuerdos de Reorganización Judicial. El pasivo que se establece en este certificado debe considerar el estado de deudas del deudor, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esta presentación, con indicación expresa de los créditos que se encuentren garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías. Este certificado sirve de base para determinar todos los quórum de acreedores que se necesiten en la adopción de cualquier acuerdo, hasta que se confeccione la nómina de créditos reconocidos, con sus respectivas ampliaciones o modificaciones, si existieren;
- Si el deudor lleva contabilidad completa, debe presentar el balance correspondiente a su último ejercicio y un balance provisorio que contenga la información financiera y contable, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esta presentación.

C) Resolución de Reorganización

Conforme al **Art. 57**, dentro del quinto día de efectuada la presentación a que se refiere el **Art. 56**, el tribunal competente debe dictar una resolución designando a los veedores titular y suplente, además de disponer una serie de conceptos.

La resolución se limita a disponer que el procedimiento se admite a tramitación, y no está fallando. Se discute en la doctrina acerca de la naturaleza de esta resolución.

Para algunos, se trata de una sentencia interlocutoria de segundo grado, al recaer en un trámite esencial que sirve para la dictación de la sentencia definitiva, aunque otros, como **Puga**, consideran que es un mero decreto, al no ser servicial para la dictación de la sentencia definitiva.

La discusión tiene importancia por cuanto de ello dependen los recursos procedentes, ya que si fuera una sentencia interlocutoria, sería procedente la apelación, lo cual no ocurre. Ahora bien, tampoco es procedente la reposición, por cuanto tal recurso sólo es procedente cuando la ley así lo dispone, lo cual no sucede aquí.

Si habláramos de un decreto, sería procedente el recurso de revocación o modificación, contemplado en el **Art. 821 CPC**.

Es importante en este sentido lo planteado por **Ruz Lártiga**, quien considera que, al estar el tribunal obligado a emitir esta resolución, se refuerza la idea de que estamos ante un procedimiento no contencioso, siendo los recursos distintos, y tratándose en este caso de un decreto no contencioso que sólo admitiría el recurso de revocación o modificación recién mencionado.

El **Art. 57** regula el contenido de esta resolución, fijando además los distintos plazos existentes dentro del procedimiento, estableciéndose que desde la solicitud del deudor hasta la adopción del acuerdo no deben transcurrir más de 116 días, lo cual es bastante bueno.

La resolución debe dictarse dentro del quinto día de efectuada la presentación a que se refiere el **Art. 56**, designando a los veedores titular y suplente.

Este plazo de cinco días es de carácter legal, y el juez puede prorrogarlo por motivos estrictamente formales, ordenando al deudor que acompañe nuevos antecedentes dentro de un plazo determinado.

El **Art. 57** dispone que, efectuada la presentación, el tribunal debe dictar la resolución de reorganización, pero ello no obsta, a opinión del profesor, a que pueda rechazar la solicitud por vicios formales, ya que todo acto procesal debe tener la misma racionalidad y requisitos de todo acto jurídico.

Dicho esto, pasamos a analizar el contenido de la resolución de reorganización.

Lo primero que debe disponer es que, durante el plazo de treinta días contados desde la notificación de esta resolución, prorrogables, el deudor gozará de una **Protección Financiera Concursal**, en virtud de la cual:

- **No puede declararse ni iniciarse en contra del deudor un Procedimiento Concursal de Liquidación, ni pueden iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.**

Cabe destacar que esto no aplica en los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de preferencia de primera clase, suspendiéndose en este caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor, salvo que se trate de juicios laborales de este tipo que el deudor tuviere en tal carácter a favor de su cónyuge, de sus parientes, o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que tengan injerencia en la administración de sus negocios.

Para estos efectos, se entiende por parientes del deudor o de sus representantes legales los ascendientes, descendientes, y los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad, inclusive;

- **Se suspende la tramitación de los procedimientos señalados en el punto anterior y los plazos de prescripción extintiva;**
- **Todos los contratos suscritos por el deudor mantienen su vigencia y condiciones de pago.**

En consecuencia, no pueden terminarse anticipadamente en forma unilateral, exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando como causal el inicio de un procedimiento concursal de reorganización.

El crédito del acreedor que contraviene esta prohibición queda pospuesto hasta que se pague a la totalidad de los acreedores a quienes les afectare el acuerdo de reorganización judicial, incluidos los acreedores personas relacionadas del deudor.

Para hacer efectiva esta postergación, debe solicitarse su declaración en forma incidental ante el tribunal que conoce del procedimiento concursal de reorganización;

- **Si el Deudor forma parte de algún registro público como contratista o prestador de cualquier servicio, y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones contractuales con el respectivo mandante, no puede ser eliminado ni privársele de participar en procesos de licitación fundado en el inicio de un procedimiento concursal de reorganización.**

Si la entidad pública lo elimina de sus registros o discrimina su participación, fundado en la apertura de un procedimiento concursal de reorganización, a pesar de encontrarse al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, debe indemnizar los perjuicios que dicha discriminación o eliminación le provoquen al deudor.

En segundo lugar, la resolución debe disponer que, durante la protección financiera concursal, se aplicarán al deudor las siguientes **medidas cautelares** y de restricción:

- Queda sujeto a la **intervención del veedor titular** designado en la misma resolución, que tiene los deberes contenidos en el **Art. 25**.

Recordemos que la función principal del veedor es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negociación del acuerdo.

El **Art. 25** establece ciertos deberes especiales que tiene el veedor en el ejercicio de sus funciones:

- Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor;
 - Incorporar y publicar en el boletín concursal copia de todos los antecedentes y resoluciones que la ley le ordene;
 - Realizar las inscripciones y notificaciones que disponga la resolución de reorganización;
 - Realizar las labores de fiscalización y valorización que se le imponen en los **Art. 72 y ss.**, referidas a la continuidad del suministro, a la venta necesaria de activos y a la obtención de nuevos recursos;
 - Arbitrar las medidas necesarias en el procedimiento de determinación del pasivo establecido en los **Arts. 70-71**;
 - Realizar la calificación de los poderes para comparecer en las juntas de acreedores e informar al tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando corresponda;
 - Impetrar las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor que sean necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar;
 - Dar cuenta al tribunal competente y a la Superintendencia de cualquier acto o conducta del deudor que signifique una administración negligente o dolosa de sus negocios y, con la autorización de dicho tribunal, adoptar las medidas necesarias para mantener la integridad de los activos, cuando corresponda;
 - Rendir mensualmente cuenta de su actuación y de los negocios del deudor a la Superintendencia, y presentar las observaciones que le merezca la administración de aquél. Esta cuenta se envía, además, por correo electrónico a cada uno de los acreedores;
 - Ejecutar todos los actos que le encomiende la ley.
- **No puede gravar o enajenar sus bienes**, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia de su giro o que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad.
 - **Tratándose de personas jurídicas, no pueden modificar sus pactos, estatutos o régimen de poderes.**

La inscripción de cualquier transferencia de acciones de la empresa deudora en los registros sociales pertinentes requiere la autorización del veedor, que la extiende en la medida en que ello no altere o afecte los derechos de los acreedores. Lo anterior no rige, sin embargo, respecto de las sociedades anónimas abiertas que hagan oferta pública de sus valores.

En tercer lugar, la resolución debe contener **la fecha en que expira la Protección Financiera Concursal**. Ahora bien, conforme al **Art. 58**, este plazo puede prorrogarse hasta por treinta días, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores, que representen más del 30% del total del pasivo, excluidos los créditos de las personas relacionadas con el deudor.

Hasta el décimo día anterior al vencimiento de este plazo, el deudor puede solicitar una nueva prórroga por otros treinta días si obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las personas relacionadas con el deudor.

Sin perjuicio de lo anterior, se puede solicitar en un solo acto la prórroga del plazo regulado para la protección financiera concursal hasta por sesenta días, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las personas relacionadas con el deudor.

Cabe destacar que los acreedores hipotecarios y prendarios que presten su apoyo para la prórroga de la protección financiera concursal no pierden su preferencia y pueden impetrar las medidas conservativas que procedan.

Ahora bien, en virtud del **Art. 59**, para lograr esta prórroga, el deudor debe presentar al tribunal competente, junto con la respectiva solicitud de prórroga, las cartas de apoyo de los acreedores autorizadas ante un ministro de fe, y un certificado extendido por un contador auditor independiente al deudor, que indique los porcentajes del pasivo que permitan el apoyo requerido.

Acogida la prórroga de la protección financiera concursal, el tribunal competente debe fijar la nueva fecha y hora de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo de reorganización judicial.

En cuarto lugar, la resolución debe disponer la **orden al deudor para que, a través de del veedor, publique en el boletín concursal y acompañe al tribunal competente, al menos diez días antes de la fecha fijada para la junta de acreedores, su propuesta de acuerdo de reorganización judicial.**

Si el deudor no da cumplimiento a esta orden, el veedor debe certificar esta circunstancia, y el tribunal competente dicta la resolución de liquidación, sin más trámite.

En quinto lugar, la resolución debe contener la **fecha, lugar y hora en que debe efectuarse la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo de reorganización judicial** que presente el deudor.

La fecha de dicha junta será aquella en la que expire la protección financiera concursal.

En sexto lugar, la resolución debe disponer que, **dentro de quince días contados desde su notificación, todos los acreedores deben acreditar ante el tribunal competente su personería** para actuar en el procedimiento concursal de reorganización, con indicación expresa de la facultad que le confieren a sus apoderados para conocer, modificar y adoptar el acuerdo de reorganización judicial.

En séptimo lugar, la resolución debe disponer la **orden para que el veedor inscriba copia de esta resolución en los conservadores de bienes raíces correspondientes** al margen de la inscripción de propiedad de cada uno de los inmuebles que pertenecen al deudor.

Luego, en octavo lugar, la resolución debe disponer la **orden al veedor para que acompañe al tribunal competente y publique en el boletín concursal su informe sobre la propuesta de acuerdo de reorganización judicial**, a lo menos tres días antes de la fecha fijada para la celebración de la junta de acreedores que votará dicho acuerdo. Este informe del veedor debe contener la calificación fundada acerca de:

- Si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor;

- El monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un procedimiento concursal de liquidación;
- Si la propuesta de determinación de los créditos y su preferencia indicada por el deudor se ajustan a la ley.

Si el veedor no presenta el informe dentro del plazo indicado, el deudor, cualquiera de los acreedores o el tribunal competente pueden informar a la Superintendencia para que se apliquen las sanciones pertinentes. En este caso, el acuerdo de reorganización judicial se vota con prescindencia del informe del veedor.

En noveno lugar, la resolución debe establecer que, dentro de quinto día de efectuada su notificación, **deben asistir a una audiencia el deudor y los tres mayores acreedores** indicados en la certificación del contador auditor independiente referida en el **Art. 55**. Esta diligencia se efectúa con los que concurren, y trata **sobre la proposición de honorarios que formule el veedor**. Si en ella no se llega a acuerdo sobre el monto de los honorarios y su forma de pago, o no asiste ninguno de los citados, los honorarios se fijan por el tribunal competente sin ulterior recurso.

Por último, la resolución debe disponer la **orden al deudor para que proporcione al veedor copia de todos los antecedentes** acompañados conforme al **Art. 56**.

Estos antecedentes y la copia de la resolución son publicados por el veedor en el boletín concursal dentro del plazo de tres días, contados desde su dictación.

D) Propuesta de Acuerdo de Reorganización Concursal

El primer aspecto que nos importa respecto de la propuesta de acuerdo de reorganización concursal es su **objeto**, y a tal respecto, el **Art. 60** establece que la propuesta puede versar sobre cualquier objeto tendiente a reestructurar los pasivos y activos de una empresa deudora.

Antiguamente, el acuerdo aplicaba para todos los acreedores por igual, aunque a día de hoy, debido a la existencia de la autonomía de la voluntad, esto puede no hacerse así.

El acuerdo puede ser igual para todos, puede establecer categorías distintas, puede contemplar alternativas distintas para acreedores de una misma categoría o puede contener condiciones más favorables para acreedores de una misma categoría.

El **Art. 61** permite que la propuesta se separe en clases o categorías de acreedores, pudiendo formularse una propuesta para los acreedores valistas y otra para los acreedores hipotecarios y prendarios cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros.

Los acreedores hipotecarios y prendarios que voten la propuesta del Acuerdo conservan sus preferencias.

Lo importante es que la propuesta sea igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría, salvo que medie un acuerdo en contrario.

Además, conforme al **Art. 79 Inc. 2º**, el acuerdo sobre la propuesta de una clase o categoría se adopta bajo la condición suspensiva de que se acuerde la propuesta de la otra clase o categoría en la misma Junta de Acreedores, o en la que se realice de conformidad a lo previsto en el **Art. 82**.

Cabe mencionar que, en virtud de lo dispuesto en el **Art. 62**, existe la posibilidad de efectuar **propuestas alternativas de acuerdo de reorganización judicial**.

En cada una de sus clases o categorías, la propuesta de Acuerdo puede contener una proposición principal y otras alternativas para todos los acreedores de la misma clase o categoría, en cuyo caso éstos deben optar por regirse por alguna de ellas, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo.

Como decíamos anteriormente, la propuesta debe ser igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría, salvo que medie un acuerdo en contrario. Tal acuerdo está regulado por el **Art. 64**, conforme al cual, en las propuestas de acuerdo de reorganización judicial, se pueden establecer **condiciones más favorables para algunos de los acreedores de una misma clase o categoría**, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con quórum especial, el cual se calcula únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos.

Este quórum especial es aquel conformado por dos tercios del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el procedimiento concursal respectivo.

Cabe señalar, de todas formas, que la ley establece ciertas causales de impugnación del acuerdo de reorganización judicial en su **Art. 85**, por lo que si un acuerdo es muy perjudicial para un acreedor, al punto de vulnerar sus derechos, igualmente tendrá la facultad de impugnarlo por el principio de la equivalencia en las prestaciones.

E) Cláusulas Especiales en los Acuerdos de Reorganización

1) Cláusulas de Novación

La reorganización no implica una novación, ya que no existe *animus novandi*, y consiste meramente en la reestructuración de los activos y pasivos del deudor.

No obstante, pueden establecerse cláusulas de novación en el acuerdo, como para cambiar al deudor o acreedor.

2) Cláusula Compromisoria

Conforme al **Art. 68**, en cualquiera de las clases o categorías de un acuerdo de reorganización judicial, puede estipularse una **cláusula arbitral**, en cuyo caso las diferencias que se produzcan entre el deudor y uno o más acreedores, o entre éstos, con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del acuerdo, se someten a arbitraje.

El arbitraje es obligatorio para todos los acreedores a los que afecte el acuerdo.

Ahora bien, en virtud del **Art. 99**, la nulidad o incumplimiento del acuerdo se sujetan al procedimiento del juicio sumario, siendo competente para conocer de estas acciones el tribunal ante el cual se tramitó el acuerdo.

Por lo tanto, la cláusula arbitral es opcional, y si no se incluye, aplica lo dispuesto en el **Art. 99**. A opinión del profesor, no se deben someter jamás estas materias a arbitraje.

3) Cláusula de Interventor y Comisión Liquidadora

Conforme al **Art. 69**, el acuerdo de reorganización judicial debe estipular el nombramiento de un interventor por al menos un año contado desde el acuerdo, el que recae en un veedor vigente de la nómina de veedores. El interventor nombrado tiene las atribuciones, deberes y remuneración que el mismo acuerdo señala.

Si no se especifican, se entiende que tiene las señaladas en el **Art. 294 CPC**.

El veedor tiene la obligación de poner en conocimiento, de forma fundada, el incumplimiento del acuerdo a la Superintendencia y a los acreedores que les afecte, mediante notificación por correo electrónico.

Sin perjuicio de lo anterior, en el acuerdo de reorganización judicial puede designarse a una comisión de acreedores para supervigilar el cumplimiento de sus estipulaciones, con las atribuciones, deberes y remuneración que, en su caso, señale el acuerdo.

La comisión de acreedores no puede ser denunciada por administración desleal, ya que no tiene facultades de administración.

4) Condiciones Resolutorias en el Acuerdo de Reorganización Judicial

Un acuerdo de reorganización judicial es un contrato bilateral, y como tal lleva envuelta la condición resolutoria tácita, en virtud de la cual, en caso de incumplimiento por una de las partes, la otra puede demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzoso de la obligación, con indemnización de perjuicios.

Pueden establecerse también otras especies de cláusulas resolutorias distintas, ya que prima la autonomía de la voluntad.

5) Cláusulas con Obligaciones de Hacer o no Hacer

Nuevamente decimos que existe plena libertad contractual para estipular obligaciones de hacer o no hacer en el acuerdo, aunque siempre debe tenerse en cuenta lo establecido en el **Art. 67**, conforme al cual, se prohíbe al deudor repartir sumas a sus accionistas o socios, por la vía que fuere, sin antes pagar el 100% de las obligaciones emanadas del acuerdo de reorganización.

Ahora, cabe preguntarse lo que sucede con los contratos que tiene la empresa deudora, como las relaciones jurídicas que sigue llevando con sus proveedores durante la vigencia del acuerdo de reorganización.

La ley permite que, para los contratos con proveedores de bienes y servicios que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa, y cuyos títulos sean anteriores en al menos 8 días a la resolución de reorganización, los proveedores puedan ser pagados preferentemente del monto de sus deudas, y ello porque a los acreedores les interesa que la empresa siga funcionando, ya que de otra forma, es imposible que pueda pagar crédito alguno.

También hay un pago preferente en favor de los acreedores financieros del exterior, lo cual ocurre porque el legislador no quiere que las empresas chilenas tengan deudas impagas en el extranjero.

F) Desistimiento de la Propuesta de Reorganización

Conforme al **Art. 77**, una vez notificada la propuesta de acuerdo, no puede ser retirada por el deudor, salvo que cuente con el apoyo de acreedores que representen al menos un 75% del pasivo.

Si la propuesta es retirada por el deudor sin contar con tal apoyo, el tribunal dicta la resolución de liquidación.

Antiguamente, el desistimiento generaba automáticamente que el deudor tuviera que declarar la quiebra, y en la ley actual se mantuvo tal concepto, pero añadiendo la opción de salvarse de la liquidación si cuenta con el apoyo de acreedores que representen al menos un 75% del pasivo.

G) Verificación e Impugnación de Créditos

Conforme al **Art. 57**, la resolución de reorganización debe disponer que, dentro de quince días contados desde su notificación, todos los acreedores deben acreditar ante el tribunal competente su personería para actuar en el procedimiento concursal de reorganización, con indicación expresa de la facultad que le confieren a sus apoderados para conocer, modificar y adoptar el acuerdo de reorganización judicial

En principio, no es necesaria la verificación de los acreedores, puesto que el deudor ya los individualizó al presentar la solicitud, y por lo mismo sólo se requiere acreditar la personería.

Terminada la protección financiera concursal, se celebra la junta de acreedores, la cual es presidida por el juez, que actúa por primera vez en el procedimiento de forma propiamente tal.

Firmada la nómina de asistencia, se le da la palabra al veedor, quien debe reiterar lo contenido en su informe acerca de si es plausible el acuerdo propuesto por el deudor, y en caso afirmativo, se individualiza a los acreedores y se le da la palabra al abogado de la empresa deudora, que explica en términos breves cuáles son las condiciones o cláusulas principales del acuerdo que propone el deudor.

Como dijimos, la verificación de los acreedores no es necesaria en principio, pero podría ocurrir que el deudor omitiera a algún acreedor, o que los bienes señalados tuvieran un avalúo comercial distinto.

Por lo mismo, el **Art. 70** dispone que los acreedores tienen un plazo de ocho días, contados desde la notificación de la resolución de reorganización, para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento.

Con tal propósito, deben acompañar los títulos justificativos de éstos, señalando, en su caso, si se encuentran garantizados con prendas o hipotecas, y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, a efectos de señalar las preferencias.

Así, la verificación se da cuando un acreedor no está dentro del informe del auditor o se encuentra de forma incompleta, es decir, cuando sus créditos no están contemplados de forma íntegra. También se permite cuando el avalúo comercial que señala el informe del auditor sobre los bienes es distinto al que tienen en consideración los acreedores.

El llamado se hace a todos los acreedores, sin excluir a ninguno, ya que el acuerdo los afectará a todos, incluso a quienes voten en contra.

Lo que debe verificarse es el crédito, y aunque muchos tribunales exigen que se acompañen títulos ejecutivos, ello es incorrecto, pues lo que pide la ley son documentos que acrediten o justifiquen la existencia de un crédito, y no necesariamente un título ejecutivo.

Si el deudor efectuara una propuesta de acuerdo de reorganización y no incluyera a un acreedor que ya lo demandó, estando trabada la litis, tal acreedor podría acompañar una copia de la demanda, ya que, aunque la deuda no ha sido declarada judicialmente, y no hay por tanto un crédito cierto, el acreedor lo considera un crédito real, y por algo está demandando, por lo que si puede acreditar en registros contables la existencia de la deuda, está bien que acompañe una copia de la demanda.

Es necesario destacar aquí que la ley hace un llamado a todos los acreedores, aunque sus créditos no hayan sido aun declarados y sean posibles.

Estando abierto el período de protección financiera concursal, ello no suspende la tramitación del juicio ordinario, por cuanto no se encuentra aún en estado de cumplimiento incidental.

Vencidos los ocho días para la verificación de los créditos, y dentro de los dos días siguientes, el veedor publica en el boletín concursal todas las verificaciones presentadas, indicando los créditos que se encuentren garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías.

En el plazo de ocho días siguientes a esta publicación, el veedor, el deudor y los acreedores pueden deducir objeción fundada sobre la falta de títulos justificativos de los créditos, sus montos, preferencias o sobre el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, que se indican en el estado de deudas que presenta el deudor, o en las verificaciones presentadas por los acreedores.

Los interesados presentan sus objeciones ante el tribunal, y vencido el plazo de los ocho días, y dentro de los dos días siguientes, el veedor publica en el boletín concursal todas las objeciones presentadas. Si expira el plazo y no se formulan objeciones, los créditos y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías no objetados, quedan reconocidos.

El veedor confecciona la nómina de los créditos reconocidos, la cual debe indicar los montos de los créditos, si éstos se encuentran garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, acompañándola al expediente dentro del quinto día de expirado el plazo para objetar, y la publica en el boletín concursal, sirviendo ésta como única nómina para la votación, sin perjuicio de su posterior ampliación o modificación.

Si se formulan objeciones, el veedor debe arbitrar las medidas necesarias para subsanarlas. Si no se subsanan, los créditos y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías que fueron objeto de dichas objeciones se consideran impugnados, y el veedor los acumula, emite un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal competente, y se pronuncia fundadamente sobre el avalúo comercial del bien sobre el que recae la garantía objetada.

El veedor debe acompañar al tribunal competente la nómina de créditos impugnados con su respectivo informe y la nómina de créditos reconocidos, y publicarlas en el boletín concursal dentro de los cinco días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar.

Agregados al expediente estos antecedentes, el tribunal debe citar a una audiencia única y verbal para el fallo de las impugnaciones. Dicha audiencia debe celebrarse dentro de tercero día contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos reconocidos e impugnados.

A la audiencia pueden concurrir el veedor, el deudor, los impugnantes y los impugnados. En ésta deben resolverse las incidencias que promuevan las partes en relación a las impugnaciones.

El tribunal competente puede, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncia sobre las impugnaciones debe dictarse a más tardar el segundo día anterior a la fecha de celebración de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo.

La resolución que falla las impugnaciones debe ordenar la incorporación o modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos, o la modificación del avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, cuando corresponda, y es apelable en el sólo efecto devolutivo.

El veedor debe publicar la nómina de créditos reconocidos según la resolución anterior en el boletín concursal, a más tardar el día anterior a la fecha de celebración de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo.

H) Junta de Acreedores

Pasados los treinta días desde la dictación de la resolución de reorganización, se celebra la junta de acreedores.

En virtud del **Art. 81**, si el deudor no comparece a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo, el tribunal competente debe dictar la resolución de liquidación en la misma junta.

Conforme al **Art. 78**, sólo tienen derecho a concurrir y votar los acreedores cuyos créditos se encuentran en la nómina de créditos reconocidos y aquellos que figuren en la ampliación de esta nómina.

Los acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados con prenda o hipoteca votan de acuerdo al avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, conforme conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.

Cuando el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías excede el valor del crédito que garantizan, el acreedor correspondiente vota de acuerdo al monto de su crédito, según conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.

Un abogado podría representar a más de un acreedor, siempre que no exista un conflicto de interés.

Cada una de las clases o categorías de propuestas del acuerdo debe ser analizada, deliberada y acordada en forma separada en la misma junta, pudiendo proponerse modificaciones.

Ahora bien, el acuerdo sobre la propuesta de una clase o categoría se adopta bajo la condición suspensiva de que se acuerde la propuesta de la otra clase o categoría en la misma Junta de Acreedores.

La propuesta se entiende acordada cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos dos tercios del total del pasivo con derecho a voto correspondiente a su respectiva clase o categoría.

No se tiene por aprobado, sino que se tiene por acordado, lo cual es distinto, ya que es el juez quien debe aprobar el acuerdo.

No pueden votar las personas relacionadas con el deudor, y sus créditos no se consideran en el pasivo.

Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los treinta días anteriores a la fecha de inicio del procedimiento concursal de reorganización no pueden concurrir a la junta de acreedores para deliberar y votar el acuerdo, y tampoco pueden impugnarlo.

La junta puede suspenderse, materia que regula el **Art. 82**, conforme al cual, la misma junta puede acordar, con quórum calificado, su suspensión por no más de diez días, fijando al efecto nuevo día y hora para su reanudación.

Hasta la celebración de tal junta, el deudor conserva la protección financiera concursal.

El quórum calificado es aquel conformado por la mayoría absoluta del pasivo total con derecho a voto, conforme al **Art. 2° N°33**.

I) Rechazo del Acuerdo

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 96**, si la propuesta de acuerdo es rechazada por los acreedores por no haberse obtenido el quórum de aprobación necesario, o porque el deudor no otorga su consentimiento, el tribunal debe dictar la **Resolución de Liquidación**, de oficio y sin más trámite, en la misma junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el acuerdo, salvo que la misma junta disponga lo contrario por quórum especial.

En este último caso, el deudor debe, a través del veedor, publicar una nueva propuesta de acuerdo en el boletín concursal, y acompañarla al tribunal diez días antes de la junta de acreedores que tiene por objeto pronunciarse sobre ella.

La junta debe llevarse a cabo dentro de los veinte días siguientes a la que rechazó el acuerdo, y hasta su celebración, el deudor conserva la protección financiera concursal.

Si el deudor no presenta la nueva propuesta dentro del plazo de diez días, el tribunal dicta la resolución de liquidación, de oficio y sin más trámite.

Por su parte, la junta que rechaza la primera o segunda propuesta de acuerdo, en su caso, debe nominar a los liquidadores titular y suplente, a los cuales el tribunal competente debe designar con el carácter de definitivos.

La propuesta que presente el deudor debe ser distinta, teniendo términos nuevos o modificaciones que mejoren las condiciones anteriores ofrecidas, ya que presentar el mismo acuerdo o uno peor para los acreedores afectaría lo dispuesto por la ley, que busca que se presente una oferta mejor para lograr un acuerdo y salvar de tal forma a la empresa.

J) Impugnación del Acuerdo

Sin perjuicio de la naturaleza no contenciosa de este procedimiento, pueden deducirse acciones de impugnación en contra del acuerdo, las cuales son verdaderas demandas en contra de tal acuerdo.

El **Art. 85** nos dice que los únicos legitimados para impugnar el acuerdo son los acreedores que se vean afectados por él. La redacción no es muy buena, ya que todo acreedor se ve finalmente afectado por el acuerdo, por lo que debería hablar de *afectos* al acuerdo.

Es por lo mismo que la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que debe acreditarse la existencia de un perjuicio ocasionado por el acuerdo.

El mismo **Art. 85** contiene las causales de impugnación, las cuales tienen por objeto buscar la declaración de nulidad del acuerdo, y siguiendo las normas generales de nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad no puede ser demandada por aquellos que celebraron el acto o contrato sabiendo, o debiendo saber, del vicio que le afectaba.

Si durante el proceso de reorganización una persona hubiera estado en un juicio declarativo con el deudor y tras la aprobación de éste se declarara la existencia de su crédito y se convirtiera en acreedor, lógicamente el acuerdo le causaría un perjuicio, por lo que podría demandar su impugnación.

El plazo para impugnar el acuerdo, conforme al **Art. 86**, es de cinco días, contados desde su publicación en el boletín concursal. Las impugnaciones presentadas fuera de plazo se rechazan de plano.

Este plazo es de caducidad, ya que una vez concluido, se extinguen el derecho y la acción.

Dicho esto, pasamos a analizar cada una de las causales de impugnación contenidas en el Art. 85:

- **Defectos en las formas establecidas para la convocatoria y celebración de la junta de acreedores, que hubieren impedido el ejercicio de los derechos de los acreedores o del deudor;**

Hablamos de un defecto formal en la convocatoria o celebración de la junta, que tiene como consecuencia que un acreedor o el deudor queden impedidos de ejercer sus derechos.

Lógicamente, debe existir un perjuicio tal que sólo sea reparable con la nulidad del acuerdo.

- **El error en el cómputo de los quórums requeridos, siempre que incida sustancialmente en el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial;**

Esto es bastante común en la práctica, y constituye una causal de impugnación porque la ley es muy estricta al establecer los quórums, por lo que un error de cómputo que incida sustancialmente en los mismos es suficiente causa para impugnar el acuerdo.

Ahora, lógicamente, si el error no es suficiente como para afectar las mayorías, no incide sustancialmente en los quórums, y no constituye por lo tanto un vicio que tenga la capacidad de anular el acuerdo.

- **Falsedad o exageración del crédito o incapacidad o falta de personería para votar de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo, si excluido este acreedor o la parte falsa o exagerada del crédito, no se logra el quórum del Acuerdo;**

La causal contempla dos situaciones distintas.

En primer lugar, nos habla de la falsedad o exageración del crédito, lo cual puede demandarse en la medida en que tal falsedad o exageración sean maliciosas y afecten el crédito. Además, es necesario que, excluida esta parte falsa o exagerada del crédito, no se hubiera logrado el quórum del acuerdo.

En segundo lugar, la norma nos habla de la incapacidad o falta de personería de alguno de los acreedores que hayan votado. Esta causal no requiere una intención negativa como la recién mencionada, y puede perfectamente deberse a una equivocación, pero debe tener incidencia en la constitución del quórum.

- **Acuerdo entre uno o más acreedores y el Deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo, para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores;**

La causal se explica porque la situación descrita atenta contra el principio de igualdad de los acreedores, ya que mediante el acuerdo se obtienen ventajas indebidas.

- **Ocultación o exageración del activo o pasivo;**

Es muy difícil que esto ocurra en la práctica, ya que este procedimiento se da respecto de empresas deudoras, y las empresas, como comerciantes, están obligadas a llevar contabilidad fidedigna.

- **Por contener una o más estipulaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley.**

La causal es bastante lógica, y no se exige siquiera acreditar un perjuicio.

Estudiadas las causales de impugnación, pasamos a analizar la **tramitación** de la impugnación.

Conforme al **Art. 87**, las impugnaciones al acuerdo se tramitan como un sólo incidente, y se fallan conjuntamente en una audiencia única, a la cual cita el tribunal competente dentro de los diez días de vencido el plazo para impugnar. Esta audiencia es verbal, y se lleva a cabo con quienes asisten a ella.

En estas audiencias se oye al veedor, siendo una audiencia oral, pero no un alegato.

La resolución que se pronuncia sobre las impugnaciones debe dictarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la audiencia, se publica en el boletín concursal, y es apelable en el sólo efecto devolutivo.

La declaración de impugnación pone en una situación muy compleja al deudor, que había logrado que su propuesta se tuviera por acordada, y que tras la junta perdió la protección financiera concursal. Es por lo mismo que el **Art. 89** dispone que el acuerdo rige no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, salvo si éstas fueren interpuestas por acreedores de una determinada clase o categoría, que representen en su conjunto a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto de su respectiva clase o categoría, caso en el cual el acuerdo no empieza a regir sino hasta que dichas impugnaciones sean desestimadas por sentencia firme y ejecutoriada.

A pesar de que puedan interponerse impugnaciones, ello no significa que se cambie la naturaleza del procedimiento, que sigue siendo no contencioso.

Por otra parte, desde un punto de vista procesal, tenemos algo a lo menos curioso. Lo normal es que las resoluciones que fallan incidentes tengan el carácter de sentencias interlocutorias, pero se considera que la resolución que falla una impugnación es una sentencia definitiva, pues pone fin a la instancia.

Conforme al **Art. 88**, en caso de **acogerse la impugnación** por resolución firme y ejecutoriada por las causales establecidas en el **Art. 85 N°1, 2, 3 o 6**, el deudor puede presentar una nueva propuesta de acuerdo, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que acoge la impugnación, y siempre que esta nueva propuesta se presente apoyada por dos o más acreedores que representen, al menos, un 66% del pasivo total con derecho a voto.

En este caso, el deudor goza de protección financiera concursal hasta la celebración de la junta llamada a conocer y pronunciarse sobre la nueva propuesta.

La resolución que tiene por presentada la nueva propuesta debe fijar la fecha en que se celebre la junta de acreedores, y debe fijarse dentro de los diez días siguientes a la presentación de la propuesta.

Si el deudor no presenta una propuesta nueva que cuente con el apoyo referido y dentro del plazo mencionado, el tribunal competente dicta, de oficio y sin más trámite, la resolución de liquidación de la empresa deudora.

Ahora bien, si se acoge la impugnación por alguna de las causales establecidas en los **N°4-5 del Art. 85**, el tribunal debe ordenar, de oficio y sin más trámite, el inicio del procedimiento concursal de liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, sin que el deudor pueda presentar nuevamente una propuesta de acuerdo.

Si se acogen las impugnaciones al Acuerdo por resolución firme y ejecutoriada, las obligaciones y derechos existentes entre el Deudor y sus acreedores con anterioridad a éste se regirán por sus respectivas convenciones.

La resolución que acoge la impugnación constituye una excepción tanto al efecto relativo de las sentencias judiciales como a los efectos de la nulidad, ya que afecta a todos los acreedores, incluso a quienes no votaron o votaron en contra. Así, no sólo afecta a las partes, teniendo un alcance mayor.

K) Aprobación y Vigencia del Acuerdo

Según dispone el **Art. 89**, el acuerdo se entiende aprobado y comienza a regir una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere impugnado, y el tribunal competente lo declare así de oficio o a petición de cualquier interesado o del veedor.

Si el acuerdo es impugnado y las impugnaciones se desechan, el tribunal competente declara aprobado el acuerdo en la resolución en que desecha las impugnaciones, y desde que tal resolución se encuentre ejecutoriada, comienza a regir el acuerdo.

Como ya dijimos anteriormente, el acuerdo rige no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, salvo si éstas fueren interpuestas por acreedores de una determinada clase o categoría, que representen en su conjunto a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto de su respectiva clase o categoría, caso en el cual el acuerdo no empieza a regir sino hasta que dichas impugnaciones sean desestimadas por sentencia firme y ejecutoriada.

L) Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial

El primer efecto del acuerdo es que **no puede dictarse la resolución de liquidación respecto de los créditos afectos al acuerdo o parte del acuerdo**, lo cual es bastante lógico, ya que si reorganicé mi crédito con el deudor, no puedo luego pedir su ejecución basándome en el crédito original.

Ahora bien, si el deudor incumple con los términos de la deuda reorganizada, lógicamente se podrá pedir la declaración de incumplimiento, pero es algo distinto.

El segundo efecto del acuerdo es que **el deudor perderá la protección financiera concursal**, por lo que los acreedores que no hayan formado parte del acuerdo podrán ejecutarlo individualmente.

Además, si el deudor nuevamente le pidiera un crédito a alguno de los acreedores que suscribió el acuerdo y no cumpliera con su nueva obligación, el acreedor podrá demandarlo, ya que aquella deuda no estaba comprendida en el acuerdo.

En tercer lugar, respecto de quiénes se ven obligados por este acuerdo, el **Art. 91** dispone que el acuerdo, debidamente aprobado, **obliga al deudor y a todos los acreedores de cada clase o categoría de éste, hayan o no concurrido a la junta que lo acuerde**.

Esto sólo incluye a quienes tenían la calidad de acreedor al momento de aprobarse el acuerdo, por lo que si una persona adquiere tal calidad en un momento posterior, no se verá afectado por el acuerdo.

En cuarto lugar, conforme al **Art. 93**, **los créditos que sean parte del acuerdo se entienden remitidos, novados o repactados, según corresponda, para todos los efectos legales**.

Esto depende de lo acordado, es decir, si se acordó una remisión, el crédito se remite, o si se acordó una novación, el crédito se nova, etc.

Esto importa en materia tributaria, ya que el Servicio de Impuestos Internos ha entendido que lo remitido se entiende como una extinción del pasivo, lo cual genera un incremento patrimonial, y en consecuencia deben pagarse impuestos sobre tal renta.

M) Bienes Esenciales

De conformidad a lo dispuesto en el **Art. 55**, cuando el deudor efectúa la solicitud de reorganización, debe acompañar varios antecedentes, entre los cuales se incluye una relación de todos sus bienes, con expresión de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren y de los gravámenes que los afecten, debiendo señalar, además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora.

El deudor siempre va a buscar que la mayor cantidad de bienes tengan el carácter de esencial, para que no puedan ser vendidos, rematados, liquidados, etc. Los acreedores, por otra parte, buscarán todo lo contrario, ya que al aumentar el activo del deudor, tendrán más de donde pagarse.

El **Art. 94** señala que, en el plazo de los ocho días siguientes a la publicación de la resolución de reorganización, el acreedor cuyo crédito se encuentre garantizado con prenda o hipoteca puede solicitar fundadamente al tribunal competente que declare que el bien sobre el que recae su garantía no es esencial para el giro de la empresa deudora. Esta norma es algo injusta, pues se invierte la carga de la prueba, ya que debería ser el deudor quien tuviera la carga de acreditar que un bien tiene la calidad de esencial.

Para resolver lo anterior, el tribunal puede solicitar al veedor un informe que contenga la calificación de si el bien es o no esencial para el giro de la empresa deudora y el avalúo comercial del bien sobre el que recaen las referidas garantías.

El tribunal debe resolver dicha calificación en única instancia, a más tardar el segundo día anterior a la fecha de celebración de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre las proposiciones de acuerdo de reorganización judicial.

La ley habla de única instancia, pero a opinión del profesor, quería referirse a una única audiencia, ya que sería ilógico que respecto de una resolución que se pronuncia sobre bienes esenciales a una empresa no fuera procedente recurso alguno, más aun teniendo en consideración que se quitarían al acreedor los privilegios provenientes de la hipoteca o la prenda.

El acreedor cuya garantía recae sobre un bien calificado como no esencial concurre y vota en la clase o categoría de acreedores valistas, únicamente por el saldo del crédito no cubierto por la garantía, y el saldo cubierto por la garantía no se considera en el pasivo de la clase o categoría de acreedores garantizados.

El acreedor cuyo crédito no hubiere sido enteramente cubierto por la garantía puede solicitar, mediante un procedimiento incidental ante el mismo tribunal que conoció y se pronunció sobre el acuerdo, que dicho acuerdo se cumpla a su favor, mientras no se encuentren prescritas las acciones que del mismo emanen.

El excedente que resulte de la venta del bien declarado no esencial, una vez pagado el respectivo crédito, se destina al cumplimiento del acuerdo.

N) Efectos del Acuerdo en las Obligaciones Garantizadas del Deudor**1) Garantías Reales**

Conforme al **Art. 95 N°1**, respecto de las obligaciones del deudor garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes de propiedad del deudor o de terceros, declarados esenciales para el giro de la empresa deudora, se aplican los términos y modalidades establecidos en el acuerdo.

Cuando estas garantías se establecen sobre bienes de terceros (**garantía exógena**), sólo aplican a tales bienes los términos y modalidades del acuerdo en la medida en que hayan sido declarados como esenciales para el giro.

Ahora bien, cuando en el mismo caso los bienes son declarados como no esenciales, si el acreedor votó a favor del acuerdo, se sujeta a los términos del mismo.

Sin embargo, si no asistió a la junta de acreedores, o asistiendo manifestó su intención de no votar, su crédito no se considera en el pasivo, por lo que podrá cobrar o ejecutar individualmente las garantías que tenga en contra del tercero, por cuerda separada.

Antiguamente, el crédito que se tenía por la garantía exógena se arrastraba por el acuerdo, al tenerse como un crédito reconocido, pero con la nueva norma, se otorga al acreedor la posibilidad de que el acuerdo le sea inoponible en este caso, siempre y cuando no haya asistido a la junta, o en ella haya manifestado su intención de no votar, lo cual es distinto a votar en contra, ya que a quienes votan en contra les afecta de igual manera el acuerdo.

2) Garantías o Caucciones Personales

Según dispone el **Art. 95 N°4**, respecto de las obligaciones del deudor garantizadas con cauciones personales, debe distinguirse:

- Si el acreedor vota en su clase o categoría de valista a favor del acuerdo, se sujeta a los términos y modalidades establecidos en él, y no puede cobrar su crédito en términos distintos a los estipulados;
- Si el acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la junta, su crédito no se considera en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría, y puede cobrar su crédito respecto de los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, o avalistas en los términos originalmente pactados.

El fiador, codeudor, avalista, tercero poseedor de la finca hipotecada o propietario del bien prendado que hubiere pagado puede ejercer, según corresponda, su derecho de subrogación o reembolso, mediante un procedimiento incidental, ante el mismo tribunal que conoció y se pronunció a favor del acuerdo, solicitando que éste se cumpla a su favor, mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten.

O) Nulidad e Incumplimiento del Acuerdo de Reorganización

La **nulidad** es un tema algo complejo, ya que no queda claro si lo que se solicita es la nulidad de la resolución que tuvo por aprobado el acuerdo o la nulidad del acta de la junta que lo tuvo por acordado.

La fórmula adoptada por el legislador es extraña, ya que si se refiere a la resolución, estaría mal establecida, ya que no se solicita la nulidad por una resolución, sino que por actuaciones judiciales.

Dada esta confusión, y el hecho de que la ley es bastante reciente, no ha habido aún casos de nulidad.

De todas formas, conforme al **Art. 97**, no se admiten otras acciones en contra del acuerdo que las fundadas en la ocultación o exageración del activo o pasivo y de las que se hubiere tomado conocimiento después de haber vencido el plazo para impugnar el acuerdo.

Dado que hay una causal de impugnación idéntica, se discute si sería posible solicitar esta nulidad cuando ya se desechó la impugnación por la misma causa.

Desde el punto de vista de la cosa juzgada formal, no tendría ningún sentido, por lo que sólo sería procedente si fuera demandada por un acreedor distinto, lo cual se entiende por lógica procesal.

La declaración de nulidad del acuerdo extingue de pleno derecho las cauciones que lo garantizan.

Las acciones de nulidad del acuerdo pueden interponerse por cualquier interesado y prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha en que aquél comenzó a regir.

Luego, respecto del **incumplimiento**, en virtud del **Art. 98**, el acuerdo puede declararse incumplido, a solicitud de cualquiera de los acreedores afectados, por dos motivos:

- Inobservancia de sus estipulaciones;
- Si se hubiere agravado el mal estado de los negocios del deudor de forma que haga temer un perjuicio para los acreedores.

La primera causal es bastante lógica, y no cabe detenerse en su análisis.

Ahora bien, la segunda causal es una cuestión de hecho que debe ponderar el juez, pudiendo agravarse el mal estado de los negocios en caso de contratar más créditos, dilapidar bienes o efectuar operaciones con personas relacionadas, por ejemplo.

Si se deduce la acción de incumplimiento sólo por la inobservancia de las estipulaciones de una de las clases o categorías del acuerdo, el deudor puede enervar la acción cumpliendo con dichas estipulaciones dentro del plazo de 60 días, contados desde la notificación de la acción.

El deudor puede enervarla por una sola vez para cada categoría o clase del acuerdo.

La nulidad y el incumplimiento quedan sujetas, en cuanto a su tramitación, al procedimiento sumario, y se tramitan ante el mismo juez que conoció del acuerdo de reorganización.

En la demanda de nulidad o incumplimiento, el demandante propone un liquidador titular y uno suplente para que sean designados en caso de que se proceda a la liquidación del deudor, es decir, en caso de que se acoja la demanda.

La resolución que acoge la demanda de nulidad o incumplimiento es apelable en ambos efectos.

El **Art. 99** dispone que la nulidad no afecta la validez de los actos o contratos debidamente celebrados en el tiempo que media entre la resolución que aprueba el acuerdo y la que declara la nulidad o el incumplimiento.

Esto altera los efectos propios de la nulidad en el Código Civil, y ello se justifica en la protección de terceros.

Ahora bien, esto genera un problema. Por ejemplo, un deudor debe 600 mil dólares y mediante un acuerdo, estipula con su acreedor pagarle en seis cuotas, pero faltando el pago de la última, incumple. El acreedor no podría demandar con el pagaré original, porque está prescrito, pero tampoco en base al acuerdo, ya que pasa a ser nulo. Es un

problema que no tiene respuesta aún. Al profesor le ocurrió y se colgó de la resolución que aprobaba el acuerdo.

Conforme al **Art. 100**, una vez firme y ejecutoriada la resolución que declara la nulidad o el incumplimiento del acuerdo, el mismo tribunal dicta la resolución de liquidación de la empresa deudora, de oficio y sin más trámite.

3. Acuerdo de Reorganización Simplificado o Extrajudicial

El acuerdo de reorganización simplificado o extrajudicial tiene la particularidad de ser, básicamente, un contrato entre privados que comparte las características de los acuerdos judiciales de reorganización.

La diferencia está en que se logra y se obtiene entre privados, y debe otorgarse ante un notario o ante un ministro de fe de la Superintendencia, y luego se somete a la aprobación judicial.

No son comunes, ya que ponerse de acuerdo con todos los acreedores y en cada punto de esta forma es muy difícil.

Este acuerdo simplificado es aquel en virtud del cual la empresa deudora propone un acuerdo para reestructurar sus activos y pasivos, y se otorga ante un notario o un ministro de fe de la Superintendencia para luego presentarse a la aprobación del tribunal competente.

Junto con la solicitud de aprobación judicial, el deudor debe acompañar todos los antecedentes individualizados en el **Art. 56**, es decir, los mismos que tenía que acompañar en el acuerdo judicial de reorganización. Debe acompañar también un listado con todos los juicios pendientes que tuviere el deudor.

Además, debe estar firmado por dos o más acreedores que representen tres cuartas partes o más del pasivo.

Debe también presentarse un informe de un veedor que señale lo mismo que en la reorganización judicial, es decir, si la propuesta es susceptible de ser cumplida, el monto probable de recuperación en un escenario de liquidación, si la determinación de los créditos y preferencias es conforme a la ley, y si los términos del acuerdo no contravienen la ley concursal.

Presentada la solicitud, y hasta su aprobación, el deudor queda sujeto a la protección financiera concursal en los mismos términos del **Art. 57**. Se manda además a publicar en el boletín concursal.

Publicado en el boletín concursal, y conforme al **Art. 111**, los acreedores disidentes, o aquellos que demanden haber sido omitidos, pueden impugnarlo, siempre y cuando la impugnación trate sobre una de las materias del **Art. 85**.

El plazo para impugnar es de diez días, contados desde su publicación en el boletín concursal, y estas impugnaciones se tramitan como incidentes, citándose a una audiencia para conocer el fondo de las impugnaciones.

Dentro de los 10 días siguientes de falladas las impugnaciones, el tribunal puede citar a todos los acreedores a quienes afecte el acuerdo para su aceptación ante el tribunal.

Una vez aceptado el acuerdo, o rechazadas las impugnaciones que se hubieren presentado, el tribunal dicta la correspondiente resolución aprobando el acuerdo.

Puede ser objeto de acciones de nulidad o incumplimiento en los mismos términos que el acuerdo de reorganización judicial.

Unidad III – Procedimiento Concursal de Liquidación

1. Introducción

A) Finalidades del Procedimiento Concursal de Liquidación

Si la finalidad del procedimiento de reorganización era que la empresa retomara su senda mercantil y ordenara su giro para salvarla, con el procedimiento concursal de liquidación es completamente distinto, ya que éste tiene por objeto acabar con la empresa, vendiéndola.

En ambos procedimientos estamos dentro de una esfera de cesación de pagos, de insolvencia, pero en este caso, sabemos que la empresa no puede salir de esa esfera, y es necesario liquidarla.

En este contexto, una sentencia de Junio de 2008 de la Corte Suprema estableció que los fines de la quiebra, a día de hoy liquidación concursal, son:

- **Determinación del Activo**

Deben determinarse todos los bienes pertenecientes a la empresa, sean materiales o inmateriales.

- **Determinación del Pasivo**

Deben determinarse todas las deudas que tiene la empresa, incluyendo no solo las deudas exógenas, sino aquellas que se tienen con los trabajadores.

Cabe destacar en este punto la llamada Ley Bustos, en virtud de la cual, el despido no produce efecto salvo que el empleador pueda acreditar al momento del despido el haber cumplido con las obligaciones previsionales, mediante los comprobantes de pago de las mismas.

Durante la vigencia de la antigua ley de quiebras, esta ley aplicaba durante el procedimiento, lo cual no ocurre a día de hoy, ya que la declaración de liquidación se constituye como causal de término del contrato de trabajo, y apenas asume sus funciones, el liquidador debe despedir a todos los trabajadores.

Debemos tener en consideración que la liquidación es la muerte de una persona jurídica incapaz de cumplir con sus obligaciones. Ahora bien, la diferencia con el sistema antiguo recae en que la ley busca ahora que esto no signifique la muerte civil de la persona liquidada, y es por ello importante que esta persona pueda reemprender.

- **Enajenación del Activo**

Estando la empresa en liquidación, deben venderse todos los bienes, y ello orientado al cumplimiento del último fin.

- **Pago del Pasivo**

Como resultado de la venta de los bienes, la última finalidad del procedimiento de liquidación es el pago de las deudas que tenga la empresa.

Ahora bien, lo normal es que con lo vendido no sea suficiente para pagar la totalidad del pasivo, y el liquidador no puede decidir arbitrariamente qué créditos se pagarán y qué créditos no, y en tal contexto es que toma importancia la prelación de créditos que establece el Código Civil en sus **Arts. 2472 y ss.**

El legislador fija para el liquidador tipos distintos de créditos, señalándole la forma en que debe realizar los pagos, quiénes se pagan primero, y cuáles son los límites y los montos que debe tener en consideración.

Por ejemplo, hemos dicho que los trabajadores son los primeros en pagarse, pero no todo lo que se les adeuda va a tener preferencia. Los acreedores hipotecarios y prendarios, por otro lado, siempre se pagan con el valor de los bienes sobre los cuales recae la hipoteca o la prenda.

Ya que la enajenación comprende todos los bienes del deudor, es necesario que sepamos cómo vamos a vender los bienes, y es esencial que tengamos en cuenta que los bienes sólo valen lo que se paga por ellos.

B) Concepto de Liquidación Concursal

Sandoval define la liquidación concursal como el estado de una persona que ha cesado en el pago de sus obligaciones civiles o mercantiles, declarado judicialmente.

Existe una declaración judicial que establece la cesación de pagos de una persona, pero sabemos que la cesación de pagos no implica necesariamente insolvencia, por lo que la definición de Sandoval es demasiado amplia.

Puga, por otro lado, considera que la liquidación concursal es un proceso ejecutivo patrimonial de orden público, de carácter universal y colectivo, que persigue, mediante la administración y liquidación de bienes del insolvente, el pago de los acreedores conforme a la ley.

Así, Puga señala dos importantes elementos de la liquidación concursal:

- **Procedimiento de Carácter Universal y Colectivo**

Es un procedimiento universal porque involucra todos los bienes del deudor, sin que quede alguno fuera.

Es un procedimiento colectivo porque involucra a todos los acreedores del deudor. La resolución de liquidación es una causal de caducidad anticipada de todos los plazos y condiciones, por lo que todas las deudas quedan actualmente exigibles, y ello implica que los acreedores condicionales o a plazo deben igualmente verificar sus créditos.

A su vez, que incluya a todos los acreedores implica también que no es relevante que estén o no domiciliados en Chile, debiendo en cualquier caso verificar sus créditos necesariamente.

- **Juicio Ejecutivo**

A pesar de ser un procedimiento de carácter universal, el procedimiento de liquidación concursal sigue siendo un juicio ejecutivo, y por lo mismo, sabemos que no quedan contemplados dentro del mismo los llamados bienes inembargables, establecidos por el **Art. 445 CPC**.

Podemos ver aquí ciertos casos especiales, como por ejemplo las marcas, que sí son embargables. Otro caso destacable es el aporte en sociedades, que no es embargable, ya que una vez efectuado el aporte, deja de pertenecer al aportante. Lo que sí es embargable son las acciones o derechos sociales de quien efectúa el aporte.

Otro caso especial es el del *leasing*, ya que los bienes son de la empresa de *leasing*, por lo que no son embargables. Es por lo mismo que, en la primera junta de acreedores, debe decidirse si pagar lo que resta y quedarse con el bien en propiedad, o devolver los bienes y terminar el contrato.

Los derechos litigiosos también son embargables, pero queda a juicio del liquidador si hacerlo o no, ya que podría no ser conveniente.

Es importante destacar, en este punto, que uno de los efectos de la liquidación concursal es el desasimio del deudor, quien queda absolutamente inhibido de

la administración de sus bienes, y en consecuencia, el liquidador asume su representación en todos sus juicios patrimoniales.

Ahora, en algunos juicios obviamente no se involucrará el liquidador, como sería uno de reconocimiento de paternidad, pero podría haber casos más complejos, como un juicio de alimentos, o un procedimiento de divorcio en que el deudor constituya un usufructo vitalicio sobre el inmueble de que es dueño a favor de sus hijos, quedándose sólo con la nuda propiedad, lo cual podría perjudicar a los acreedores.

Es por lo mismo que la ley contempla las acciones revocatorias concursales, en virtud de las cuales pueden revocarse todos los actos o contratos celebrados por el deudor hasta dos años antes de la fecha de la resolución de liquidación.

Una última característica de los procedimientos de liquidación concursal es que son **únicos e indivisibles**. En consecuencia, se produce el efecto de la acumulación de juicios, y la imposibilidad de los acreedores para ejecutar individualmente al deudor.

Todos los juicios pendientes del deudor se paralizan y se acumulan al procedimiento de liquidación concursal. Anteriormente, los acreedores hipotecarios y prendarios podían ejecutar individualmente al deudor caucionando los créditos de primera clase, pero ello ya no se permite.

Se busca que todo sea concentrado, ya que una vez que se enajenan todos los bienes del deudor, el liquidador va a presentar una cuenta final, citando a la junta de acreedores para su aprobación, y tras ello, el tribunal dicta de inmediato la resolución de término, la cual establece que los saldos no pagados una vez efectuada la venta de los bienes, se remiten o extinguen por el solo ministerio de la ley.

De esta forma, el deudor puede partir de cero, al no tener más deudas, y de hecho, hay sanciones importantes para los bancos que denieguen un crédito a una persona por haber tenido la calidad de deudora en procedimiento de liquidación concursal. Cesa además, el desasimiento del deudor, por lo que puede volver a administrar sus bienes, y puede volver a emprender.

C) Estructura del Procedimiento de Liquidación

El procedimiento de liquidación distingue cuatro etapas, las cuales son:

- Etapa de Apertura;
- Etapa de Liquidación;
- Etapa de Ejecución;
- Etapa de Clausura.

2. Etapa de Apertura del Procedimiento de Liquidación

El procedimiento de liquidación concursal puede iniciarse por tres vías, las cuales son:

- Solicitud de liquidación voluntaria, efectuada por el propio deudor;
- Solicitud de liquidación forzada, efectuada por un acreedor;
- Solicitud de liquidación refleja o indirecta.

A) Solicitud de Liquidación Voluntaria del Deudor

Recordemos que estamos en una situación de insolvencia, de imposibilidad de cumplir con las obligaciones, y es en tal minuto donde la opinión del abogado es importantísima. Decidir si reorganizar o liquidar la empresa es fundamental, ya que los efectos de cada una opción son totalmente distintos, por lo que hay que evaluar según el caso qué es lo conveniente.

Sería muy fácil decirle a los acreedores que no hay solución, entregarles los bienes y desentenderse del problema, pero no es lo que busca la ley, y por lo mismo es que regula un sistema ordenado en que pueda lograrse, en la medida de lo posible, que los acreedores puedan satisfacer sus créditos de forma ordenada y conforme a derecho.

De tal punto de partida nace la idea de que el propio deudor pueda iniciar el proceso de liquidación concursal, lo cual no ocurre en los juicios ejecutivos ordinarios.

A diferencia del procedimiento de reorganización, este procedimiento sí es contencioso, al ser un juicio ejecutivo, lo cual afecta la estructura de los recursos. Incluso si nadie se opone a la liquidación estamos en presencia de un procedimiento judicial y contencioso.

Sabemos que este procedimiento aplica respecto de empresas deudoras, existiendo un procedimiento distinto respecto de las personas deudoras.

Conforme al **Art. 115**, la empresa deudora puede solicitar ante el juzgado de letras competente su liquidación voluntaria, siendo el tribunal competente el del domicilio del deudor.

Junto con la presentación de la solicitud, la empresa deudora debe acompañar los siguientes antecedentes, con copia:

- Listado de sus bienes, del lugar donde se encuentran y de los gravámenes que los afectan;
- Listado de los bienes legalmente excluidos de la liquidación;
- Relación de sus juicios pendientes;
- Estado de sus deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos;
- Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas, y fueros, en su caso;
- Si el deudor lleva contabilidad completa, debe presentar, además, su último balance.

En caso de tratarse de una persona jurídica, estos documentos deben ser firmados por sus representantes legales.

Luego, en virtud del **Art. 116**, el tribunal competente debe revisar la presentación del deudor, y si cumple con todos los requisitos señalados en el **Art. 115**, debe dictar, dentro de tercero día, la resolución de liquidación.

Durante los primeros años de vigencia de la ley, era bastante común que en las solicitudes voluntarias de liquidación, los abogados hicieran escritos bastante largos, con exposiciones fundadas del mal estado de los negocios del deudor.

A día de hoy los escritos son mucho más cortos, bastando con cumplir con los requisitos del **Art. 115**, aunque esto llegó a prestarse para ciertos abusos, ya que algunas personas establecían no tener bienes, aprovechándose de ello para extinguir todas sus deudas sin tener que pagarlas.

Es por lo mismo que los tribunales, con bastante criterio, empezaron a rechazar peticiones de liquidación voluntaria que no incluyeran informes acerca de los bienes y el estado de las deudas. Si no hay bienes, no hay nada que pueda liquidarse, y sin liquidación, no hay lugar a este procedimiento.

Basta con que exista un solo bien para que pueda llevarse a cabo este procedimiento, siempre teniendo en consideración que existe un plazo de hasta dos años para ejercer acciones revocatorias concursales.

Ahora, si no hay bienes, no puede procederse a la liquidación concursal, pero los acreedores pueden de igual forma ejecutar al deudor individualmente.

Solicitar la liquidación voluntaria es muy común, y lo es cada vez más, ya que el proceso es más rápido y fácil, y está establecido en beneficio del deudor, quien tiene las herramientas necesarias para un posterior reemprendimiento.

B) Liquidación Forzosa

1) Causales de la Liquidación Forzosa

Para que sea procedente la solicitud de liquidación forzosa efectuada por un acreedor, debe estar presente alguno de los hechos reveladores que estudiamos anteriormente, establecidos en el **Art. 117**.

Conforme a tal artículo, cualquier acreedor puede demandar el inicio del procedimiento concursal de una empresa deudora en los siguientes casos:

- Cuando cesa en el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante, aunque no opera esta causal respecto de fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios o avalistas de la empresa deudora respecto de los créditos garantizados;
- Cuando existen respecto del deudor dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de distintas obligaciones, y se hubieren iniciado al menos dos ejecuciones en su contra, y no hubiere presentado bienes suficientes para responder a la prestación adeudada y a sus costas dentro de los cuatro días siguientes a los requerimientos respectivos;
- Cuando el deudor o sus administradores no son habidos y dejan cerradas sus oficinas o establecimientos sin nombrar mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, además, el demandante puede invocar como crédito incluso aquel que se encuentra sujeto a un plazo o a una condición suspensiva.

Podemos ver que las primeras dos causales hablan de una obligación que consta en un título ejecutivo. Cuando se tiene el título ejecutivo, puede optarse por ejecutar individualmente al deudor o solicitar su liquidación, lo cual dependerá de las circunstancias, ya que según el caso puede ser más conveniente una u otra opción.

Pueden además ejercerse ambas vías, y no hay litispendencia, ya que el objeto de los juicios no es el mismo, siendo en el juicio ejecutivo el pago de la deuda, y en el procedimiento concursal que se declare la liquidación para que todos los acreedores puedan pagarse.

Conforme al **Art. 434 N°7 CPC**, cualquier título al que la ley otorgue fuerza ejecutiva se considera título ejecutivo, y la ley le otorga tal calidad incluso al comprobante de pago de gastos comunes, bastando con que exista una obligación mercantil incumplida con el solicitante para que éste pueda solicitar la liquidación de la empresa deudora.

2) Requisitos de la Demanda

Ahora, además de estar en presencia de alguna de estas causales, y en virtud de lo dispuesto en el **Art. 118**, la demanda debe presentarse ante el tribunal competente, señalando la causal invocada y sus hechos justificativos. Siendo una demanda, además, debe cumplir con los requisitos del **Art. 254 CPC**.

Además, de cumplir con estos requisitos, el demandante debe acompañar ciertos documentos:

- Los documentos o antecedentes escritos que acrediten la causal invocada.
Se entiende que debe ser el documento original, o al menos una copia autorizada del mismo;
- Un vale vista o una boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 100 UF para subvenir los gastos iniciales del procedimiento concursal de liquidación.
En caso de que se dicte la correspondiente resolución de liquidación, esta suma se considera como un crédito del acreedor solicitante, y goza de la preferencia establecida en el **Art. 2472 N°4 CC**, siendo por tanto un crédito de primera clase;
- El acreedor petionario puede designar a un veedor vigente de la nómina de veedores, que asume en caso de que el deudor se oponga a la liquidación forzosa. Este veedor debe supervigilar las actividades del deudor mientras dure la tramitación del juicio de oposición, y tiene las facultades del interventor.
Los honorarios del veedor no pueden ser superiores a 100 UF, y son de cargo del acreedor petionario.
El demandante puede solicitar en su demanda cualquiera de las medidas prejudiciales y precautorias contenidas en los **Títulos IV-V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil**.
El veedor está facultado para solicitar las medidas cautelares que estime necesarias, con cargo del acreedor petionario, para garantizar la mantención del activo del deudor mientras dure el juicio de oposición, quedando el deudor sujeto a las restricciones señaladas en el **Art. 57 N°2** de la ley, que son las medidas cautelares que se aplican al deudor durante la Protección Financiera Concursal dentro del contexto del Procedimiento de Reorganización;
- Debe designar a los liquidadores titular y suplente, para el caso que el deudor no comparezca o no efectúe actuación alguna por escrito en la audiencia inicial.
El liquidador o veedor que ejerce como tal en un procedimiento concursal contra un deudor, no puede ejercer el cargo en otro procedimiento respecto del mismo deudor.

Ahora, tras la presentación de la demanda, y conforme al **Art. 119**, el tribunal competente debe examinar en el plazo de tres días el cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en el **Art. 118**.

En caso de considerarlos cumplidos, tiene la demanda por presentada, ordena publicarla en el boletín concursal, y cita a las partes a una audiencia que tiene lugar al quinto día desde la notificación personal del deudor o la notificación personal subsidiaria contemplada en el **Art. 44 CPC**, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio.

En caso contrario, debe ordenar al demandante la corrección pertinente, y fijar un plazo de tres días para que los subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

La notificación personal subsidiaria está contemplada en el **Art. 44 CPC**, y tiene lugar cuando, buscada la persona en dos días distintos en su habitación, o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, no es habida. En estos casos, se acredita que ella se encuentra en el lugar del juicio, así como también cuál es su morada o lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo, bastando para comprobar estas circunstancias la debida certificación del ministro de fe.

Establecidos ambos hechos, el tribunal ordena que la notificación se haga entregando las copias íntegras de la resolución y de la solicitud en que recae ésta a cualquier persona

adulta que se encuentre en la morada o en el lugar en que la persona a notificar ejerce su industria, empleo o profesión.

Si allí no hay nadie, o si por cualquier otra causa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentren en tales lugares, se fija en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce de ella y de las resoluciones que se notifican.

Ahora, tenemos una norma especial en el procedimiento concursal, consistente en que puede entenderse notificada la citación aun cuando el deudor no se encuentre en el lugar del juicio.

3) Audiencia Inicial

Al quinto día desde la notificación, tiene lugar la **audiencia inicial**, la cual se desarrolla de acuerdo a ciertas reglas, conforme al **Art. 120**.

En primer lugar, el tribunal debe informar al deudor acerca de la demanda presentada en su contra, y de los efectos de un eventual procedimiento concursal de liquidación.

Luego, el deudor puede proponer por escrito o verbalmente la realización de ciertas actuaciones, debiendo siempre señalar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de sus tres acreedores, o sus representantes legales, que figuren en su contabilidad con los mayores créditos.

Si el deudor no cumple con este requisito, el tribunal tiene por no presentada la actuación, y dicta de inmediato la resolución de liquidación, nombrando a los liquidadores titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario designó en su demanda.

Las actuaciones que puede realizar el deudor son:

- Consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes.

En este caso, el tribunal tiene por efectuada la consignación, ordena practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señala el plazo en que el deudor debe pagarlos, el cual se cuenta desde que esas actuaciones se encuentran firmes.

Si el deudor no paga en el plazo fijado, el tribunal dicta la respectiva resolución de liquidación;

- Allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, caso en el cual el tribunal dicta la resolución de liquidación;
- Acogerse expresamente al procedimiento concursal de reorganización;
- Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, acogiéndose en tal caso a las normas del juicio de oposición.

El deudor sólo puede basar su oposición en una de las causales previstas en el **Art. 464 CPC**, que regula las excepciones para el juicio ejecutivo. No pueden oponerse excepciones contradictorias entre sí, salvo que se haga oponiendo una en subsidio de otra.

Si el deudor no comparece a la audiencia, o compareciendo no efectúa ninguna de estas actuaciones, el tribunal dicta la resolución de liquidación y nombra a los liquidadores titular y suplente que el acreedor peticionario designó en su demanda, ambos en carácter de provisionales.

De lo obrado en la audiencia se levanta un acta, la cual debe ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.

4) Juicio de Oposición

En caso de oponerse el deudor a la demanda, debe presentar un escrito de oposición, el cual, conforme al **Art. 121**, debe:

- Señalar las excepciones opuestas y defensas invocadas, así como sus fundamentos de hecho y de derecho;
- Ofrecer todos los medios de prueba de que pretenda valerse;
- Acompañar toda la prueba documental pertinente.

El **Art. 122** dispone ciertas reglas respecto de la prueba en el juicio de oposición, distinguiendo según el medio probatorio de que se trate.

Respecto de la **prueba testimonial**, el escrito de oposición debe incluir la completa individualización de los testigos presentados, así como las razones que justifican su comparecencia.

Conforme al **Art. 126**, sólo se admite la declaración de dos testigos por cada parte respecto de cada punto de prueba, siendo aplicables las reglas de los **Arts. 356 y ss. CPC** respecto de la rendición de la prueba testimonial.

Es importante destacar que debemos tener en consideración la naturaleza de la obligación, ya que si la obligación es civil, aplicarán las limitaciones a la prueba testimonial que contempla el Código Civil, pero si la obligación es mercantil, la prueba testimonial puede realizarse sin importar el monto de la obligación que se discute.

Respecto de la **prueba confesional**, el escrito de oposición debe acompañar el pliego de posiciones.

Si el acreedor solicitante es una persona jurídica, puede comparecer cualquier persona habilitada a nombre del representante legal, siempre que exhiba en el día de la diligencia la respectiva delegación, otorgada por escritura pública, y en la que conste expresamente la facultad de absolver posiciones a nombre del demandante.

Son aplicables las reglas de los **Arts. 385 y ss. CPC** en relación a la prueba confesional, conforme al **Art. 126**.

En cuanto a la **prueba pericial**, se aplican las disposiciones de los **Arts. 409-411 CPC** respecto de la procedencia de este medio probatorio. Tratándose de casos de informe pericial facultativo, el deudor debe exponer las razones que justifican decretar dicha diligencia.

Por último, respecto de la **prueba documental**, los documentos sólo pueden acompañarse junto al escrito de oposición.

Con todo, el tribunal puede aceptar la agregación de documentos con posterioridad a dicha actuación siempre que la parte que los presenta acredite que se trata de antecedentes que han surgido después de la audiencia inicial o que, siendo anteriores, no pudieron acompañarse oportunamente por razones independientes de su voluntad.

El tribunal debe resolver esta solicitud de plano, con los antecedentes que le sean proporcionados en la misma petición, y contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Deducida la oposición, el tribunal debe constatar el cumplimiento de los requisitos legales y, si procede, tiene por opuesto al deudor a la liquidación forzosa y por acompañados los documentos regulados en el **Art. 122**.

En caso contrario, el tribunal dicta la resolución de liquidación y nombra a los liquidadores titular y suplente que el acreedor petionario designó en su demanda, ambos en carácter de provisionales.

Decretada la oposición, si existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que requieran ser probados para una adecuada resolución de la controversia, el tribunal recibe la causa a prueba y fija los puntos sobre los cuales ésta deberá recaer.

Dicha resolución sólo es susceptible de recurso de reposición por las partes, el que debe interponerse dentro de tercero día.

Si no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal cita a las partes a la audiencia de fallo.

Recibida la causa a prueba y fijados los puntos sobre los cuales ésta debe recaer, el tribunal debe:

- Pronunciarse acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas;
- Tratándose de la prueba pericial, el tribunal debe determinar la calidad del perito y los puntos sobre los cuales debe pronunciarse, instando a las partes para que acuerden su nombre.

En caso de desacuerdo, el perito debe ser designado en ese mismo acto por el tribunal, y se fija un plazo de siete días para que el perito evacúe su informe;

- Conceder al acreedor demandante la oportunidad de ofrecer prueba, la cual debe ser singularizada y acompañada al día siguiente.

La resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas del acreedor debe ser pronunciada antes de la audiencia de prueba, y contra lo resuelto, el deudor puede interponer un recurso de reposición, tramitándose tal petición como cuestión previa.

En contra de las resoluciones que se pronuncien en la audiencia inicial acerca de la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas, los puntos de prueba fijados, la forma de hacer valer los medios probatorios o cualquier otra circunstancia que incida en éstos, sólo es procedente el **recurso de reposición**, que debe deducirse verbalmente por las partes y se resuelve en la misma audiencia inicial.

El tribunal debe citar a las partes a una audiencia de prueba, la cual debe tener lugar al quinto día siguiente, debiendo indicar la fecha y hora de celebración. Las partes se entienden notificadas en el mismo acto.

En caso de que se fijen nuevos puntos de prueba por haberse acogido la reposición, el tribunal debe resolver la admisibilidad o pertinencia de las nuevas pruebas antes de la audiencia de prueba.

Tras todo esto, pasamos a la **audiencia de prueba**, regulada en el **Art. 126**, que se celebra a la hora decretada y con las partes que asistan, y en ella se rinde la prueba declarada admisible. Primero se rinde la prueba confesional y testimonial, iniciándose por la ofrecida por el deudor.

Como ya dijimos, sólo se admite la declaración de dos testigos por cada parte respecto de cada punto de prueba, siendo aplicables las reglas de los **Arts. 356 y ss. CPC** respecto de la rendición de la prueba testimonial.

A su vez, son aplicables las reglas de los **Arts. 385 y ss. CPC** en relación a la prueba confesional.

Concluida la recepción de la prueba, las partes deben formular verbal y brevemente las observaciones que el examen de la misma les sugiera, de un modo preciso y concreto.

La audiencia de prueba termina con la firma de un acta por los asistentes, el juez y el secretario del tribunal.

Desde aquel momento, las partes asistentes y las que no hayan asistido se entienden citadas y notificadas de pleno derecho a la audiencia de fallo, la que debe celebrarse al décimo día contado desde el término de la audiencia de prueba, existan o no diligencias pendientes, debiendo el tribunal fijar su hora de inicio.

Las pruebas señaladas se aprecian por el tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Tras ello, pasamos entonces a la **audiencia de fallo**, regulada en el **Art. 127**. Esta audiencia se celebra con las partes que asistan, y en ella se dicta la sentencia definitiva de primera instancia, la que se notifica a las partes.

El secretario del tribunal certifica el hecho de su pronunciamiento, la asistencia de las partes y la copia autorizada que se les entrega de la sentencia definitiva. La parte inasistente se entiende notificada de pleno derecho con el sólo mérito de la celebración de la audiencia.

La **sentencia definitiva** que acoge la oposición del deudor debe cumplir con los requisitos mínimos de las sentencias judiciales que dispone el **Art. 170 CPC**, y con ocasión de ella, cesa en sus funciones el veedor.

Contra la sentencia procede únicamente el recurso de apelación, el cual se concede en ambos efectos y goza de preferencia extraordinaria para su inclusión a la tabla y para su vista y fallo.

Contra el fallo de segunda instancia no procede recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

La sentencia definitiva que rechaza la oposición del deudor debe ordenar su liquidación, y una vez notificada, el veedor cesa en su cargo.

Acogida la oposición del deudor, éste puede demandar indemnización de perjuicios al demandante, a su representante legal, o al administrador solicitante, si logra probar que procedió culpable o dolosamente.

C) Liquidación Refleja o Indirecta

La tercera forma mediante la cual puede darse inicio al procedimiento de liquidación concursal es la vía refleja o indirecta, que tiene como base un acuerdo de reorganización. Puede darse en presencia de tres situaciones:

- Cuando se acoge la impugnación del acuerdo de reorganización que estaba acordado;
- Cuando se declara la nulidad del acuerdo de reorganización acordado;
- Cuando se incumple el acuerdo de reorganización acordado.

En todos estos casos, el tribunal dicta, de oficio y sin más trámite, la resolución de liquidación.

3. Resolución de Liquidación

A) Aspectos Generales

Cualquiera sea la forma en que inicie el procedimiento concursal de liquidación, el tribunal dicta la resolución de liquidación, que es una sentencia definitiva, por lo que pone fin a la instancia, resolviendo el asunto que ha sido sometido al conocimiento del tribunal. Al ser una sentencia definitiva, debe cumplir con todos los requisitos que dispone el **Art. 170 CPC**, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, ya que durante la vigencia de la antigua ley de quiebras, se dictaba la resolución sin expresar consideraciones de hecho y de derecho que fundamentaran la sentencia.

Además, la resolución causa ejecutoria, lo cual significa que, una vez dictada, se puede solicitar el cumplimiento forzado de lo mandado en la resolución, aun habiéndose deducido un recurso de apelación.

Si bien, conforme al **Art. 38 CPC**, las resoluciones judiciales sólo producen sus efectos en virtud de una notificación hecha con arreglo a la ley, la misma disposición establece que se exceptúan de tal regla general los casos expresamente contemplados en la ley, siendo éste uno de tales casos.

Otro gran efecto de la dictación de esta resolución es que se produce de inmediato el desasimiento del deudor, conforme al **Art. 130 N°1**, el cual dispone que desde la dictación de la resolución de liquidación, el deudor queda inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, esto es, aquellos sujetos al procedimiento concursal de liquidación y existentes en su patrimonio a la época de la dictación de esta resolución, excluidos aquellos que la ley declare inembargables.

La administración de sus bienes pasa de pleno derecho al liquidador.

En consecuencia, cualquier acto o contrato celebrado o ejecutado por el deudor respecto de estos bienes es nulo.

B) Contenido de la Resolución de Liquidación

El contenido de la resolución de liquidación está establecido en el **Art. 129** de la ley, que además de establecer tal contenido, señala que debe cumplir además con lo establecido en los **Arts. 169-170 CPC**.

El **Art. 169 CPC**, en primer lugar, establece que toda resolución, de cualquier clase que sea, debe expresar en letras la fecha y lugar en que se expida, y debe llevar al pie la firma electrónica avanzada del juez o jueces que la dicten o que intervengan en el acuerdo.

Cuando después de acordada una resolución, y siendo varios los jueces, se imposibilite alguno de ellos para firmarla, basta que se exprese esta circunstancia en el mismo fallo.

Luego, el **Art. 170 CPC** dispone que las sentencias definitivas de primera o de única instancia, y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, deben contener:

- La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio;
- La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos;
- Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado;
- Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia;
- La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo;
- La decisión del asunto controvertido, la cual debe comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero pudiendo omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.

En igual forma deben dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente.

Si la sentencia de primera instancia reúne estos requisitos, la de segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposición de las circunstancias mencionadas en los números 1°, 2° y 3° del presente artículo y basta con referirse a ella.

Teniendo esto en consideración, podemos pasar al **Art. 129**, que dispone para la resolución de liquidación el siguiente contenido:

- **En caso de ser procedente, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de las excepciones opuestas por el deudor;**

Establecer esto no era realmente necesario, ya que el **Art. 170** dispone que la sentencia debe contener una enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos e igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado.

- **La determinación de si el deudor es una empresa deudora, individualizándola;**

Nuevamente hablamos de algo innecesario, ya que el mismo **Art. 170** dispone que la sentencia debe designar de forma precisa a las partes litigantes, estableciendo su domicilio y profesión u oficio.

Además, este procedimiento aplica sólo respecto de empresas deudoras, y la liquidación de personas naturales que no son empresas deudoras se tramita por cuerda separada, teniendo otros efectos.

- **La designación de un liquidador titular y de uno suplente, ambos en carácter de provisionales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 37 de la ley, y la orden al liquidador para que incaute todos los bienes del deudor, sus libros y documentos bajo inventario, y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la fuerza pública, con la exhibición de la copia autorizada de la resolución de liquidación;**

Estas designaciones son provisionales, y dependen de la forma en que se haya iniciado el procedimiento, ya que si fue voluntario, son los tres mayores acreedores quienes designan al liquidador, y si la liquidación es forzosa, es el acreedor solicitante quien debe designar al liquidador en su demanda.

El carácter de provisional se mantiene hasta la junta constitutiva de acreedores, la cual decide si ratificarlos o no.

La incautación debe llevarse a cabo ante un ministro de fe, y por lo general se le pide al mismo secretario del tribunal que tome tal calidad.

Los fondos utilizados para todos estos trámites, en caso de haberse iniciado por liquidación forzosa, son las 100 UF que tuvo que pagar el acreedor solicitante, lo cual equivale a cerca de 2.800.000 pesos, lo cual puede ser insuficiente en muchos casos, como si la empresa deudora tuviera bienes repartidos desde Arica a Punta Arenas.

Debe levantarse un inventario de todos los bienes, documentos y libros incautados, y si es necesario, procede el auxilio de la fuerza pública.

El liquidador debe siempre exhibir una copia autorizada de la resolución de liquidación.

- **La orden para que las oficinas de correos entreguen al liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor;**

Su aplicación a día de hoy es casi nula, pues casi toda la correspondencia es electrónica.

- **La orden de acumular al procedimiento concursal de liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor que puedan afectar sus bienes, seguidos ante otros tribunales de cualquier jurisdicción, salvo las excepciones legales;**

Esto se refiere a la acumulación de juicios, que es uno de los principales efectos de la resolución de liquidación, y que estudiaremos más adelante con profundidad.

- **La advertencia al público de que no pague ni entregue mercaderías al deudor, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas, y la orden a las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del liquidador;**

Esto se produce porque una vez decretada la resolución de liquidación, se produce el desasimio del deudor, quien en consecuencia no puede administrar sus bienes.

Esto se hace así porque ya no se tiene confianza en el deudor, al haber caído en insolvencia.

Es por lo mismo que se dispone, a su vez, que las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor deben ponerlos a disposición del liquidador. No obstante, la ley habla de poner a disposición del liquidador, y ello porque el liquidador debe decidir cuáles son necesarios para el procedimiento de liquidación, y si no lo son, no exigirá la entrega material.

- **La orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la república que tienen el plazo de treinta días, contados desde la fecha de publicación de la resolución de liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio sin nueva citación;**

Los acreedores deben verificar sus créditos, y es por lo mismo que se les da un plazo de treinta días, contados desde la publicación de la resolución de liquidación en el boletín concursal, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos.

Vimos en el procedimiento de reorganización que es el deudor quien debe indicar a sus acreedores y los créditos que con ellos tienen, pero aquí es distinto, y la resolución de liquidación debe ordenar que se informe a todos los acreedores para que verifiquen sus créditos.

La ley habla de documentos justificativos, pero muchos tribunales exigen títulos ejecutivos, lo cual es incorrecto.

Junto con verificar sus créditos, los acreedores deben alegar cualquier preferencia de la cual gocen sus créditos, y si no lo hacen, se les considera acreedores valistas. Se discute acerca de si es posible verificar los créditos después de los treinta días, ya que durante la vigencia de la ley antigua sí se permitía extraordinariamente, pero tal opción no está contemplada en la nueva ley. Por lo mismo, autores como Parra entienden que ya no es posible hacerlo.

No obstante, el profesor no está de acuerdo con tal idea, y ello por un tema práctico, ya que lo mejor es evitar más problemas judiciales. En cualquier caso, para evitarse más problemas, lo mejor es ser diligente y hacerlo a tiempo.

- **La orden de notificar, por el medio más expedito posible, la resolución de liquidación a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la república;**
La resolución debe, además, contener la orden de ser notificada a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la república, lo cual debe hacerse por el medio más expedito.
El liquidador tendrá que examinar la contabilidad de la empresa para poder determinar si existen acreedores que se hallen fuera del territorio de la república, y así poder notificarlos.
- **La orden de inscribir la resolución de liquidación en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor, y de anotarla al margen de la inscripción social de la empresa deudora en el registro de comercio, si fuere procedente;**
Esto se hace por temas de publicidad, para que los terceros tengan conocimiento de la situación en que se encuentran tales inmuebles.
- **La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera junta de acreedores.**
Es necesario que se fije tal cosa porque los acreedores son finalmente la voluntad de la liquidación concursal, y no el liquidador ni el tribunal, quienes finalmente deben velar por la correcta enajenación del activo y pago del pasivo.

Cumpliendo con este contenido mínimo, y conforme al **Inc. Final del Art. 129**, la resolución de liquidación se notifica al deudor, a los acreedores y a terceros por medio de su publicación en el boletín concursal, y contra ella procede únicamente el recurso de apelación, el que se concede en el solo efecto devolutivo, y goza de preferencia para su agregación extraordinaria a la tabla, y para su vista y fallo.

Sin embargo, contra el fallo de segunda instancia no procede recurso alguno, sea ordinario o extraordinario, lo cual es complejo, ya que el deudor queda inhibido de la posibilidad de recurrir de nulidad formal o sustancial en contra de la sentencia.

Además, en los procedimientos civiles ordinarios, cuando se interpone recurso de casación puede además solicitarse una fianza de resultas, opción que no existe en el procedimiento concursal de liquidación.

C) Efectos de la Resolución de Liquidación

1) Aspectos Generales

Se distingue entre dos tipos de efectos de la resolución de liquidación:

- **Efectos Inmediatos:** Aquellos que se producen de forma inmediata una vez dictada la resolución, lo cual, como ya sabemos, es una excepción a la regla general que otorga el **Art. 38 CPC** acerca de los efectos de las resoluciones judiciales;
- **Efectos Retroactivos:** Aquellos que afectan relaciones jurídicas preexistentes a la dictación de la resolución, y son básicamente las acciones revocatorias concursales.

2) Desasimio del Deudor

El primer gran efecto de la resolución de liquidación es el desasimio del deudor, contemplado en el **Art. 130**, y que implica que la ley priva al fallido del derecho de administrar y disponer de los bienes de su patrimonio, específicamente los que se encontraban en él al momento de dictarse la resolución.

Podríamos preguntarnos si esta privación constituye una expropiación, ya que se priva al deudor de dos de las tres facultades del dominio (goce y disposición), pero para el profesor no constituye expropiación, dado que se trata de la formación de un patrimonio de afectación para la protección de acreedores y proveedores, lo cual legitima esta medida, que también está establecida en beneficio del deudor.

Respecto de los **efectos del desasimiento**, podemos clasificarlos de la siguiente forma:

- **Respecto de Actos Extrajudiciales**

En primer lugar, el deudor queda inhibido, de pleno derecho, de la administración de todos sus bienes presentes, esto es, aquellos sujetos al procedimiento concursal de liquidación y existentes en su patrimonio a la época de la dictación de esta resolución, excluyendo aquellos que se declaren como inembargables.

La administración de estos bienes pasa, de pleno derecho, al liquidador.

En consecuencia, son nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes.

Ahora bien, el deudor no pierde el dominio sobre sus bienes, sino sólo la facultad de disposición sobre ellos y sobre sus frutos.

En caso de negligencia del liquidador en la administración de los bienes, el deudor puede solicitar al tribunal la ejecución de las providencias conservativas que sean pertinentes.

- **Respecto de los Actos Judiciales**

El deudor no puede comparecer en juicio, ni como demandante ni como demandado, en lo relativo a los bienes que son objeto del procedimiento concursal de liquidación, aunque sí puede actuar como coadyuvante.

Sin perjuicio de lo anterior, el deudor sí puede interponer por sí todas las acciones que se refieran exclusivamente a su persona, y que tengan por objeto derechos inherentes a ella.

Tampoco se le priva del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le imponen inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.

Cuando deba participar en un juicio que se refiera exclusivamente a la persona, el liquidador igualmente debe estar pendiente. Lógicamente si hablamos de un reconocimiento de paternidad el liquidador no tiene nada que ver, pero si se discutieran derechos de alimentos, que eventualmente podrían afectar a la masa de acreedores, el liquidador está obligado a intervenir, e incluso, si no lo hace, puede ser sancionado por negligencia.

Ahora, de cualquier forma, debemos destacar que los alimentos no tienen preferencia legal, por lo que igualmente si se decretaran, los alimentarios tendrían que ponerse a la fila con los demás acreedores para el pago de los alimentos.

- **Respecto de Bienes Personales de la Mujer o Hijos que Administra el Deudor**

El **Art. 132** regula la administración de los bienes en el caso en que exista usufructo legal de los bienes.

La administración que conserva el deudor sobre los bienes personales de la mujer o hijos de los que tenga el usufructo legal, queda sujeta a la intervención del liquidador mientras subsista el derecho del marido, padre o madre sujeto al procedimiento concursal de liquidación.

Hablamos en este caso de bienes de la mujer que administra el marido como jefe de la sociedad conyugal, o de algún hijo en virtud de la patria potestad que tiene sobre tal.

El liquidador debe cuidar que los frutos líquidos que produzcan estos bienes ingresen a la masa, deducidas las cargas legales o convencionales que los graven. El tribunal, con audiencia del liquidador y del deudor, debe determinar la cuota de los frutos que correspondan a este último para su subsistencia y la de su familia, habida consideración de sus necesidades y de la cuantía de los bienes intervenidos. El liquidador puede comparecer como parte coadyuvante en los juicios de separación de bienes y de divorcio en que el deudor sea demandado o demandante. Si es una acción de divorcio de común acuerdo, habiendo estado preestablecidos todos los acuerdos y sin que se altere el patrimonio, no habrá mayor problema, y el liquidador no debería ni aparecerse. Pero si el tema es más complejo y comprende los bienes, se debe exigir al liquidador que se haga parte.

- **Respecto de Bienes Futuros (Art. 133)**

La administración de los bienes adquiridos por el deudor con posterioridad a la resolución de liquidación se rigen por reglas distintas, según se adquieran a título gratuito u oneroso.

En cuanto a los bienes adquiridos **a título gratuito**, la administración se ejerce por el liquidador, manteniéndose la responsabilidad por las cargas con que le hayan sido transferidos o transmitidos, y sin perjuicio de los derechos de los acreedores hereditarios.

En cuanto a los bienes adquiridos **a título oneroso**, su administración puede ser sometida a intervención, y los acreedores sólo tienen derecho a los beneficios líquidos que se obtengan.

Podríamos preguntarnos de qué forma podría adquirir bienes a título oneroso el deudor si no puede administrar sus bienes, pero ello es posible. Por ejemplo, si la empresa deudora tuviese acciones en una sociedad, tal sociedad se disolviera, y se le adjudicaran bienes de tal sociedad a la empresa deudora, estaría adquiriéndolos a título oneroso.

3) Derecho a Pedir Alimentos

Durante la vigencia de la antigua ley de quiebras, se establecía que, durante el procedimiento de quiebras, el deudor tenía derecho a pedir alimentos a sus acreedores, ya que al no poder administrar sus propios bienes, no tenía ingresos de los cuales poder subsistir o mantener a su familia.

Es más, la ley permitía que se fijaran alimentos congruos, esto es, aquellos conformes al estatus o condición social del fallido.

El dinero con el cual se pagaban esos alimentos provenía de los frutos generados por la masa de bienes.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la nueva ley, esto dejó de estar contemplado, razón por la cual autores como Puga rechazan que el derecho de pedir alimentos siga existiendo como uno de los efectos de la resolución de liquidación, aunque otros autores, como Ruz Lártiga, considera que siguen existiendo.

Para el profesor, que no se haya incluido expresamente en la ley se trata de un error legislativo, y ello porque la nueva ley está pensada en beneficio del deudor, y si una ley tan perjudicial para el mismo deudor como la antigua ley de quiebras contemplaba una norma de tal naturaleza, no se entiende que la nueva ley no lo haga.

Por lo mismo, el deudor debería poder acudir ante el juez que conoce del procedimiento concursal de liquidación para que fije una cuota de alimentos para su subsistencia y la de su familia, ya que de otra forma sería demasiado gravoso.

Ahora bien, viéndolo desde el otro lado, también es complicado para los acreedores que, en un procedimiento de liquidación que no se resuelve de la noche a la mañana, tengan que estarse pagando alimentos al deudor durante varios meses, disminuyendo de tal forma la masa.

Es por lo mismo que podrían exigir que se tomen otras alternativas. Por ejemplo, sabemos que cuando el padre o la madre no pueden pagar alimentos, la obligación pasa a sus ascendientes en línea recta, por lo que como acreedores podríamos exigir que los padres del deudor se encarguen de otorgar alimentos para la familia.

Por otro lado, cabe destacar lo que ocurre con los llamados bienes familiares, que son aquellos bienes de propiedad de una persona que se declaran como esenciales para la adecuada subsistencia de la familia, restringiéndose los derechos que sobre el bien le corresponden a su titular.

Así, si la casa del deudor fuera declarada como bien familiar, no podría por tanto enajenarla, por lo que en principio constituiría un obstáculo para el procedimiento concursal de liquidación.

Sin embargo, la institución del bien familiar sólo impide la enajenación voluntaria por parte del dueño, lo cual no ocurre en la liquidación, caso en el cual la enajenación es ordenada por el ministerio de la justicia.

Sin perjuicio de ello, el **Art. 148 CC** establece que el cónyuge no propietario puede oponer el beneficio de excusión, para que se proceda antes en contra de otros bienes del deudor, pero si ellos no son suficientes, o no se opone el beneficio de excusión, puede embargarse el bien familiar.

Respecto de pensiones de alimentos que el deudor ya estuviese pagando con anterioridad a la liquidación, estas debieran seguirse pagando en los mismos términos.

4) Exigibilidad Anticipada de Todas las Obligaciones del Deudor

El tercer efecto de la resolución de liquidación es la exigibilidad anticipada de todas las obligaciones del deudor, lo cual significa que, una vez emitida la resolución de liquidación, todas las obligaciones del deudor quedan actualmente exigibles, incluyendo las obligaciones condicionales o a plazo que no se encontraban en tal estado.

Por lo mismo, los acreedores de estas obligaciones deben verificar sus créditos, llevándolos a valor presente.

Conforme al **Art. 136**, una vez dictada la resolución de liquidación, todas las obligaciones dinerarias se entienden vencidas y actualmente exigibles respecto del deudor, para que los acreedores puedan verificarlas en el procedimiento concursal de liquidación y percibir el pago de sus acreencias.

Éstas últimas se pagan según su valor actual más los reajustes e intereses que correspondan, de conformidad a las reglas del **Art. 137**.

El **Art. 137** se encarga de regular la determinación del valor actual de los créditos, para lo cual distingue según varios criterios.

El valor actual de los **créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación y que devenguen intereses**, es el capital

más el reajuste convenido e intereses para operaciones reajustables devengados hasta la fecha de dicha resolución.

Estos créditos, además, y en conformidad al **Art. 139 N°1**, se reajustan y devengan intereses según lo pactado en la convención.

El valor actual de los **créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación y que no devenguen intereses**, es el capital más el reajuste convenido hasta la fecha de dicha resolución.

Estos créditos, además, y en conformidad al **Art. 139 N°2**, se reajustan según lo pactado.

El valor actual de los **créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación y que devenguen intereses**, es el capital más los intereses para operaciones no reajustables devengados hasta la fecha de dicha resolución.

Estos créditos, además, y en virtud de lo dispuesto en el **Art. 139 N°3**, devengan intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables.

El valor actual de los **créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación y que no devenguen intereses**, se determina descontando del capital los intereses corrientes para operaciones de crédito no reajustables desde la fecha de la resolución de liquidación hasta el día de los respectivos vencimientos.

Si no es posible determinar el índice de reajustabilidad, o si éste hubiera perdido su vigencia, el valor actual se determina descontando del capital los intereses corrientes para operaciones de crédito no reajustables desde la fecha de la resolución de liquidación hasta el día de los respectivos vencimientos.

Estos créditos, además, y en virtud de lo dispuesto en el **Art. 139 N°3**, devengan intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables.

La ley no quiere que los acreedores sufran un mayor perjuicio, por lo que se permite la mantención de la reajustabilidad y el pago de los intereses, aunque los intereses penales no se van a mantener.

El liquidador puede impugnar los intereses pactados en caso de considerarlos excesivos.

Los créditos en moneda extranjera se pagan en la misma moneda convenida, y devengan el interés pactado en la convención.

Los reajustes e intereses gozan de las mismas preferencias que el capital al cual acceden, aunque los intereses devengados con posterioridad a la dictación de la resolución de liquidación quedan pospuestos para su pago hasta que se pague el capital de los demás créditos en el procedimiento concursal de liquidación.

No hay una norma que nos obligue a transformar las operaciones en pesos, pero sí existe una norma en el juicio ejecutivo según la cual debe acreditarse el valor de la moneda extranjera para despachar el mandamiento de ejecución y embargo.

5) Fijación Irrevocable de los Derechos de los Acreedores

Un cuarto efecto de la resolución de liquidación es la fijación irrevocable de los derechos de los acreedores.

Conforme al **Art. 134**, la resolución de liquidación fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían al día de su pronunciamiento, salvo las excepciones legales.

Con esto se busca que no se creen nuevos créditos ni nuevos privilegios, por lo que un acreedor valista no puede pasar a ser acreedor hipotecario por el reconocimiento posterior de una hipoteca.

Ahora, esto podría traer problemas con las compensaciones, por lo que de regular tales casos se encarga el **Art. 140**, conforme al cual, la dictación de la resolución de liquidación impide toda compensación que no hubiere operado antes por ministerio de la ley, entre las obligaciones recíprocas del deudor y los acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación, y aunque sean exigibles en diferentes plazos.

El mismo artículo nos dice que, para tales efectos, se entiende que revisten el carácter de obligaciones conexas aquellas que, aun siendo en distinta moneda, emanan de operaciones de derivados, tales como futuros, opciones, *swaps*, *forwards* u otros instrumentos o contratos derivados suscritos entre las mismas partes, en una o más oportunidades, bajo ley chilena o extranjera, al amparo de un mismo convenio marco de contratación de los reconocidos por el Banco Central y que incluyan un acuerdo de compensación en caso de liquidación voluntaria o de liquidación forzosa.

Cabe destacar, no obstante, que aquí el legislador se confunde, pues las obligaciones conexas no son esas, sino aquellas que existen simultáneamente entre un deudor y un acreedor, sin que pueda determinarse el monto de la deuda mientras el contrato esté vigente, sino sólo cuando éste termine, como sucede con la cuenta corriente mercantil.

Se refiere el legislador a obligaciones futuras que emanan de operaciones de derivados, las cuales, efectuadas en la forma antedicha, se entienden de plazo vencido, líquidas y actualmente exigibles a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, y su valor se calcula a dicha fecha según sus términos y condiciones.

Estas operaciones son de financiamiento y a largo plazo, y sólo al momento en que termine el contrato se podrá determinar el monto de la obligación, por lo que la ley dispone que, en tales casos, la contraparte del fallido debe verificar sus créditos haciendo presente que tal crédito es condicional, y puede operar la compensación, incluso después de la resolución de liquidación, siempre y cuando en el mismo título en que conste la obligación se haya dispuesto la posibilidad de compensar el valor de la deuda producto de una resolución de liquidación.

6) Suspensión del Derecho de los Acreedores a Ejecutar Individualmente al Fallido

Tal y como establece el **Art. 135**, la dictación de la resolución de liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al deudor.

No obstante, los acreedores hipotecarios y prendarios pueden deducir o continuar sus acciones en los bienes gravados con hipoteca o prenda, sin perjuicio de la posibilidad de realizarlos en el procedimiento concursal de liquidación.

En cualquier caso, tanto los acreedores hipotecarios como los prendarios, para percibir el monto de sus créditos, deben garantizar el pago de los créditos de primera clase que hayan sido verificados ordinariamente o antes de la fecha de liquidación de los bienes afectos a sus respectivas garantías, por los montos que en definitiva resulten reconocidos.

Este efecto se debe al principio de igualdad ante los acreedores, y la excepción se establece en concordancia con el **Art. 2479 CC**, conforme al cual, los acreedores hipotecarios no están obligados a aguardar las resultas del concurso general para proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas, bastando que consignen o afiancen una cantidad prudencial para el pago de los créditos de la primera clase en la parte que

sobre ellos recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de cubiertas sus acciones.

No obstante todo lo anterior, esta posibilidad para los acreedores hipotecarios y prendarios se ve suspendida en dos casos:

- Cuando la junta de acreedores acuerda la continuidad de las actividades económicas de la empresa deudora;
- Cuando se acuerda la venta del activo como unidad económica.

7) Acumulación de Juicios

El **Art. 142** nos da la regla general en esta materia, al disponer que todos los juicios civiles pendientes contra el deudor ante otros tribunales se acumulan al procedimiento concursal de liquidación, y aquellos iniciados con posterioridad a la notificación de la resolución de liquidación se promueven ante el tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación.

Los juicios civiles acumulados al procedimiento concursal de liquidación siguen tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva.

Para que sea procedente la acumulación de juicios, deben cumplirse ciertos requisitos:

- Debe tratarse de procedimientos contenciosos;
- Debe tratarse de juicios en que el demandado sea el deudor;
- Debe tratarse de juicios que afecten bienes del deudor;
- Debe tratarse de juicios pendientes de término;
- Debe tratarse de juicios que se tramiten ante la justicia ordinaria.

Los demandantes de los juicios acumulados deben igualmente verificar sus créditos, y el hecho de haber estado ya en juicio con el deudor no lo exime de tal cosa.

Esto se hace así porque el procedimiento concursal de liquidación, como dijimos anteriormente, es de naturaleza universal y colectiva, incluyendo por tanto a todos los acreedores, quienes además deben sujetarse al principio de igualdad entre los acreedores. En todos los juicios acumulados, el liquidador asume la representación del deudor, y el juicio sigue tramitándose de acuerdo a las reglas de los juicios de su propia naturaleza.

Ahora bien, el **Art. 143** contempla ciertas **excepciones** a estas reglas generales, al disponer que la regla de acumulación del **Art. 142** no se aplica a los siguientes juicios:

- Los que a la fecha estuvieren siendo conocidos por árbitros;
- Los que fueren materia de arbitraje forzoso;
- Aquellos sometidos por ley a tribunales especiales.

Estos juicios siguen tramitándose o deben sustanciarse ante el tribunal competente.

En caso de que el deudor sea condenado en alguno de los juicios acumulados al procedimiento concursal de liquidación, el liquidador debe dar cumplimiento a lo resuelto conforme a las disposiciones de la **Ley N°20.720**.

Por otra parte, los **Arts. 144-145** establecen ciertas **reglas especiales para los juicios ejecutivos**, distinguiendo según traten de obligaciones de dar o hacer.

En primer lugar, el **Art. 144** nos dice que la acumulación al procedimiento concursal de liquidación de los **juicios ejecutivos en obligaciones de dar** se sujeta a las siguientes reglas:

- **Si no existen excepciones opuestas**, los juicios se suspenden en el estado en que se encuentren al momento de notificarse la resolución de liquidación.
El tribunal de la ejecución debe pronunciar una resolución que suspende la tramitación y ordena remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación para que continúe su tramitación.
En tal caso, los acreedores ejecutantes deben verificar sus créditos conforme a las reglas generales.
- **Si existen excepciones opuestas**, el tribunal de la ejecución ordena remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación y, una vez recibidos, se sigue adelante en su tramitación particular hasta la resolución de término.
En tal caso, el liquidador asume la representación judicial del deudor, y los acreedores ejecutantes pueden verificar sus créditos en forma condicional.

En segundo lugar, para la **acumulación de juicios ejecutivos en obligaciones de hacer**, aplican las siguientes reglas, contenidas en el **Art. 145**:

- Si los fondos para dar cumplimiento al objeto del litigio se encuentran depositados antes de la notificación de la resolución de liquidación, el tribunal de la ejecución ordena remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación, continuándose la tramitación hasta la inversión total de los fondos o la conclusión de la obra que con ellos deba pagarse;
- En caso contrario, los juicios se acumulan sin importar el estado en que se encuentren, y el acreedor sólo puede verificar el monto de los perjuicios que el tribunal respectivo hubiere declarado o que se declaren con posterioridad por el tribunal que conoce del procedimiento concursal de liquidación.

Tenemos luego el **Art. 146**, que señala **normas comunes para juicios ejecutivos**. Tal artículo dispone que, si entre los ejecutados existen personas distintas al deudor, el tribunal de la ejecución debe:

- Suspender la tramitación sólo respecto del deudor;
- Remitir al tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación copias autorizadas del expediente, para que continúe la sustanciación respecto del deudor;
- Conservar para sí el expediente original, a fin de continuar la ejecución de los restantes demandados.

Esto, no obstante, puede presentar complicaciones, ya que podría ocurrir que se dicten sentencias contradictorias. Por ejemplo, si en uno de los dos procedimientos se opusiera y acogiera una excepción de prescripción, pero ella no se opone en el otro procedimiento, tendríamos sentencias contradictorias respecto de un mismo objeto.

Por otro lado, y en conformidad al **Art. 147**, las demandas interpuestas por el deudor antes de la resolución de liquidación, para controvertir la validez, legitimidad o procedencia de los créditos justificativos de la liquidación forzosa, deben acumularse al procedimiento concursal de liquidación.

Si en tales juicios las alegaciones del deudor son similares a las de su oposición, el tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación debe resolver ambas controversias en un mismo fallo.

En lo meramente procesal, prevalecen las disposiciones propias del juicio de oposición.

Además, cabe destacar que, conforme al **Art. 148**, los embargos y medidas precautorias y cautelares decretadas en los juicios substanciados contra el deudor y que afecten bienes que deban realizarse o ingresar al procedimiento concursal de liquidación, quedan sin efecto desde que se dicta la resolución de liquidación.

En caso de acumulación, sólo el liquidador puede solicitar el alzamiento respectivo ante el tribunal que lo decretó o ante el tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación.

El tribunal correspondiente decreta el alzamiento sin más trámite, con el sólo mérito de la dictación ya indicada.

Respecto de las medidas cautelares concedidas con ocasión de acciones de naturaleza criminal, que afecten bienes del deudor para responder o garantizar el pago de futuras indemnizaciones civiles, multas o cualquier otra condena en dinero, quedan sin efecto tan pronto el liquidador comunique por escrito al juzgado de garantía que corresponda que se ha pronunciado la resolución de liquidación.

El juez de garantía entrega los bienes al liquidador para su administración y prosigue la tramitación de los respectivos procedimientos, en los cuales el liquidador actúa como coadyuvante cuando se trata de delitos concursales.

Las multas e indemnizaciones pecuniarias que eventualmente se concedan, cualquiera sea su especie, deben verificarse en el procedimiento concursal de liquidación conforme a las reglas generales

Todo esto se hace porque hablamos de especies embargadas, y conforme al **Art. 1464 CC**, hay objeto ilícito en la enajenación de las especies embargadas.

4. Determinación del Activo

A) Aspectos Generales

Hemos dicho anteriormente que el procedimiento concursal de liquidación tiene varias finalidades, siendo una de ellas la determinación del activo para su posterior enajenación. Además, dijimos que este procedimiento se divide en cuatro etapas, y analizamos ya la primera, que es la etapa de apertura, que finaliza con la resolución de liquidación, por lo que pasamos al análisis de la segunda etapa: la determinación del activo.

Debemos tener siempre en cuenta que el procedimiento concursal de liquidación tiene por objeto que todos los bienes del deudor se enajenen para efectos de pagar a los acreedores conforme a la ley.

La etapa de determinación del activo se desarrolla en dos fases distintas, siendo la primera una **fase material**, que comprende la incautación de los bienes y la facción del inventario, y la segunda una **fase jurídica**, que comprende o puede comprender distintos tipos de acciones, que son:

- **Acciones de separación de patrimonios**, interpuestas por terceros respecto de bienes de su propiedad que han sido incautados;
- **Acciones de reintegración de patrimonio**, ejercidas para que bienes que salieron del patrimonio del deudor vuelvan a él.

La fase jurídica es excepcional, y no es frecuente, ya que cuando el liquidador efectúa la incautación, lo hace según los inventarios que maneja la empresa deudora, por lo que debería estar claro cuáles bienes son de su propiedad.

Además, se busca evitar juicios innecesarios, puesto que estos son caros, y los procedimientos concursales no se llevan a cabo porque sobre dinero, precisamente.

Lo mismo aplica respecto de las acciones revocatorias concursales, que sólo deben ejercerse cuando sea totalmente necesario y las posibilidades de éxito sean buenas.

B) Fase Material

Como ya dijimos, la fase material consiste en la incautación de los bienes y la facción del inventario.

Estudiamos anteriormente que uno de los contenidos de la resolución de liquidación, conforme al **Art. 129 N°3**, es la designación de los liquidadores titular y suplente, y la orden al liquidador para que incaute todos los bienes del deudor, libros y documentos bajo inventario, y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la fuerza pública, con la exhibición de la copia autorizada de la resolución de liquidación.

1) Incautación de Bienes

La incautación es ordenada por la resolución de liquidación, siendo por tanto mandatada judicialmente, y es además solemne, ya que debe llevarse a cabo ante un ministro de fe, que es, por lo general, el mismo secretario del tribunal.

De la incautación, el liquidador debe levantar un **acta**, y ya que la incautación tiene una connotación judicial, debe ser completa, con detalle de todos los bienes que están siendo incautados.

Conforme al **Art. 164**, de las diligencias de incautación debe levantarse un acta que debe incluir, al menos, las siguientes menciones:

- Singularización de cada uno de los domicilios, sucursales o sedes del deudor en que se hubiere practicado;
- El día, hora y el nombre de los asistentes a las diligencias practicadas;
- La circunstancia de haber sido necesario o no el auxilio de la fuerza pública;
- La constancia de todo derecho o pretensión formulados por terceros en relación con los bienes del deudor;
- El inventario de bienes señalado en el **Art. 165**;
- El nombre y firma del liquidador y del ministro de fe que estuvo presente en la incautación e inventario de bienes;

Si aparecen nuevos bienes por inventariar, deben incautarse aplicando estas mismas normas.

Conforme al **Art. 166**, el liquidador debe agregar el acta de incautación al expediente y publicarla en el boletín concursal a más tardar al quinto día contado desde la última diligencia practicada. Lo mismo aplica para las incautaciones posteriores.

2) Facción del Inventario

Al igual que la incautación de los bienes, la facción del inventario es ordenada al liquidador por la resolución de liquidación.

Conforme al **Art. 165**, el inventario de los bienes del deudor que confecciona el liquidador debe incluir, al menos, las siguientes menciones:

- Un registro e indicación de los libros, correspondencia y documentos del deudor, si los hubiere;

- La individualización de los bienes del deudor, dejando especial constancia acerca del estado de conservación de las maquinarias, útiles y equipos;
- La identificación de los bienes respecto de los cuales el liquidador constata la existencia de contratos de arrendamiento con opción de compra, y de todos aquellos que se encuentren en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño.

Al igual que con el acta, el liquidador debe agregar el inventario al expediente y publicarlo en el boletín concursal a más tardar al quinto día contado desde la última diligencia practicada, y dejar también constancia de cualquier exclusión de bienes del inventario, conforme al **Art. 166**.

C) Fase Jurídica

Como ya dijimos, no siempre está presente la fase jurídica en la determinación del activo, y de hecho, no es frecuente.

Puede consistir en acciones de separación de patrimonios o de reintegración de patrimonios, como ya dijimos.

Además de las razones ya expuestas para explicar que esta fase no sea común, debemos agregar también que el Servicio de Impuestos Internos lo sabe todo acerca de los bienes que posee la empresa deudora, ya que al estar obligada en casi todos los casos a llevar contabilidad completa, basta con que el liquidador incaute la contabilidad de la empresa deudora para saber cuáles son sus bienes.

Con todo, la acción que deberíamos interponer siempre, por su naturaleza, por lógica y por aplicación de principios jurídicos, debería ser la acción reivindicatoria, para la reintegración de los bienes al patrimonio del deudor cuando no están en él.

Ahora bien, esto es complejo, ya que los juicios reivindicatorios son de lato conocimiento, por lo que pugnan con los principios de los procedimientos concursales.

Conforme al **Art. 131**, todas las cuestiones suscitadas entre el deudor, el liquidador y cualquier interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al procedimiento concursal de liquidación son resueltas por el tribunal incidentalmente y en audiencias verbales, a solicitud del interesado.

Esta debería ser la vía utilizada siempre, al ser mucho más rápida.

Ahora bien, tampoco debemos excluir la opción de ejercer tercerías de dominio, ya que hablamos de un juicio ejecutivo, y la forma en que los terceros comparecen en tales procedimientos es a través de tercerías, sean de dominio, posesión, pago o prelación, aun cuando los procedimientos en que se tramitan tales tercerías deban sustanciarse conforme al **Art. 131**.

5. Realización del Activo

A) Aspectos Generales

Estando determinado el activo, pasamos a la realización del mismo, lo cual es uno de los fines del procedimiento concursal de liquidación.

La realización del activo está compuesta por una serie de actos y contratos destinados a vender los bienes del deudor para proceder al pago de los acreedores conforme a la ley.

Existen dos tipos de realización del activo, que son la **realización sumaria o simplificada** y la **realización ordinaria**.

Durante la vigencia de la antigua ley de quiebras, por regla general se procedía según las reglas de la realización ordinaria, quedando establecida la realización sumaria sólo para los casos en que de la cuenta presentada por el síndico apareciera que el producto probable de la realización del activo de la quiebra no excedería de 1.000 UF.

Actualmente, la realización sumaria o simplificada es la regla general, ya que se caracteriza por ser rápida y bien regulada, y porque otorga plena libertad al liquidador para poder llevarla a cabo de forma simple.

B) Realización Sumaria o Simplificada

La realización sumaria está regulada entre los **Arts. 203-206** de la **Ley N°20.720**, y como dijimos, es la forma más común y simple de proceder a la realización de los bienes del deudor.

El **Art. 203** regula el ámbito de aplicación de la realización sumaria, señalando que se aplica en los siguientes casos:

- **Microempresas**

Conforme al **Art. 203 a)**, aplica la realización sumaria si el deudor califica como microempresa, de conformidad a lo dispuesto en el **Art. 2°** de la **Ley N°20.416**, circunstancia que debe ser acreditada por el liquidador, para lo cual puede requerir al Servicio de Impuestos Internos la información relativa al nivel de ventas del deudor.

La **Ley N°20.416** entró en vigencia en 2010, fija normas especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas, y su **Art. 2°** dispone que son microempresas aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 UF en el último año calendario. La ley permite que en microempresas se designen asesores económicos de insolvencia, encargados de llevar a cabo un estudio sobre la situación económica, financiera y contable del deudor, así como también de facilitar la adopción de acuerdos de reorganización.

- **Producto Probable No Superior a 5.000 UF**

Conforme al **Art. 203 b)**, aplica la realización sumaria si el liquidador informa a los acreedores en la junta constitutiva que el producto probable de la realización del activo a liquidar no excederá las 5.000 UF.

Si el deudor o cualquier acreedor no estuviere de acuerdo con la estimación efectuada por el liquidador, debe formular verbalmente su oposición en la misma junta constitutiva.

El tribunal, luego de escuchar a los interesados y al liquidador, debe resolver la controversia en la misma junta, y contra su resolución no procede recurso alguno. La norma es parecida a la que existía en la antigua ley de quiebras, pero aumentando el monto dispuesto en la ley a 5.000 UF, con el objeto de ampliar el ámbito de aplicación de la realización sumaria.

- **Falta de Quórum para la Celebración de la Junta Constitutiva**

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 203 c)**, aplica la realización sumaria si la junta constitutiva no se celebra en segunda citación por falta de quórum.

- **Asistencia Insuficiente a la Junta Constitutiva**
Según establece el **Art. 203 d)**, aplica la realización sumaria si la junta constitutiva se celebra en segunda citación con asistencia igual o inferior al 20% del pasivo total con derecho a voto.
- **Acuerdo de la Junta**
En conformidad al **Art. 203 e)**, aplica la realización sumaria si la junta así lo acuerda.
- **Procedencia del Art. 210**
Por último, y en virtud de lo dispuesto en el **Art. 203 f)**, aplica la realización sumaria cuando es procedente la aplicación del **Art. 210**.
Tal artículo dispone que los bienes cuya forma de enajenación no hubiere sido acordada por los acreedores dentro de los sesenta días contados desde la fecha de la junta constitutiva o desde la notificación del acta de incautación del activo correspondiente en caso que ésta se practique con posterioridad, se enajenan necesariamente de acuerdo a las reglas de la realización sumaria o simplificada.

Al ampliar el ámbito de aplicación de la realización sumaria, se busca la venta rápida de los bienes del deudor, con el objeto de reunir fondos para pagarle a los acreedores.

Teniendo claro el ámbito de aplicación de la realización sumaria, pasamos a estudiar las normas según las cuales se lleva a cabo.

Conforme al **Art. 204**, los valores mobiliarios con presencia bursátil se venden en remate en bolsa, mientras que los demás bienes, muebles e inmuebles, se liquidan mediante venta al martillo, y conforme a las siguientes reglas:

- El liquidador designa a un martillero concursal;
- Las bases y demás condiciones de venta son confeccionadas por el liquidador, presentadas al tribunal y publicadas en el boletín concursal.
Los acreedores y el deudor pueden, dentro de segundo día, objetar las bases, caso en el cual el tribunal cita a las partes a una única audiencia verbal, que se celebra a más tardar al quinto día desde el vencimiento del plazo para objetar, con las partes que asistan. La citación a la audiencia se notifica por el estado diario.
El tribunal debe resolver las objeciones deducidas en la audiencia, y contra su resolución sólo puede deducirse verbalmente reposición, la que debe ser resuelta en la misma oportunidad.
El costo de la redacción de las bases será del liquidador, con cargo al honorario único que percibe conforme a la ley;
- Resueltas las objeciones, las bases y las demás condiciones se publican en el boletín concursal, con al menos cinco días de anticipación a la fecha del remate, y sin perjuicio de las restantes formas de publicidad que prevean las mismas bases;
- En el caso de bienes inmuebles, las bases deben considerar el otorgamiento de una garantía de seriedad exigible a todo postor, de al menos el 10% del mínimo por cada bien raíz a rematar.
Esta garantía subsiste hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa, y se inscriba el dominio del comprador en el conservador de bienes raíces respectivo, libre de todos los gravámenes cuya cancelación y/o alzamiento se hubiese comprometido en las bases.

Doctrinaria y jurisprudencialmente se entiende que los acreedores hipotecarios y prendarios que quieran participar en la subasta quedan exentos de rendir la garantía;

- El mínimo del remate de bienes inmuebles o de derechos sobre ellos corresponde al que fije la junta constitutiva, o en su defecto, al avalúo fiscal vigente al semestre en que ésta se efectúe, o a la proporción que corresponda según dicho avalúo, respectivamente.

En caso de que no se presenten postores, se debe efectuar un nuevo remate en un plazo máximo de veinte días, y el mínimo corresponderá al 50% del fijado originalmente.

Si tampoco se presentaren postores en este segundo llamado, se debe efectuar un nuevo remate en un plazo máximo de veinte días, esta vez sin mínimo.

Se discute si estos plazos pueden ser modificados por el liquidador o la junta. La superintendencia ha entendido que ello no es posible, al ser plazos legales;

- El mínimo del remate de bienes muebles corresponde al fijado por la junta constitutiva, o en su defecto, se subastan sin mínimo;
- El martillero concursal debe rendir cuenta de su gestión en los términos del **Art. 216**;
- Los bienes deben venderse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de celebración de la junta constitutiva, o desde que ésta debió celebrarse en segunda citación.

Tratándose de bienes incautados con posterioridad a la junta constitutiva, el término se cuenta desde el día de la diligencia de incautación.

Ahora bien, aunque los bienes se vendan dentro de los cuatro meses, no siempre se pagan efectivamente en tal plazo, y es por ello que se exigen inscripciones notariales, dado que de otra forma se podría dar paso a fraudes.

Cabe destacar, por último, que conforme al **Art. 213**, sólo se entienden martilleros habilitados para rematar bienes en procedimientos concursales aquellos incluidos en una nómina confeccionada y llevada por la superintendencia.

C) Realización Ordinaria

1) Reglas Generales

La realización ordinaria está regulada en los **Arts. 207-212**.

El **Art. 207** nos da la regla general en esta materia, al disponer que la determinación de la forma de realización de los bienes del deudor, sus plazos, condiciones y demás características, corresponde a la junta de acreedores.

Tenemos por tanto que, cuando estamos dentro de los presupuestos del **Art. 203**, necesariamente debemos aplicar la realización sumaria, y si no lo estamos, la junta puede acordar aplicarla igualmente, conforme al **Art. 203 e)**, pero si así no lo hace, aplican las normas de la realización ordinaria, teniendo la junta de acreedores libertad para regular la forma de realización de los bienes del deudor, plazos, condiciones y demás características.

Ahora bien, esta libertad no es absoluta. En este sentido, el **Art. 209** dispone ciertos plazos máximos para la realización de los activos, estableciendo que ésta debe efectuarse en el menor tiempo posible, sin exceder de cuatro meses para los bienes muebles, y de siete meses para los bienes inmuebles, plazos contados desde la fecha de celebración de la junta constitutiva, o desde que ésta debió haberse celebrado en segunda citación.

Con todo, los acreedores pueden acordar, con quórum calificado, y antes del vencimiento de estos plazos, su extensión fundada hasta por cuatro meses más.

Puede procederse además al otorgamiento de nuevas prórrogas, las cuales deben acordarse también con quórum calificado, y contar con la autorización fundada de la superintendencia.

La extensión del plazo puede referirse a bienes específicos o, en general, a todos los bienes cuya realización esté pendiente.

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el **Art. 212**, el liquidador puede realizar en cualquier momento, al martillo o en venta directa, los bienes muebles del deudor que considere que están expuestos a próximo deterioro o desvalorización inminente, o exijan una conservación dispendiosa.

En la junta inmediatamente posterior, el liquidador debe informar a los acreedores sobre los bienes realizados, su forma de enajenación y los recursos obtenidos de ella.

Si no hay juntas posteriores, el liquidador cumple con este deber informando en tal sentido a la superintendencia y consignándolo en las cuentas provisionales que deba rendir.

Tratándose de bienes constituidos por créditos morosos o de difícil realización, la junta de acreedores, con quórum calificado, puede venderlos en la forma y precio que estime convenientes.

Pasamos entonces al estudio de **cómo efectuar la realización ordinaria**, y a tal respecto, el **Art. 208** nos otorga tres opciones:

- Venta al martillo de bienes muebles e inmuebles;
- Venta por medio de remate en bolsa de valores cuando se trate de valores mobiliarios con presencia bursátil;
- Otra forma distinta de realización de bienes, incluyendo entre ellas la venta como unidad económica y las ofertas de compra directa.

No cabe detenerse en las dos primeras formas que contempla el **Art. 208** para efectuar la realización ordinaria, ya que las reglas aplicables en tales casos son las mismas que dispone el **Art. 204** respecto de la realización sumaria.

Ahora bien, la ley dispone otras formas de proceder a la realización de bienes, y pasamos a estudiar cada una.

2) Venta como Unidad Económica (Arts. 217-221)

En vez de vender los bienes uno por uno, puede acordarse la venta de la empresa como una unidad económica, lo cual puede ser conveniente, ya que una empresa funcionando vale mucho más que las partes separadas de la misma.

La venta como unidad económica se refiere a la venta de un conjunto de bienes del deudor que son utilizados para un bien común, que es la producción.

Implica la continuidad del giro, pero llevado a cabo por un tercero, que será el comprador, e implica en muchos casos la continuidad de los contratos de trabajo que tenía la empresa, lo cual se relaciona con el **Art. 4° Inc. 2° del Código del Trabajo**, conforme al cual, las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores, emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantienen su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores.

Según dispone el **Art. 217**, la junta de acreedores puede acordar vender un conjunto de bienes bajo la modalidad de venta como unidad económica, modalidad que se rige por las siguientes reglas:

- El acuerdo debe incluir los bienes sujetos a la venta, cualquiera sea su naturaleza. En el evento de que se enajene un conjunto de bienes ubicados en un bien raíz que no sea propiedad del deudor, se incluyen en la venta los derechos que en dicho inmueble le correspondan, cualquiera sea el tenor de la convención o la naturaleza de los hechos en que se funda la posesión, uso o mera tenencia del inmueble;
- El acuerdo debe señalar el precio mínimo de la venta del conjunto de bienes, forma de pago y garantías, sin perjuicio de las demás modalidades y condiciones de la enajenación que se puedan acordar.

La adopción de este acuerdo produce ciertos efectos, regulados en el **Art. 218**, conforme al cual, acordada la enajenación como unidad económica, se suspende el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios para iniciar o proseguir en forma separada las acciones dirigidas a obtener la realización de los bienes que garantizan sus respectivos créditos, y que se encuentren comprendidos dentro de la unidad económica.

El acuerdo requiere de aprobación judicial, y tal aprobación se entiende como suficiente para los efectos contemplados en el **Art. 1464 N°3 y N°4 CC**.

El **Art. 1464 CC** se refiere al objeto ilícito, y los numerales mencionados establecen que existe objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello; y en la enajenación de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio.

Según dispone el **Art. 221**, la venta como unidad económica debe constar en escritura pública, en la que se indiquen los hechos y/o requisitos que acrediten el cumplimiento de todas las normas que dispone la ley para la venta como unidad económica.

Esta escritura debe ser aprobada por el tribunal, el cual debe ordenar el alzamiento y cancelación de todos los gravámenes y prohibiciones que pesen sobre los bienes que integran la unidad económica.

Los bienes que integran la unidad económica se entienden constituidos en hipoteca o prenda sin desplazamiento, según su naturaleza, por el sólo ministerio de la ley, para caucionar los saldos insolutos de precio y cualquiera otra obligación que el adquirente haya asumido como consecuencia de la adquisición, salvo que la junta de acreedores, al pronunciarse sobre las bases respectivas, hubiese excluido expresamente determinados bienes de tales gravámenes.

3) Ofertas de Compra Directa (Arts. 222-223)

Conforme al **Art. 222**, todas las ofertas de compra directa que se formulen deben dirigirse por escrito al liquidador, quien debe exponerlas a los acreedores en la junta inmediatamente siguiente.

Luego, según dispone el **Art. 223**, la aceptación por parte de la junta de acreedores de una oferta de compra directa requiere de quórum especial.

Si no se logra el quórum especial, la junta puede acordar, por quórum calificado, y con el conocimiento del oferente, que los bienes incluidos en la oferta de compra directa sean previamente ofrecidos en remate al martillo a cualquier interesado.

Las condiciones del remate deben ser incluidas en las bases que se confeccionen y, en ellas, el precio mínimo de los bienes a rematar debe ser igual al monto ofrecido por el oferente.

Si no se presentan postores en esa oportunidad, se lleva a cabo la venta propuesta por el oferente, en sus términos originales.

4) Arrendamiento con Opción de Compra o Leasing (Arts. 224-227)

En virtud del **Art. 224**, los bienes que el deudor tenga en su poder en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra deben igualmente ser incautados por el liquidador, quien debe dejar constancia en el acta que levante que se trata de bienes objeto de un contrato de *leasing*.

Los gastos que irroguen la conservación, custodia y/o bodegaje de dichos bienes deben ser asumidos por la masa.

En caso de desacuerdo en el monto correspondiente, resuelve incidentalmente el juez competente, sin ulterior recurso.

Conforme al **Art. 225**, la dictación de la resolución de liquidación no constituye causal de terminación inmediata del contrato de *leasing*, y de hecho, la junta constitutiva de acreedores debe pronunciarse y acordar al respecto alguna de las siguientes alternativas:

- Continuar con el cumplimiento del contrato en los términos originalmente pactados;
- Ejercer anticipadamente la opción de compra, en los términos establecidos en el respectivo contrato;
- Terminar anticipadamente el contrato, restituyendo el bien.

Si no se celebra la junta constitutiva, o ésta no se pronuncia al respecto, se entiende que se opta por la primera opción.

Se tiene por no escrita cualquier cláusula pactada en el contrato de *leasing* que vaya en contra del **Art. 225**.

Sin perjuicio de lo anterior, el **Art. 226** dispone que el arrendador sólo puede verificar en el procedimiento concursal de liquidación las rentas que estuvieren devengadas e impagas hasta la fecha de la resolución de liquidación, y no el total.

En caso de existir multas, sólo pueden verificarse como créditos aquellas que estén establecidas por sentencia ejecutoriada.

5) Decisión de No Perseverar en la Persecución de Bienes (Art. 229)

Por último, cabe destacar que la ley contempla en su **Art. 229** la posibilidad de que la junta de acreedores acuerde, con quórum calificado, la no persecución de uno o más bienes determinados del deudor, en atención a que el costo estimado para recuperarlos es superior al beneficio esperado de su realización.

Si no se adopta el acuerdo respectivo en dos juntas de acreedores ordinarias consecutivas por falta de quórum de asistencia, esta facultad puede ser ejercida por el liquidador, siempre que el asunto haya sido incluido en la tabla de ambas sesiones.

Esto aplica para bienes que no se van a vender, por lo que su persecución sería inútil, como las escobas y traperos que tiene en una bodega la empresa deudora. Anteriormente no existía esta opción, y no se podía terminar con el procedimiento de quiebra si quedaban aún bienes por venderse.

6. Continuación de Actividades Económicas

A) Aspectos Generales

Otra institución previa a la enajenación es la llamada continuidad de las actividades económicas del deudor, anteriormente llamada continuidad de giro, y que se cambió porque el giro no siempre se relaciona con la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, podríamos tener una empresa productora, distribuidora y exportadora de productos lácteos, pero cuya única área productiva es la exportación.

Durante la vigencia de la ley antigua, si se optaba por la continuidad de giro, la empresa debía seguir funcionando tanto en la producción como en la distribución y exportación, pero a día, de hoy, se permite la continuidad de la actividad principal, por lo que perfectamente podría seguir exportando pero dejar de producir y distribuir a nivel nacional.

El principio general en la materia está contenido en el **Art. 230**, en cuya virtud, pueden desarrollarse actividades económicas con los activos del deudor con sujeción a las normas que contiene el **Título 4° del Capítulo IV de la Ley N°20.720 (Arts. 230-240)**.

El **Art. 231** distingue entre distintos tipos de continuidad, estableciendo la continuidad provisional y la continuidad definitiva.

B) Continuidad Provisional

El **Art. 231 N°1** define la continuidad provisional de actividades económicas como aquella que es decidida por el liquidador con miras a:

- Aumentar el porcentaje de recuperación por parte de los acreedores del deudor;
- Facilitar la ejecución de prestaciones que se encuentren pendientes y de las cuales derive un beneficio para la masa;
- Propender a la realización de los activos del deudor como unidad económica.

El ejercicio de esta facultad sólo puede tener lugar desde que el liquidador asume el cargo, y se extiende hasta la celebración de la junta constitutiva de acreedores. Por lo tanto, se extiende desde la resolución de liquidación hasta la junta constitutiva, lo cual comprende un período de entre treinta y cuarenta días.

Se busca básicamente facilitar la venta del activo, obteniendo una mayor recuperación para los acreedores, así como también evitar el agravamiento del mal estado de los negocios de la empresa deudora.

El **Art. 232** establece ciertas reglas respecto de la continuidad provisional de las actividades económicas, las cuales son:

- El liquidador debe informar al tribunal y a la superintendencia las razones que justifiquen su decisión, los bienes adscritos a la continuación provisional, y la fecha exacta de su inicio.

Estas comunicaciones deben efectuarse al día siguiente de aquel en que el liquidador disponga la continuación;

- La administración de la continuidad provisional de actividades económicas recae exclusivamente en el liquidador, quien tiene derecho a percibir un honorario adicional por tal gestión.

El monto a percibir es determinado por la junta constitutiva de acreedores, y en caso de desacuerdo, por el tribunal, en la misma junta y sin ulterior recurso;

- En la junta constitutiva, el liquidador debe presentar a los acreedores un informe pormenorizado acerca de todas las operaciones ejecutadas en el desarrollo de la continuidad provisional de actividades económicas, conjuntamente con un detalle

de los ingresos y egresos del período y un resumen sobre la situación tributaria de esta continuación.

Recibido el informe, la junta de acreedores puede acordar la continuación definitiva de las actividades económicas, caso en el cual rigen las disposiciones del **Art. 233**.

C) Continuidad Definitiva

La continuidad definitiva de las actividades económicas es definida por el **Art. 231 N°2** como aquella que es acordada con quórum especial por la junta constitutiva u otra posterior, y a proposición del liquidador o de cualquier acreedor.

El hecho de que la ley hable de continuidad definitiva no significa en caso alguno que se intente salvar la empresa, la cual está en liquidación, y por lo mismo, va a ser vendida. Lo que se busca es que la empresa siga produciendo a su máxima capacidad para poder venderla a un mejor precio.

Ahora bien, puede darse un fenómeno interesante, ya que si el liquidador ha hecho una buena labor, y durante la continuidad se nombra un buen administrador, se pagan los pasivos, y llegaran terceros que quisieran invertir, se podría salvar la empresa, pasando de una liquidación a una reorganización.

Lo que no puede ocurrir es que durante este período se abran nuevas áreas de negocio, ya que tal cosa atentaría contra los fines del procedimiento concursal de liquidación.

Básicamente ocurre porque la junta decide mantener la continuidad provisoria, o bien decide decretar la continuidad definitiva de inmediato.

Tiene dos requisitos, los cuales son:

- Que se trate de una empresa deudora que desarrolle actividades económicas, por lo que dejamos fuera a las personas jurídicas sin fines de lucro;
- Todas las condiciones, la duración y modalidades que contemple la continuación deben ser acordadas por la junta de acreedores.

El **Art. 233** dispone que el acta de la junta de acreedores en que conste la continuación definitiva debe contener, al menos, los siguientes puntos:

- Las actividades específicas a continuar;
- Los bienes adscritos.

Si la continuación incluye bienes hipotecados, prendados o sujetos al derecho legal de retención, se suspende el derecho de los acreedores respectivos para ejercer sus acciones en tales bienes, siempre que hubieren votado a favor de la continuación.

Esto significa finalmente que se suspende la realización de los bienes objeto de la continuación, salvo aquellos que estén en prenda o hipoteca cuando los respectivos acreedores prendarios o hipotecarios votaron en contra de la continuación;

- Identificación del administrador, siempre que sea distinto al liquidador, y de sus facultades.

El acuerdo de nombramiento del administrador requiere de quórum especial;

- Honorarios totales o fórmula de cálculo correspondiente al plazo que se acuerde o resultados proyectados;
- El plazo no puede ser superior a un año contado desde el acuerdo respectivo.
Este plazo es prorrogable por una sola vez, con quórum especial, mediante acuerdo obtenido en una junta de acreedores ordinaria o extraordinaria, celebrada al menos diez días antes del vencimiento del plazo.

En caso de prórroga, la junta debe designar un administrador de la continuación de las actividades económicas que no sea el liquidador.

Si la junta acuerda la venta de los activos del deudor como unidad económica, puede también acordar, con quórum especial, proseguir la continuación por el tiempo indispensable para la concreción del acuerdo, aun cuando se exceda del plazo máximo.

La administración, por lo tanto, puede recaer tanto en el liquidador como en un tercero designado por la junta para tal efecto. Lógicamente no puede nombrarse al deudor como administrador, ya que uno de los efectos de la resolución de liquidación es el desasimiento del mismo.

En cualquier caso, la responsabilidad del administrador se extiende hasta la culpa levísima, y a ello debemos agregar que queda sujeto a la **Ley N°21.121**, que tipifica delitos de administración desleal.

De la continuidad de las actividades económicas se generan los llamados **acreedores de la masa**.

Se distingue en doctrina entre los acreedores en la masa y los acreedores de la masa, siendo los primeros aquellos que existían al momento de dictarse la resolución de liquidación, y los segundos aquellos que adquieren tal calidad con ocasión de la continuación de las actividades económicas del deudor.

La principal diferencia recae en que los créditos que surgen como producto de la continuidad de las actividades económicas sólo pueden perseguirse respecto de los bienes comprendidos en esta continuidad, y tales créditos gozan de la preferencia del **Art. 2472 N°4**, es decir, son créditos de primera clase.

7. Efectos Retroactivos de la Resolución de Liquidación

A) Aspectos Generales

Los efectos retroactivos de la resolución de liquidación son aquellos que afectan a los actos o contratos celebrados por el deudor con terceros antes de la resolución de liquidación, y su justificación dice relación con el objeto de restarle eficacia a aquellos actos o contratos cuando fueron celebrados por el deudor para burlar a los acreedores, ya sea disminuyendo sus activos o aumentando ficticiamente sus pasivos.

Esto último se explica porque en la medida en que el deudor aumente sus pasivos para controlar a quiénes sean sus mayores acreedores, puede manipular la liquidación, lo cual vulnera la igualdad entre los acreedores.

A diferencia de la acción pauliana civil, que tiene también por objeto dejar sin efecto los actos y contratos celebrados por el deudor, las acciones revocatorias concursales no tienen un carácter individual, toda vez que del resultado de la acción se busca el reintegro al patrimonio total de la masa de acreedores.

Ahora bien, es evidente que no todos los actos o contratos pueden dejarse sin efecto, y por ello la ley determina un periodo de tiempo durante el cual hayan sido celebrados los actos o contratos que pretenden revocarse, que se conoce como el **período sospechoso**, y que comprende aquel lapso de tiempo anterior a la resolución de liquidación o reorganización, durante el cual se pueden dejar sin efecto los actos o contratos celebrados por el deudor en desmedro de sus acreedores.

Durante la vigencia de la antigua ley de quiebras, estas acciones eran de inoponibilidad, pero a día de hoy, la naturaleza de estas acciones es la nulidad, y se fijó el período sospechoso en hasta dos años antes de la resolución de liquidación.

Nuestra ley distingue dos tipos de acciones revocatorias concursales, que son las acciones de revocabilidad objetiva y las acciones de revocabilidad subjetiva.

B) Revocabilidad Objetiva

En los casos de revocabilidad objetiva, no se requiere que los legitimados activos prueben el conocimiento del mal estado de los negocios, ni tampoco que se acredite el perjuicio sufrido.

Hacemos esta distinción porque la acción pauliana civil y las acciones revocatorias concursales subjetivas sí requieren probar el conocimiento del mal estado de los negocios, así como también los perjuicios causados.

Conforme al **Art. 287**, iniciados los procedimientos de reorganización o liquidación, los acreedores pueden, y el liquidador o veedor debe, deducir la acción revocatoria respecto de los siguientes actos o contratos celebrados dentro del período de un año anterior al inicio del procedimiento:

- Todo pago anticipado, cualquiera fuera la forma en que haya tenido lugar. Se entiende que la empresa deudora anticipa el pago también cuando descuenta efectos de comercio o facturas a su cargo y cuando lo realiza renunciando al plazo estipulado en su favor;
 - Todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. La dación en pago de efectos de comercio equivale al pago en dinero;
 - Toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar obligaciones anteriormente contraídas.
- Las obligaciones deben ser anteriores a la constitución de la hipoteca, prenda o anticresis.

El acreedor que individualmente ejerce acciones revocatorias en beneficio de la masa debe notificar al liquidador o veedor correspondiente para que éste informe a la junta, dentro del plazo de 30 días desde que fuere notificado, a efectos que esa instancia determine si se hace parte o no en la acción (**Art. 293 Inc. 3°**).

Estas causales son de derecho estricto, al ser objetivas, y por lo mismo no pueden interpretarse.

Si estos actos o contratos son celebrados a título gratuito o con personas relacionadas de la empresa deudora, el plazo se extiende a dos años antes de la resolución de liquidación. El juez sólo debe constatar, una vez presentada la demanda, si el acto o contrato fue celebrado dentro del plazo y si es que se cumple con los presupuestos de la causal invocada.

Si se cumplen tales requisitos, el juez dicta sentencia acogiendo la acción revocatoria, salvo que el deudor o el tercero acrediten que el contrato celebrado no produjo perjuicio a la masa.

C) Revocabilidad Subjetiva

La regulación de la revocabilidad subjetiva recoge, en parte, lo que disponía la antigua ley de quiebras, y se parece más a la acción pauliana civil.

Conforme al **Art. 288**, son también revocables todos aquellos actos ejecutados o contratos celebrados por la empresa deudora con cualquier persona, dentro de los dos años

inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, siempre que se acredite en juicio la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos:

- Conocimiento del contratante del mal estado de los negocios de la empresa deudora;
- Que el acto o contrato cause un perjuicio a la masa o altere la posición de igualdad que deben tener los acreedores en el concurso.

Se entiende que existe perjuicio cuando las estipulaciones contenidas en el acto o contrato se alejan de las condiciones y precios que normalmente prevalezcan en el mercado para operaciones similares a la época del acto o contrato.

Tratándose de la venta o permuta de activos, sólo se consideran como ingresos los montos efectivamente percibidos por la empresa deudora producto de la transacción a la fecha de la interposición de la acción de revocabilidad o el valor que el tribunal asigne respecto de los bienes dados en permuta.

Respecto del conocimiento del mal estado de los negocios, es procedente cualquier medio de prueba.

Todos los pactos o estatutos sociales que se realicen dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento concursal respectivo pueden ser revocados si importan la disminución del patrimonio del deudor.

D) Reglas Comunes

Estos juicios se inician con una demanda, la cual debe cumplir con todos los requisitos del **Art. 254 CPC**, sin lo cual puede oponerse una excepción dilatoria por ineptitud del libelo, y debe presentarse ante el tribunal competente dentro del plazo de un año desde la resolución de reorganización o liquidación.

El juicio se tramita de conformidad a las reglas del juicio sumario.

El deudor en liquidación que es demandado mediante una acción revocatoria concursal, puede ejercer su defensa personalmente en el juicio sin requerir la representación del liquidador, lo cual es lógico, ya que la acción puede ser ejercida por el liquidador, y si el mismo liquidador tuviera que representar al deudor en el juicio, estaría litigando por ambas partes.

Como en todo procedimiento, se pueden solicitar medidas precautorias, pero no un embargo, ya que ello es propio de un juicio ejecutivo, y aquí estamos frente a un juicio sumario.

La sentencia que acoge la acción revocatoria concursal constituye una excepción al **Art. 3° CC**, ya que altera el efecto relativo de las sentencias, al no solo causar efecto entre las partes litigantes, sino que ante el colectivo de los acreedores.

En virtud del **Art. 292**, la sentencia definitiva que acoge la demanda declara la revocación solicitada y ordena la restitución y la práctica de las inscripciones y cancelaciones que fueren pertinentes.

Además, debe señalar en forma expresa el monto que el tribunal estime correspondiente a la diferencia de valor entre el acto o contrato revocado y el valor que considere prevaleciente en el mercado bajo similares condiciones a las existentes a la época de dicho acto.

La parte condenada debe restituir efectivamente la cosa a la masa, y tiene derecho a la devolución de lo que hubiere pagado con ocasión del acto o contrato revocado, debiendo

verificar ese monto en el procedimiento concursal respectivo, quedando pospuesto el pago hasta que se paguen íntegramente los créditos de los acreedores valistas.

Con todo, el demandado, dentro del plazo de tres días contado desde la notificación del cumplimiento incidental del fallo, puede acogerse al beneficio de mantener la cosa en su patrimonio previo pago de la diferencia establecida en la sentencia, debidamente reajustada, incluyendo los intereses fijados por el juez, desde la fecha de celebración del acto o contrato hasta la fecha del pago efectivo, una vez que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Los acreedores que no sean personas relacionadas con el deudor, que individualmente entablen las acciones revocatorias concursales en beneficio de la masa y obtengan la revocación de actos o contratos por sentencia definitiva firme o ejecutoriada, tienen derecho a que se les pague con los fondos de los procedimientos concursales de reorganización o de liquidación todos los gastos del respectivo juicio y los honorarios del abogado patrocinante, los cuales gozan de la preferencia del **Art. 2472 N°1 CC**.

Además, el acreedor demandante tiene derecho a que la sentencia definitiva le reconozca una recompensa de hasta un 10% del beneficio que le reporte esta acción al patrimonio del deudor o a la masa.

Dicha recompensa no puede exceder al monto de su crédito verificado o reconocido, según corresponda, y debe fijarse en la referida sentencia definitiva, señalando si será de cargo del deudor o de la masa, en atención al procedimiento concursal respectivo.

Ahora, si la acción es ejercida por el liquidador o el veedor, o por cualquier acreedor mandatado al efecto por la junta de acreedores, los gastos que irrogue la sustanciación de esta clase de acciones se consideran gastos de administración del procedimiento concursal respectivo.

El liquidador puede contratar a un abogado para que lo represente en los juicios de revocación concursal, y en cuanto a los honorarios, los fija la junta de acreedores.

La parte vencida puede ser condenada en costas, salvo que el juez considere que tuvo motivo plausible para litigar.

En cuanto a la responsabilidad de los terceros con el deudor en los actos y contratos revocados, hay responsabilidad extracontractual, dado que los acreedores o el liquidador no tienen nada que ver con el contrato, y ya que hay responsabilidad extracontractual, se puede exigir la responsabilidad solidaria entre el deudor y los terceros.

8. Determinación del Pasivo

Como dijimos al empezar el estudio del procedimiento concursal de liquidación, la determinación del pasivo es uno de los fines del mismo.

Se hace necesario determinar cuáles son los acreedores que tendrán derecho para participar de los pagos que se efectúen, así como el monto de recuperación que tendrán.

En esta etapa, se distinguen tres fases procesales, las cuales son:

- Verificación de Créditos;
- Objeción e Impugnación de Créditos Verificados;
- Nómina de Créditos Verificados.

Como hemos dicho anteriormente, uno de los contenidos mínimos de la resolución de liquidación es la orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la república que tienen el plazo de treinta días, contado desde la fecha de la publicación de

la resolución de liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio sin nueva citación (**Art. 129 N°7**).

Por otro lado, la resolución debe también contener la orden de notificar, por el medio más expedito posible, a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la república (**Art. 129 N°8**).

A su vez, los acreedores deben alegar las preferencias de que gocen sus créditos.

Parra postula que, si no se alegan tales preferencias dentro de los treinta días siguientes a la resolución, estas preferencias se extinguen.

El profesor, no obstante, no está de acuerdo con esto, ya que, por ejemplo, si existiese una hipoteca, tal hipoteca sería accesoria a la obligación, y subsistirá mientras la obligación no se extinga.

Ahora bien, no hay una solución clara en esta materia, y para evitar problemas, lo mejor es ser diligente y alegar las preferencias oportunamente.

Verificado el crédito, y siempre que éste se encuentre reconocido, el acreedor obtiene el derecho tanto a participar en las juntas de acreedores como a ser pagado en el procedimiento.

Para **Puga**, esta verificación del crédito es una demanda que se interpone por el acreedor en el procedimiento de liquidación, tanto en contra del deudor como en contra de los otros acreedores, a fin de ser admitido en el procedimiento y ser pagado en el mismo.

Apoya esta tesis sobre la base de que es una acción procesal interpuesta por un acreedor, que tiene la facultad de interrumpir la prescripción, que se le notifica al deudor y a los demás acreedores, y que reclama la tutela judicial del derecho que tiene el acreedor.

Si consideramos esto como correcto, la solicitud de verificación debe además cumplir con todos los requisitos del **Art. 254 CPC**.

Ruz Lártiga también considera que la solicitud de verificación constituye una verdadera demanda, pero que en ningún caso sería una demanda ejecutiva, aun estando dentro del contexto de un procedimiento ejecutivo, y ello por los siguientes motivos:

- No se requiere un título ejecutivo, sino sólo documentos justificativos del crédito;
- El examen de admisibilidad de los documentos justificativos invocados corresponde al liquidador, y no al juez.

La Corte Suprema ha establecido que la persona que debe pronunciarse sobre la plausibilidad del crédito es el liquidador o los acreedores, pero no el juez, y en ello se apoya Ruz Lártiga.

Para el profesor no es una demanda ejecutiva, pero la resolución que contiene la nómina sí es un título ejecutivo.

Evidentemente, como hablamos de una demanda, debería estar patrocinada por un abogado, pero además, se le deben otorgar facultades especiales para participar en el procedimiento de liquidación, adoptar acuerdos, transigir, etc.

La ley contempla dos tipos de verificación:

- **Verificación Ordinaria:** Aquella que se realiza dentro del plazo de treinta días hábiles, contados desde la publicación de la resolución de liquidación en el boletín concursal;
- **Verificación Extraordinaria:** Aquella que se realiza vencido el plazo de treinta días, y mientras el liquidador no haya rendido la cuenta final de su administración.

Cabe destacar que, por muy pequeño que sea el crédito, es conveniente verificarlo, ya que aunque no se logre una recuperación, la verificación constituye un agotamiento de los medios prudenciales de cobro, y por lo mismo, podría luego usarse como un gasto que rebajaría la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría.

Las verificaciones son presentadas por los acreedores en la masa, es decir, aquellos que existían al momento de dictarse la resolución de liquidación.

Los acreedores de la masa, como son aquellos que obtienen sus créditos producto de una continuidad de las actividades económicas, se pagan administrativamente, sin necesidad de verificar sus créditos.

La verificación de créditos produce dos efectos:

- Todos los créditos no objetados o impugnados se tienen por reconocidos;
- El acreedor cuyo crédito ha sido verificado puede hacerse parte de las juntas y votar en ellas.

Si la verificación es extraordinaria, el acreedor puede solicitar que se le haga reserva de los repartos ya efectuados y por lo que le correspondería a futuro.

Por ejemplo, tenemos un acreedor moroso, que no se dio cuenta sino varios meses después de que se dictara la resolución de liquidación que el deudor estaba en liquidación, y cuyo crédito estaba garantizado con un inmueble que ya se remató cuando se verificó su crédito.

No puede objetar los créditos anteriores, pero puede pedir que en el futuro se le pague con las preferencias que tenía.

Conforme al **Art. 173**, el liquidador debe examinar todos los créditos que se verifiquen y las preferencias que se aleguen, investigando su origen, cuantía y legitimidad por todos los medios a su alcance, especialmente aquellos verificados por las personas relacionadas del deudor.

Si no encuentra justificado algún crédito o preferencia, debe deducir la objeción correspondiente.

Esto es bastante especial, ya que se le otorga a un tercero, que no es parte de la judicatura, la facultad de verificar la admisibilidad de los créditos. Esto se hace porque es el liquidador quien tiene toda la información, y así se evitan objeciones posteriores.

Ahora bien, si el liquidador no objetase un crédito que debería haber objetado, es discutible si pudiese hacerlo de oficio el tribunal.

El profesor considera que esto debe ser posible, en aplicación del principio *iura novit curia*, conforme al cual, el juez conoce del derecho.

En virtud de este principio, se autoriza al juez a definir el estatuto jurídico aplicable al caso sometido a su conocimiento, y el juez está obligado a fallar conforme a derecho, aun cuando las partes no lo aleguen.

El liquidador, el juez y las juntas de acreedores son órganos procesales, y sus decisiones deben ajustarse a derecho. Por ello, por mucho que haya un error, el juez puede fallar aun en contra del mérito de autos en virtud del principio *iura novit curia*, aún bajo riesgo de que se recurra por *ultrapetita*.

Conforme al **Art. 174**, los acreedores, el liquidador y el propio deudor tienen un plazo de diez días, contados desde el vencimiento del período ordinario de verificación, para deducir objeción fundada sobre la existencia, montos o preferencias de los créditos que se hayan presentado a verificación.

Durante la vigencia de la antigua ley de quiebras no se exigía fundamento, ya que la impugnación era un incidente, el cual obligaba a dar traslado, por lo que sólo si el juez consideraba que existían hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, abría un período de prueba.

Las objeciones se presentan ante el tribunal que conoce del procedimiento concursal de liquidación, y expirado el plazo de diez días antes señalado, sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedan reconocidos.

Asimismo, vencido tal plazo, y dentro de los tres días siguientes, el liquidador debe publicar en el boletín concursal todas las objeciones presentadas, confeccionar la nómina de los créditos reconocidos, acompañarla al expediente, y publicarla en el boletín concursal.

Luego, en virtud del **Art. 175**, si se formulan objeciones, el liquidador arbitra las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los acreedores, o entre estos y el deudor, y se subsanen las objeciones.

Si no se subsanan las objeciones deducidas, los créditos que son objeto de dichas objeciones se consideran impugnados, y el liquidador los acumula y emite un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal.

El liquidador debe acompañar la nómina de créditos impugnados conjuntamente con su informe al tribunal, y publicarla en el boletín concursal, dentro de los diez días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar.

Agregada al expediente la nómina de créditos impugnados con el informe del liquidador, el tribunal cita a una audiencia única y verbal para el fallo de las respectivas impugnaciones, dentro del décimo día contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos impugnados.

A esta audiencia pueden concurrir los impugnantes, el deudor, el liquidador y los acreedores impugnados en su caso.

El tribunal competente puede, por una sola vez, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad.

La resolución que falla las impugnaciones debe ordenar la incorporación o modificación de los créditos en la nómina de créditos reconocidos, cuando corresponda.

La nómina de créditos reconocidos modificada debe publicarse en el boletín concursal dentro los dos días siguientes a la fecha en que se dicte la resolución.

El impugnante vencido, salvo que sea el liquidador, es condenado en costas, que equivalen a un 10% del crédito impugnado, y no pueden exceder de las 500 UF. Ahora bien, el tribunal siempre puede eximir del pago de las costas si existió un motivo plausible para litigar.

El liquidador debe perseguir judicialmente el pago de las costas y multas a beneficio de la masa, pudiendo, al efecto, descontarlas administrativamente de cualquier reparto que deba practicar al acreedor obligado a su pago.

La resolución que se pronuncia sobre las impugnaciones es apelable en el sólo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su inclusión a la tabla y para su vista y fallo.

Por último, respecto de la verificación extraordinaria, el **Art. 179** dispone que los acreedores que no hayan verificado sus créditos en el período ordinario, pueden hacerlo mientras no esté firme y ejecutoriada la cuenta final de administración del liquidador, para ser considerados sólo en los repartos futuros, y deben aceptar todo lo obrado con anterioridad.

Los créditos verificados extraordinariamente pueden ser objetados o impugnados de conformidad al procedimiento ordinario que acabamos de estudiar, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación de su verificación en el boletín concursal.

9. Juntas de Acreedores

A) Aspectos Generales

Una vez reconocidos los créditos, se publica la nómina, y los acreedores contenidos en ella obtienen el derecho a participar en las juntas de acreedores y a ser pagados en el procedimiento.

La junta de acreedores representa la voluntad de los acreedores, o más bien, de lo que decida la mayoría de ellos, y por lo mismo es que la ley dispone ciertos quórum para la adopción de las decisiones.

No se vota por cabeza o estirpe, sino de acuerdo a la participación que tenga cada acreedor en el pasivo.

La ley contempla tres tipos de juntas de acreedores, que son la junta constitutiva, las juntas ordinarias y las juntas extraordinarias, y la distinción está hecha porque cada una se encarga de materias distintas.

Conforme al **Art. 181**, toda junta de acreedores se entiende constituida legalmente para sesionar si cuenta con la concurrencia de uno o más acreedores que representen al menos el 25% del pasivo con derecho a voto, a menos que la ley señale expresamente un quórum de constitución distinto.

Los acuerdos se adoptan por regla general con quórum simple, salvo que la ley establezca expresamente un quórum distinto.

Como se desprende de lo anterior, las juntas pueden constituirse con un solo acreedor, lo cual es discutido, ya que es imposible que existan acuerdos si hay una sola persona. No obstante, en la práctica ocurre, y ello porque la ley expresamente lo permite.

Según dispone el **Art. 184**, de todo lo obrado en las juntas de acreedores, incluyendo acuerdos adoptados y propuestas desestimadas, se levanta un acta, que debe ser suscrita por el liquidador, el deudor si lo estimare, y los acreedores que para ello se designen en la misma junta de acreedores.

El acta se publica al día siguiente por el liquidador en el boletín concursal.

Cabe destacar que, conforme al **Art. 186**, en caso que durante cualquier junta de acreedores no se adopten uno o más acuerdos en razón de las abstenciones de los acreedores presentes con derecho a voto, el liquidador puede, a su solo arbitrio, suspender

la junta de acreedores una vez tratadas y votadas las respectivas materias, a efectos de lograr los quórum legales para adoptar tales propuestas.

La junta suspendida se reanuda al segundo día, en el mismo lugar y hora, pudiendo en todo caso fijarse otro distinto por quórum simple.

Esto ocurre mucho cuando se discute la posibilidad de una continuidad de las actividades económicas, ya que los acreedores pueden no tener de inmediato la información suficiente para calificar la conveniencia de ello.

Tienen derecho a voto, conforme al **Art. 189**, aquellos acreedores cuyos créditos estén reconocidos, y aquellos a los que se les conceda el derecho a votar conforme al procedimiento dispuesto en el **Art. 190**, aunque sus créditos no estén reconocidos, o hayan sido objetados o impugnados.

El **Art. 190** establece una **audiencia de determinación del derecho a voto**, señalando que corresponde al tribunal determinar el derecho a voto respecto de los acreedores cuyos créditos no estén reconocidos, o hayan sido objetados o impugnados.

Esta audiencia se sujeta a las siguientes reglas:

- Debe celebrarse el día inmediatamente anterior a la junta de acreedores, ante el tribunal, y en presencia del secretario. Debe asistir siempre el liquidador, y pueden asistir el deudor y los acreedores si lo estiman conveniente;
- La audiencia se celebra a las 15:00 horas, horario que puede ser modificado por el tribunal, de oficio o a petición de parte;
- La audiencia comienza con la entrega de un informe escrito del liquidador al tribunal acerca de la verosimilitud de la existencia y monto reclamado de los créditos no reconocidos.

El informe debe incluir todos los créditos no reconocidos que se hubieren verificado hasta el día inmediatamente anterior a la audiencia;

- A continuación, el tribunal oye a aquellos acreedores que soliciten verbalmente argumentar la inclusión o conservación de su propio crédito en el informe, o bien, la exclusión de otros.

No se admiten presentaciones escritas para sustentar dichos argumentos;

- El tribunal resuelve en única instancia con los antecedentes disponibles en dicha audiencia, los que aprecia de acuerdo a las normas de la sana crítica, dejando constancia en el acta respectiva.

Contra la resolución del tribunal sólo procede recurso de reposición, que debe ser interpuesto y resuelto en la misma audiencia;

- El acta debe indicar a los acreedores y el monto concreto que goza de derecho a voto en la junta a celebrar;
- El reconocimiento del derecho a voto sólo produce efectos para la junta de acreedores en referencia, y en nada limita la libertad del liquidador y de los acreedores para objetar o impugnar el crédito y sus preferencias de acuerdo a la ley, ni la del tribunal para resolver la impugnación;
- El liquidador debe asistir personalmente a las audiencias de determinación del derecho a voto previas a la junta constitutiva y a la primera junta ordinaria de acreedores, pudiendo asistir su apoderado judicial a las demás.

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 191**, las personas relacionadas con el deudor no gozan de derecho a voto, ni se consideran en el cálculo del quórum respectivo

Esto se estableció por fraudes que ocurrieron durante la vigencia de la antigua ley de quiebras, pero deja a las personas relacionadas en una situación crítica, ya que a ello debemos sumar que se pagan incluso después de los acreedores valistas.

B) Junta Constitutiva

La junta constitutiva es la primera junta de acreedores que se celebra una vez iniciado el procedimiento concursal de liquidación.

Tiene lugar al trigésimo segundo día contado desde la publicación en el boletín concursal de la resolución de liquidación, y se realiza en las dependencias del tribunal o en el lugar específico que éste designe, a la hora fijada en la misma resolución.

En caso de no celebrarse la junta constitutiva por falta del quórum necesario para sesionar, debe efectuarse al segundo día, a la misma hora y en el mismo lugar.

El secretario del tribunal debe dejar constancia de esta situación en el acta que se levante, y desde entonces los acreedores se entienden legalmente notificados de la segunda citación.

La junta así convocada se tiene por constituida y se celebra con los acreedores que asistan, adoptándose las decisiones con quórum simple de los presentes, sin perjuicio de las materias que exijan quórums distintos.

Si en la segunda citación no asiste ningún acreedor con derecho a voto, el secretario del tribunal debe certificar esta circunstancia, y se producen los siguientes efectos, sin necesidad de declaración judicial:

- Los liquidadores titular y suplente provisionales se entienden ratificados de pleno derecho en sus cargos, asumiendo ambos la calidad de definitivos;
- El liquidador debe publicar en el boletín concursal, dentro de tercero día contado desde aquel en que la junta de acreedores debió celebrarse en segunda citación, lo siguiente:
 - Una referencia a la certificación practicada por el secretario del tribunal;
 - La cuenta sobre el estado preciso de los negocios del deudor, de su activo y pasivo, y de la labor por él realizada;
 - El lugar, día y hora en que se celebrarán las juntas ordinarias, lo cual fija el mismo liquidador;
- El liquidador da inicio al procedimiento de liquidación simplificada o sumaria.

En cuanto a las **materias de la junta constitutiva**, están reguladas en el **Art. 196**, y pasamos a analizarlas.

En primer lugar, el liquidador titular provisional debe presentar una cuenta escrita, que además debe exponer verbal y circunstanciadamente, acerca del **estado preciso de los negocios del deudor, de su activo y pasivo, y de la gestión realizada**, incluyendo un desglose de los gastos incurridos a la fecha.

Asimismo, debe informar si los activos del deudor se encuentran en la situación prevista en el **Art. 203 b)**.

Tal disposición se refiere al caso en que el producto probable de la realización del activo a liquidar no excederá de las 5.000 UF, lo cual debe informar el liquidador a la junta constitutiva, y caso en el cual aplica la realización sumaria de los bienes del deudor.

No se requiere que la junta apruebe el informe del liquidador, lo cual se exigía durante la vigencia de la antigua ley de quiebras.

En segundo lugar, la junta constitutiva debe efectuar la **ratificación de los liquidadores titular y suplente provisionales, o la designación de sus reemplazantes**.

Los liquidadores que no sean ratificados siguen en sus cargos hasta que asuman sus reemplazantes.

Dentro de diez días contados desde la nueva designación, debe suscribirse entre el liquidador no ratificado y el que lo reemplace, un acta de traspaso en que conste el estado preciso de los bienes del deudor y cualquier otro aspecto relevante para una adecuada continuación del procedimiento concursal de liquidación.

En el mismo plazo, deben entregarse todos los antecedentes, documentos y otros instrumentos del deudor que se encuentren en poder del liquidador no ratificado, y una copia del acta de traspaso debe ser remitida a la Superintendencia.

En tercer lugar, la junta constitutiva debe acordar el **día, hora y lugar en que se celebrarán las juntas ordinarias**, las cuales deben tener lugar al menos semestralmente. Antiguamente, debían celebrarse al menos una vez al mes, lo cual no tenía sentido alguno en la mayoría de los casos.

Aunque se acuerde un lugar, puede luego acordarse un lugar distinto, teniendo en consideración que los acreedores son la verdadera voluntad del procedimiento concursal de liquidación.

En cuarto lugar, debe designarse un **presidente** titular y uno suplente, y un **secretario** titular y uno suplente, de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, para las futuras sesiones.

En quinto lugar, se debe presentar un **plan o propuesta circunstanciada de la realización de los bienes del deudor, la estimación de los principales gastos del procedimiento concursal de liquidación, y la continuación de las actividades económicas del deudor**, en los casos en que proceda.

Por último, debe tratarse cualquier otro acuerdo que la junta estime conducente, con excepción de aquellos que recaigan sobre materias propias de juntas extraordinarias.

Aunque el **Art. 196** no lo mencione expresamente, sabemos que hay que discutir siempre en la junta constitutiva acerca de la situación de los bienes en **leasing**, ya que, conforme al **Art. 225**, la junta constitutiva de acreedores debe pronunciarse y acordar al respecto alguna de las siguientes alternativas:

- Continuar con el cumplimiento del contrato de *leasing*, en los términos originalmente pactados;
- Ejercer anticipadamente la opción de compra, en los términos establecidos en el respectivo contrato de *leasing*;
- Terminar anticipadamente el contrato de *leasing*, restituyendo el bien.

Si no se celebra la junta constitutiva, o ésta no se pronuncia al respecto, se entiende que se opta por la primera alternativa.

C) Primera Junta Ordinaria

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 198**, son materias obligatorias a tratar en la primera junta ordinaria, si éstas no se hubieren acordado en la junta constitutiva, las siguientes:

- El informe acerca del activo y pasivo del deudor, especialmente las variaciones experimentadas desde la junta constitutiva, que el liquidador debe presentar por escrito y explicar verbalmente;
- El plan o propuesta circunstanciada de realización de los bienes del deudor;
- La estimación de los principales gastos del procedimiento concursal de liquidación.

También puede tratarse y acordarse, a proposición del liquidador, del deudor o de cualquier acreedor asistente con derecho a voto, la continuación de actividades económicas.

Asimismo, los acreedores pueden acordar, con quórum especial, la no celebración de juntas ordinarias por un período determinado, o bien, su celebración por citación expresa del liquidador o de acreedores que representen al menos el 25% del pasivo con derecho a voto.

C) Juntas Extraordinarias

Conforme al **Art. 199**, la junta extraordinaria tiene lugar en los siguientes casos:

- Cuando es ordenada por el tribunal;
- A petición del liquidador o de la superintendencia;
- Cuando un acreedor o acreedores que representen al menos el 25% del pasivo con derecho a voto lo soliciten por escrito al liquidador, quien debe ejecutar los actos necesarios para su celebración;
- Cuando así lo acuerden los acreedores en junta ordinaria con quórum simple.

Luego, según dispone el **Art. 200**, son **materias** de juntas extraordinarias las solicitadas por el o los peticionarios señalados en el **Art. 199**.

Además, son materias exclusivas de juntas extraordinarias:

- La revocación de los liquidadores titular y suplente definitivos;
- La presentación de proposiciones de acuerdos de reorganización judicial;
- Los acuerdos sobre contrataciones especializadas, como para la contratación de abogados o contadores;
- Los anticipos de honorarios que solicite el liquidador durante el procedimiento concursal de liquidación.

D) Comisión de Acreedores

En virtud del **Art. 202**, la junta de acreedores puede acordar, con quórum calificado, la constitución de una **comisión de acreedores**, para los efectos de adoptar los acuerdos que se comprendan dentro de la órbita de su competencia, con validez general.

Su composición, facultades, duración y procedimientos aplicables son determinados por la misma junta de acreedores, también con quórum calificado.

Lo más frecuente es que se designe una comisión de acreedores, y si nuestros clientes tienen un interés especial que requiere un resguardo específico, lo mejor es hacerse parte de la comisión.

10. Pago del Pasivo

A) Principios Generales

El pago del pasivo es una de las finalidades del procedimiento concursal de liquidación, constituyendo en la práctica la cosa pedida dentro del mismo, e inicia la etapa de clausura del procedimiento.

Ahora bien, no constituye el pago total de los créditos, sino más bien la realización del pago efectuado por el liquidador conforme a la ley, que establece la forma en que se debe proceder a hacerlos, así como el orden de prelación que corresponde aplicar.

Los acreedores se pagan de conformidad a las normas de la prelación de créditos que establece el Código Civil en sus **Arts. 2465-2491**, y en el caso de los acreedores valistas, con pleno respeto a la subordinación que establecen estas normas.

Para su eficacia, tal y como dispone el **Art. 241**, la preferencia o privilegio deben ser alegados al momento de la verificación del crédito por parte del acreedor beneficiario, o bien notificarse al liquidador si se establece en una fecha posterior.

Los créditos de la primera clase que señala el **Art. 2472 CC** prefieren a todo otro crédito con privilegio establecido por leyes especiales.

Los acreedores que son personas relacionadas del deudor, cuyos créditos no se encuentren debidamente documentados noventa días antes de la resolución de liquidación, se posponen en el pago de sus créditos aun después de los acreedores valistas.

Luego, según dispone el **Art. 242**, los acreedores de la segunda clase y aquellos que gocen del derecho de retención judicialmente declarado, pueden optar por ejecutar individualmente los bienes gravados, en cuyo caso deben iniciar ante el tribunal que conoce del procedimiento concursal de liquidación, los procedimientos correspondientes, o continuarlos en él previa acumulación, debiendo siempre asegurar los créditos de mejor derecho.

Si lo considera conveniente para la masa, el liquidador puede exigir la entrega de la cosa dada en prenda o retenida, siempre que se pague la deuda o deposite, a la orden del tribunal, su valor estimativo en dinero, sobre el cual se hace efectiva la preferencia.

Por último, y en conformidad al **Art. 243**, los acreedores hipotecarios se pagan en la forma que determinan los **Arts. 2477-2480 CC**, en cuya virtud, a cada finca gravada con hipoteca puede abrirse, a petición de los acreedores respectivos, un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella, según el orden de las fechas de sus hipotecas.

Para efectos de facilitar la salida rápida de los acreedores de primera clase, la ley distingue entre los pagos administrativos y el reparto de fondos.

B) Pagos Administrativos

1) Procedencia y Tramitación

Los pagos administrativos son los que corresponden a los acreedores de primera clase que establece el **Art. 2472 CC**, y a los acreedores de la masa.

Pueden realizarse incluso sin verificación en ciertos casos, lo cual es excepcional.

Conforme al **Art. 244**, tan pronto existan fondos suficientes para ello, y precaviendo que el activo remanente sea suficiente para asegurar los gastos del procedimiento concursal de liquidación y el pago de los créditos de mejor derecho, pueden pagarse por el liquidador los créditos contenidos en el **Art. 2472 CC**, según ciertas reglas.

En primer lugar, los créditos establecidos en el **Art. 2472 N°1-4** pueden pagarse sin necesidad de verificación, y estos créditos son:

- Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores;
- Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;
- Los gastos de enfermedad del deudor, y si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, el juez debe fijar, atendiendo las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extiende la preferencia;
- Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento concursal de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para tales efectos.

En segundo lugar, los créditos incluidos en el **Art. 2472 N°5** pueden pagarse previa revisión y convicción del liquidador sobre la suficiencia de los documentos que les sirven de fundamento, sin necesidad de verificación ni de acuerdo de junta que apruebe el pago. El **Art. 2472 N°5** se refiere a:

- Las remuneraciones de los trabajadores;
- Las asignaciones familiares;
- La indemnización establecida en el **Art. 163 bis N°2 CdT**.

Esta disposición establece que el liquidador, en representación del deudor, debe pagar al trabajador una indemnización en dinero, sustitutiva del aviso previo, equivalente al promedio de las tres últimas remuneraciones mensuales devengadas.

Ahora bien, la preferencia que tiene esta indemnización tiene un tope de 90 UF, y todo lo que exceda tal monto se considera como un crédito valista;

- Las cotizaciones adeudadas a las instituciones de seguridad social o que se recauden por su intermedio;

Tenemos en tercer lugar los créditos establecidos en el **Art. 2472 N°8 CC**, que se refiere a las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral, que les correspondan a los trabajadores, y que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer.

Estos créditos se pagan aplicando las mismas normas que para los créditos del **Art. 2472 N°8**, pero incluyendo un tope equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por indemnizaciones convencionales de origen laboral y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de la causal señalada en el **Art. 163 bis CdT**, conforme al cual, el contrato de trabajo termina en caso que el empleador sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral, así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad al **Art. 168 CdT**, se pagan con el sólo mérito de la sentencia definitiva firme o ejecutoriada que así lo ordene.

Cabe destacar que pueden verificarse condicionalmente los créditos que gocen de las preferencias del **Art. 2472 N°5 y N°8 CC** recién mencionadas, con el sólo mérito de la demanda interpuesta con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación o con la notificación al liquidador de la demanda interpuesta con posterioridad a tal inicio. El liquidador está obligado a reservar fondos suficientes para el evento que se acoja la demanda, sin perjuicio de los pagos administrativos que procedan.

Cabe destacar que el liquidador está facultado para hacer el pago de estas indemnizaciones, considerando los topes señalados, apenas asume su cargo, y sin necesidad de aprobación de la junta.

Ahora bien, es conveniente pagar estos créditos rápidamente para evitar conflictos posteriores, y si los créditos exceden los topes legales para las preferencias, lo mejor es llegar a un acuerdo con los trabajadores para pagar un porcentaje de los créditos de inmediato, teniendo en consideración lo que efectivamente les llegaría como acreedores valistas.

Sin embargo, para poder acordar tal cosa con los trabajadores, el liquidador requiere la aprobación de la junta.

2) Renunciabilidad de Créditos de Origen Laboral

Conforme al **Art. 248**, no pueden renunciarse los montos y preferencias de los créditos provenientes del **Art. 2472 N°5 y N°8 CC**, con las siguientes excepciones:

- Mediante conciliación celebrada ante un juzgado de letras del trabajo, la que puede tener lugar en la audiencia preparatoria o de juicio, y debe contar con la expresa aprobación del juez;
- En virtud de una transacción judicial o extrajudicial que se celebre con posterioridad a la notificación de la sentencia definitiva de primera instancia del juicio laboral respectivo.

Como ya sabemos, la conciliación y la transacción son equivalentes jurisdiccionales, por lo que una vez efectuadas, producen los mismos efectos que una sentencia definitiva, y tienen fuerza de cosa juzgada.

C) Repartos de Fondos

El procedimiento de reparto de fondos procede para los acreedores en la masa cuyos créditos no están comprendidos en el **Art. 2472 CC**.

1) Propuesta de Reparto de Fondos

Conforme al **Art. 247**, el liquidador debe proponer a los acreedores un reparto de fondos, siempre que se cumplan, copulativamente, los siguientes requisitos:

- Disponibilidad de fondos para abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al 5% de sus créditos;
- Reserva previa de los dineros suficientes para solventar los gastos del procedimiento concursal de liquidación y los créditos de igual o mejor derecho cuya impugnación se encuentre pendiente;
- Reserva para responder a los acreedores residentes en el extranjero que no hayan alcanzado a comparecer;
- Sujeción al procedimiento establecido en el **Art. 248**.

2) Procedimiento de Reparto de Fondos

Conforme al **Art. 248**, el liquidador debe observar las siguientes reglas:

- La proposición se presenta al tribunal conjuntamente con un detalle completo del reparto que se pretende efectuar, sus montos, fórmula de cálculo utilizada y acreedores a pagar;
- El tribunal, al día siguiente de su proposición, tiene por propuesto el reparto y ordena al liquidador publicarlo en el boletín concursal;
- Los acreedores que conjunta o separadamente representen al menos el 20% del pasivo con derecho a voto pueden objetar el reparto propuesto dentro del plazo de tres días contado desde la notificación.

Si la objeción deducida afecta la totalidad del reparto, éste no puede llevarse a cabo mientras la oposición no sea resuelta en primera instancia.

Si la objeción deducida es parcial, el reparto puede ejecutarse en la parte no disputada;

- El tribunal confiere traslado al liquidador de todas las objeciones deducidas, el que debe ser evacuado dentro de tercero día;
- Transcurrido el término anterior, haya o no evacuado el liquidador el traslado conferido, el tribunal resuelve sin más trámite la objeción.

La resolución que se dicte no es susceptible de recurso alguno;

- El objetante vencido es condenado al pago de costas, las que se calculan sobre la base del monto objetado, salvo que haya tenido motivo plausible para litigar. Si la objeción hubiere sido deducida conjuntamente por dos o más acreedores, y fuere rechazada, todos ellos son solidariamente responsables del pago de las costas.
El liquidador debe perseguir en beneficio de la masa el cobro de las costas por cuerda separada ante el mismo tribunal, pudiendo solicitar que las fijadas sean descontadas del reparto presente o futuro que les correspondería al o los objetantes vencidos;
- La resolución que acoja una impugnación debe ordenar la confección de una nueva proposición de reparto;
- No habiéndose deducido objeciones, rechazadas las interpuestas o modificado el reparto en la forma decretada por el tribunal, éste ordena al liquidador la distribución del reparto dentro del plazo de tres días contado desde que expire el término para objetar;
- La resolución que ordena la distribución del reparto se notifica en el boletín concursal, y desde entonces, los acreedores incluidos en el reparto pueden reclamar al liquidador el pago de las sumas correspondientes.
En el caso de créditos afectos a subordinación, el o los acreedores subordinados contribuyen al pago de sus respectivos acreedores beneficiarios, a prorrata, con lo que les corresponda en dicho reparto de su crédito subordinado.

Una vez efectuados los repartos, y en conformidad a los **Arts. 49 y ss.**, el liquidador debe acompañar al tribunal y a la superintendencia su **cuenta final de administración**, dentro de los treinta días siguientes al agotamiento de los fondos o pago íntegro de los créditos reconocidos.

Una vez acompañada su cuenta final de administración al tribunal competente y a la Superintendencia, el liquidador debe citar a junta de acreedores a efectos de rendirla, explicar su contenido, las conclusiones y acreditar la retención del porcentaje de honorarios a percibir.

La citación debe publicarse en el boletín concursal dentro de los cinco días siguientes a la resolución que tuvo por acompañada la cuenta final de administración ante el tribunal, y debe incluir el día, hora y lugar en que se celebrará la junta de acreedores.

Entre la fecha de publicación de la citación y de celebración de la junta de acreedores deben transcurrir no menos de diez ni más de veinticinco días.

La citación incluye también una copia de la cuenta final de administración, y la junta se celebra con los acreedores que asistan.

El deudor, cualquier acreedor o la Superintendencia pueden objetar la cuenta final de administración del liquidador, pero con fundamento plausible, y si la objeción se rechaza, se les condena en costas, con montos muy altos.

11. Término del Procedimiento Concursal de Liquidación

Conforme al **Art. 254**, una vez publicada la resolución que tuvo por aprobada la cuenta final de administración, el tribunal, de oficio, a petición de parte o de la Superintendencia, dicta la **resolución de término**, declarando terminado el procedimiento concursal de liquidación.

La dictación de esta resolución tiene dos grandes **efectos**:

- El deudor recupera la libre administración de sus bienes, poniendo fin al desasimiento que comenzó con la resolución de liquidación;

- Una vez que la resolución de término se encuentra firme y ejecutoriada, se entienden extinguidos por el solo ministerio de la ley, y para todos los efectos legales, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación. Extinguidas las obligaciones, el deudor se entiende rehabilitado para todos los efectos legales, salvo que la resolución establezca algo distinto.

Cabe destacar a este respecto una materia que ha generado grandes discusiones, y que se refiere a las consecuencias que tiene este último efecto respecto de los fiadores y codeudores solidarios del deudor contra los cuales se hubieren iniciado procedimientos de cobro de las deudas.

La jurisprudencia ha entendido mayoritariamente que las obligaciones de los avalistas se entienden también extinguidas, ya que la resolución de término produce la remisión absoluta de estas obligaciones para todos los efectos legales, lo cual tiene además sentido, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Ahora bien, se está tramitando actualmente un caso interesante respecto de esto mismo, y cuyos hechos son los siguientes:

- La empresa Río Teno S.A fue declarada en liquidación forzosa, proceso que concluyó en septiembre de 2016 mediante resolución de término que se encuentra firme y ejecutoriada;
- Una de las deudas de Río Teno S.A tenía como acreedor a Rabobank Chile, siendo fiadores y codeudores solidarios una segunda sociedad anónima y una persona natural, y Rabobank demandó el cumplimiento de la obligación a ambos;
- En primera instancia, se falló que la obligación sólo se extinguía respecto del deudor, por lo que era procedente el cobro, fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y que ahora está siendo tramitada en la Corte Suprema.

De confirmarse el fallo de segunda instancia, ello significaría un precedente importante en la materia, ya que las resoluciones de tribunales superiores se han decantado de forma prácticamente unánime por considerar que la deuda se extingue también respecto de fiadores y codeudores solidarios.

Para el profesor, los efectos del **Art. 255** no se extienden a las garantías reales o personales constituidas con anterioridad, ya que el efecto sólo debería producirse respecto del deudor.

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 256**, la resolución de término es susceptible de apelación en el sólo efecto devolutivo, conservando el deudor la libre administración de sus bienes.

Unidad IV - Procedimientos Concursales de la Persona Deudora y Delitos Concursales

1. Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora

A) Aspectos Generales

Con la entrada en vigencia de la **Ley N°20.720**, se permitió por primera vez que las personas naturales pudieran acogerse a procedimientos concursales, y una de las posibilidades consiste en acogerse al procedimiento de renegociación, que se asemeja al procedimiento de reorganización de la empresa deudora, al buscar una repactación de las deudas.

Este procedimiento tiene por objeto que la persona deudora pueda renegociar voluntariamente, y con acuerdo de sus acreedores, todas sus deudas, con el objeto de salir de un estado de insolvencia.

Cuando se discutía el proyecto de ley, se planteaba que habrían decenas de miles de procedimientos de renegociación anualmente, lo cual sería un problema, pero en la práctica, existen anualmente alrededor de 2000 de estos procedimientos a nivel nacional, y ello porque las personas deudoras suelen preferir acogerse al procedimiento concursal de liquidación, dado que, al igual que con las empresas de deudoras, la resolución de término tiene como efecto la extinción de todos los saldos insolutos por el solo ministerio de la ley.

B) Inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora

Conforme al **Art. 261**, este procedimiento se inicia por la persona deudora ante la Superintendencia, a través de la presentación de una solicitud, que debe presentarse conjuntamente con los siguientes antecedentes:

- Una declaración jurada con una lista de las obligaciones del deudor, vencidas o no, sean o no actualmente exigibles, y de todos sus acreedores con indicación del monto adeudado a cada uno, o su saldo, según corresponda, expresando el nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico del acreedor y su representante legal, en su caso y si lo conociere, y cualquier otro dato de contacto de cada uno de ellos;
- Una declaración jurada con la singularización de todos los ingresos que percibe, por cualquier causa, sean éstos fijos o esporádicos, acompañando al efecto los antecedentes que los acrediten;
- Declaración jurada con el listado completo de sus bienes, con indicación de aquellos que las leyes declaren inembargables, y de los gravámenes y prohibiciones que les afecten;
- Una propuesta de renegociación de todas sus obligaciones vigentes;
- Una declaración jurada en que conste que es persona deudora, o que habiendo iniciado actividades comerciales, no haya prestado servicios por dichas actividades durante los 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud;
- Una declaración jurada en que conste que no se le ha notificado de la demanda de liquidación o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral.

C) Admisibilidad de la Solicitud

Luego, en virtud del **Art. 262**, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de renegociación, la superintendencia puede:

- Declarar admisible la solicitud;

- Ordenar a la persona deudora que rectifique sus antecedentes o entregue información adicional, en cuyo caso ésta debe subsanar los defectos o proporcionar los antecedentes complementarios que le sean solicitados, según corresponda, en el plazo que la misma Superintendencia le fije, contado desde la referida resolución.
Si así no lo hace, la solicitud se declara inadmisibile;
- Declarar inadmisibile la solicitud por resolución fundada.
La declaración de inadmisibilidat sólo puede fundarse en la improcedencia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de renegociación, por el incumplimiento de los requisitos señalados en el **Art. 261**, o por haber transcurrido los plazos sin que el peticionario hubiere subsanado los defectos o inconsistencias advertidos por la Superintendencia.

En conformidad al **Art. 263**, la resolución de la Superintendencia que declara admisible la solicitud de inicio del procedimiento concursal de renegociación debe contener las siguientes menciones:

- El nombre y el número de cédula de identidad de la persona deudora;
- El listado inicial de los acreedores informados por la persona deudora con indicación de los montos adeudados por concepto de capital e intereses y sus preferencias;
- El listado de bienes de la persona deudora informados por ella, con expresa mención de aquellos que son inembargables, y los gravámenes y prohibiciones que los afecten, de haberlos, individualizando a los beneficiarios de estos últimos;
- La comunicación a los acreedores y a terceros del inicio del procedimiento concursal de renegociación y de la fecha de celebración de la audiencia de determinación del pasivo.

Esta audiencia debe celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación de esta resolución en el boletín concursal.

Esta resolución y los antecedentes a que se refiere el **Art. 261** se publican en el boletín concursal.

Los acreedores individualizados se entienden legalmente notificados en virtud de la publicación, sin perjuicio de que se les envíe copia de la referida resolución por correo electrónico, si éste hubiera sido mencionado en los antecedentes que debe presentar el deudor.

Según dispone el **Art. 264**, desde la publicación de la resolución de admisibilidat y hasta el término del procedimiento concursal de renegociación, se producen los siguientes efectos:

- No puede solicitarse la liquidación forzosa ni voluntaria de la persona deudora, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento;
- Se suspenden los plazos de prescripción extintiva de las obligaciones del deudor;
- No se continúan devengando los intereses moratorios que se hayan pactado en los respectivos actos o contratos vigentes suscritos por la persona deudora;
- Todos los contratos suscritos por la persona deudora mantienen su vigencia y condiciones de pago, en su caso, y no es posible hacer efectivas cláusulas de resolución o caducidad fundadas en el inicio del procedimiento concursal de renegociación, con la sola excepción de suspender las líneas de crédito o sobregiro que se hubieren pactado;

- Cualquier interesado puede observar u objetar los listados de créditos y bienes de que habla el **Art. 263**, hasta tres días antes de la celebración de la audiencia de determinación del pasivo, pudiendo concurrir a la misma con derecho a voz y voto;
- La persona deudora no puede ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a sus bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal de renegociación, bajo el apercibimiento de ser tenido por depositario alzado.

Todos estos efectos se extinguen con la publicación en el boletín concursal del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución, en su caso.

D) Audiencia de Determinación del Pasivo

La **audiencia de determinación del pasivo** está regulada en el **Art. 265**, conforme al cual, la asistencia a tal audiencia es obligatoria para todos los acreedores individualizados en la resolución de admisibilidad que hayan sido notificados, bajo apercibimiento de proseguirse su tramitación sin volver a notificar a los acreedores ausentes y asumiendo lo obrado durante la audiencia de determinación del pasivo.

Esta audiencia se celebra ante el Superintendente o ante quien éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistieren y la persona deudora, personalmente o representada.

El Superintendente, o quien éste designe, actúa como facilitador, ayudando a las partes a adoptar una solución satisfactoria.

La Superintendencia debe presentar una propuesta de nómina de pasivo, teniendo en cuenta el listado acompañado por la persona deudora, lo indicado por quienes hubieren observado u objetado el referido listado de acreedores, y las observaciones que la Superintendencia pudiere sugerir.

En esta audiencia, con el voto de la persona deudora y de la mayoría absoluta del pasivo, se determina el pasivo con derecho a voto.

Los créditos de las personas relacionadas con la persona deudora no se consideran para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar.

Si no se llega a un acuerdo respecto de la determinación del pasivo, la Superintendencia puede suspender esta audiencia por una vez, hasta por cinco días, con el objeto de propender al acuerdo.

Si aun así no se llega a un acuerdo respecto del pasivo de la persona deudora, en la primera o segunda audiencia, la Superintendencia debe citar a una audiencia de ejecución, la que debe celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación de la resolución de admisibilidad en el boletín concursal.

En caso de acordarse el pasivo de la persona deudora, la Superintendencia dicta una resolución que debe contener el acta con la nómina de créditos reconocidos y la citación a todos los acreedores cuyos créditos fueron reconocidos, a la audiencia de renegociación, la cual se publica en el boletín concursal dentro del segundo día siguiente.

La audiencia de renegociación debe celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde esta publicación.

Por lo general, a la audiencia de determinación del pasivo comparecen todos los acreedores de la persona deudora, que normalmente son uno o dos bancos, con o sin garantías.

Ahora bien, no hablamos del mismo tipo de acreedores que en los procedimientos con empresas deudoras, y por lo general, nos referimos a supermercados, bancos, farmacias o casas comerciales, por ejemplo, teniendo en cuenta que hablamos de personas naturales, y no de empresas.

E) Audiencia de Renegociación

Una vez determinado el pasivo, y en conformidad a lo dispuesto en el **Art. 266**, se lleva a cabo la audiencia de renegociación, la cual se celebra en la fecha señalada en la resolución a que se refiere el **Art. 265**.

La audiencia se celebra ante el superintendente o ante quien éste designe, con los acreedores que asistan o sus representantes legales, y la persona deudora, personalmente o representada.

Al igual que en la audiencia de determinación del pasivo, el Superintendente, o quien éste designe, debe facilitar la adopción de un acuerdo entre las partes.

La renegociación se acuerda con el voto conforme de la persona deudora y de dos o más acreedores que en conjunto representen más del 50% del pasivo reconocido.

No se consideran en el pasivo, para los efectos del quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar, los créditos de las personas relacionadas con la persona deudora, ni los acreedores garantizados que asistan y voten en contra del acuerdo de renegociación propuesto.

Respecto de los **acreedores cuyos créditos estén garantizados con cauciones personales** debemos distinguir:

- Si el respectivo acreedor vota a favor del acuerdo de renegociación, o no asiste a la audiencia, su crédito se sujeta a los términos y modalidades establecidos en el referido acuerdo y no puede cobrarlo en términos o condiciones distintas a los estipulados;
- Si el respectivo acreedor asiste y vota en contra del acuerdo de renegociación propuesto, su crédito no se considera en el referido pasivo y puede perseguirlo respecto de los fiadores, avalistas o codeudores solidarios o subsidiarios, en los términos originalmente pactados.

Al fiador, avalista o codeudor solidario o subsidiario que hubiere pagado, le afectan los términos y condiciones del acuerdo de renegociación celebrado.

Respecto de los acreedores cuyos créditos están garantizados con prenda e hipoteca, nuevamente debemos distinguir:

- Si el acreedor vota a favor del acuerdo o no asiste a la audiencia, queda sujeto a los términos y condiciones del acuerdo, y no puede cobrar su crédito en términos distintos a los estipulados;
- Si el acreedor asiste y vota en contra del acuerdo, su crédito no se considera en el pasivo, y puede ejecutar su garantía únicamente para el pago del crédito caucionado.

Respecto de los demás créditos que tenga el mismo acreedor en contra de la persona deudora, que no estén caucionados con garantías específicas, quedan sujetos a los términos y condiciones establecidos en el acuerdo, y no pueden ser cobrados en términos distintos a los estipulados.

Si la obligación de la persona deudora está garantizada con prenda o hipoteca sobre bienes de propiedad de terceros, y el respectivo acreedor asiste y vota en contra del acuerdo de

renegociación propuesto, su crédito no se considera en el pasivo, y puede cobrarlo respecto de las prendas e hipotecas otorgadas por terceros.

Al tercero poseedor de la finca hipotecada o propietario del bien prendado que hubiere pagado de acuerdo a lo anterior, le afectan los términos y condiciones del acuerdo de renegociación celebrado.

Si no se acuerda la renegociación, la Superintendencia puede suspender esta audiencia por una sola vez, hasta por cinco días, con el objeto de propender al acuerdo.

Si no se arriba a un acuerdo, en la primera o segunda audiencia de renegociación, la Superintendencia debe citar a una audiencia de ejecución, la que debe celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación en el Boletín Concursal de la citación señalada.

Acordada la renegociación, la Superintendencia dicta una resolución que contiene el acta con el acuerdo de renegociación, suscrito por la persona deudora, los acreedores presentes y el Superintendente, o quien éste haya designado.

El acta con el acuerdo de renegociación que se levante en esta audiencia se publica en el boletín concursal dentro de los dos días siguientes.

El acuerdo de renegociación afecta únicamente a los acreedores que figuren en la nómina de créditos reconocidos, hayan concurrido o no a la audiencia de renegociación.

El acuerdo de renegociación puede versar sobre cualquier objeto que propenda a repactar, novar o remitir las obligaciones de la persona deudora, y no puede ser revocado con posterioridad si la persona deudora es sometida a un procedimiento concursal de liquidación.

El acta puede reducirse a escritura pública, con tal de que sea un título ejecutivo por si el deudor incumple. Ahora bien, esto es muy caro, por lo que en la práctica se pide que el deudor firme un pagaré con las nuevas condiciones.

Si el procedimiento finaliza en virtud de un acuerdo de renegociación, las obligaciones respecto de los créditos que conforman dicho acuerdo se entienden extinguidas, novadas o repactadas, según lo acordado, y la persona deudora se entiende rehabilitada para todos los efectos legales.

F) Audiencia de Ejecución

En virtud del **Art. 267**, si no se alcanza acuerdo respecto del pasivo de la persona deudora o respecto de la renegociación de sus obligaciones, la Superintendencia cita a los acreedores a una audiencia de ejecución.

Esta audiencia se celebra ante el Superintendente o ante quien éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistan o sus representantes legales, y la persona deudora, personalmente o representada.

Al igual que en las audiencias reguladas anteriores, el Superintendente, o quien éste designe, debe facilitar la adopción de un acuerdo entre las partes.

En esta audiencia, la Superintendencia presenta una propuesta de realización del activo del deudor.

La persona deudora y dos o más acreedores que representen a lo menos el 50% del pasivo reconocido con derecho a voto o el 50% del pasivo que consta en la propuesta de la

Superintendencia, en su caso, deben acordar la fórmula de realización del activo del deudor.

No se consideran para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar los créditos de las personas relacionadas con la persona deudora.

Siempre pueden formularse vías alternativas de realización de bienes de la persona deudora, las que se someten al mismo quórum de aprobación anterior.

El acuerdo de ejecución debe contener la forma en que serán realizados los bienes de la persona deudora y el pago a los acreedores señalados en dicho acuerdo, conforme a las reglas de prelación de créditos contenidas en el Código Civil.

Si no se llega a un acuerdo, la Superintendencia remite los antecedentes al tribunal competente del domicilio del deudor, el cual dicta la correspondiente resolución de liquidación.

Si el acuerdo de ejecución designa a un liquidador, éste debe formar parte de la nómina de liquidadores vigente a la fecha, y sus honorarios ascienden a un total de 30 UF.

Vencido el plazo señalado en el acuerdo para la realización de los bienes, el liquidador, si lo hubiere, procede al reparto de fondos.

Toda objeción o incidencia en relación a la gestión del liquidador en este reparto de fondos debe interponerse por los acreedores ante la Superintendencia, la que resuelve administrativamente en única instancia y sin ulterior recurso.

El plazo para la realización del activo y el referido reparto de fondos contenidos en el acuerdo de ejecución no puede ser superior a seis meses, contados desde la publicación del acuerdo de ejecución en el boletín concursal.

El acta con el acuerdo de ejecución que se levante en esta audiencia se publica en el boletín concursal dentro de los dos días siguientes.

Cuando el procedimiento termina en virtud de un acuerdo de ejecución, se entienden extinguidos, por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la persona deudora respecto de los créditos parte de dicho acuerdo, a contar de la publicación de esta resolución en el boletín concursal.

Cabe destacar que, cuando comenzó la vigencia de la **Ley N°20.720**, ocurría mucho que, para el pago de los honorarios, algunos abogados hacían que sus clientes pidieran avances en efectivo de las empresas de *retail*, reventando las tarjetas de crédito de tales empresas, para luego declararse en liquidación.

Así, los créditos se entendían extintos, y estos abogados se llevaban unos honorarios altísimos en un claro fraude a la ley.

2. Procedimiento Concursal de Liquidación de los Bienes de la Persona Deudora

A) Liquidación Voluntaria de los Bienes de la Persona Deudora

Conforme al **Art. 273**, toda persona deudora puede solicitar ante el tribunal competente la liquidación voluntaria de sus bienes, acompañando los siguientes antecedentes:

- Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten;
- Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación de los bienes de la persona deudora;
- Relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales;
- Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos.

A su vez, la persona deudora debe, conjuntamente, solicitar la nominación de un liquidador.

Recibido el certificado de nominación, el tribunal dicta la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora, que debe contener las mismas menciones que en el procedimiento respecto de empresas deudoras (**Art. 129**), y publicarse en el boletín concursal de la misma forma y en los mismos plazos.

En cuanto a los efectos de la resolución de liquidación, los efectos son los mismos que respecto del procedimiento de empresas deudoras, siendo aplicables todas las normas que estudiamos anteriormente, en todo aquello que no sea contrario con la naturaleza de la persona deudora.

Ahora bien, conforme al **Art. 276**, y sin perjuicio de lo dispuesto en el **Art. 445 N°2 CPC**, sólo puede embargarse la remuneración de la persona deudora hasta por tres meses después de dictada la resolución de liquidación.

Respecto de la determinación y pago del pasivo, y de la realización del activo, las reglas aplicables son exactamente las mismas que respecto de las empresas deudoras.

En cuanto a las juntas de acreedores, el **Art. 278** señala que la **junta constitutiva** debe tener lugar en las dependencias del tribunal, o en el lugar que éste determine, y se celebra al trigésimo segundo día de publicada la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora.

En esta junta, se tratan las siguientes materias:

- El liquidador titular provisional debe informar respecto de los activos del deudor, efectuar una propuesta de realización de los mismos y una estimación de los gastos;
- La ratificación de los liquidadores titular y suplente provisionales o la designación de sus reemplazantes.

Los liquidadores que no hubieren sido ratificados continúan en sus cargos hasta que asuman sus reemplazantes.

Debe suscribirse entre el liquidador no ratificado y el que lo reemplace, dentro de diez días contados desde la nueva designación, un acta de traspaso en que conste el estado preciso de los bienes del deudor y cualquier otro aspecto relevante para una adecuada continuación del procedimiento concursal de liquidación, debiendo entregarse todos los antecedentes, documentos y otros instrumentos del deudor que se encuentren en su poder.

Una copia del acta debe ser remitida a la Superintendencia;

- La designación de un presidente y un secretario titulares y de un suplente para cada uno de esos cargos, de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, para las sesiones de juntas futuras, si las hubiere;
- Los honorarios del liquidador;
- Cualquier otro acuerdo que la junta estime conveniente, pudiendo acordar desde ya no celebrar otras juntas, salvo citación del liquidador o de cualquiera de los acreedores que representen al menos un 25% del pasivo.

Por otro lado, el liquidador debe rendir cuentas de su administración conforme a las mismas reglas que en el procedimiento de las empresas deudoras.

Por último, respecto del término del procedimiento, son aplicables las normas del procedimiento concursal de liquidación de empresas deudoras.

B) Liquidación Forzosa de los Bienes de la Persona Deudora

La única causal para solicitar el inicio de un procedimiento concursal de liquidación de los bienes de una persona deudora está contenido en el **Art. 282**, conforme al cual, mientras no se declare la admisibilidad de un procedimiento concursal de renegociación de una persona deudora, cualquier acreedor puede solicitar el inicio del procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la persona deudora, siempre que existan en contra de ésta dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no se hubieren presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.

Así, la única causal aplicable en estos procedimientos es la misma que contiene el **Art. 117 N°2**, que se refiere a las causales de liquidación forzosa de las empresas deudoras que estudiamos anteriormente.

Luego, según dispone el **Art. 283**, la demanda debe presentarse ante el tribunal competente, señalando la causal invocada y sus hechos justificativos, y debiendo acompañar los siguientes antecedentes:

- Documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada;
- Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 UF para subvenir los gastos iniciales del procedimiento;
- El nombre de los liquidadores titular y suplente para el caso que el deudor no comparezca o no efectúe actuación alguna por escrito en la audiencia que regula el **Art. 284**.

Al igual que en el procedimiento de liquidación de la empresa deudora, un liquidador o veedor que hubiese ejercido como tal en algún procedimiento concursal no puede asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor, y el acreedor peticionario puede designar un veedor que asuma en caso de oposición del deudor.

Presentada la demanda, el tribunal competente examina en el plazo de tres días el cumplimiento de los requisitos del **Art. 283**.

En caso que los considere cumplidos, tiene la demanda por presentada, ordena publicarla en el boletín concursal y cita a las partes a una audiencia que tiene lugar al quinto día desde la notificación personal del deudor o conforme al **Art. 44 CPC**, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio.

En caso contrario, ordena al demandante la corrección pertinente y fija un plazo de tres días para que subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

La audiencia comienza con el tribunal informándole al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos del procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la persona deudora.

A continuación, la persona deudora puede proponer, por escrito o verbalmente, ciertas actuaciones, debiendo señalar siempre el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico, si lo conociere, de los tres mayores acreedores, o de sus representantes legales.

Si el Deudor no cumple con este último requisito, el tribunal tiene por no presentada la actuación que fuere del caso y dictará de inmediato la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora, nombrando a los liquidadores titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda.

Las **actuaciones que puede realizar la persona deudora** son:

- Consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes;
- Allanarse a la demanda, caso en el cual el tribunal dicta la resolución de liquidación;
- Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, caso en el cual el juicio de oposición se lleva a cabo según las mismas normas que en el procedimiento de liquidación de empresas deudoras, y sólo pudiendo fundarse la oposición en las mismas causas.

Si el deudor no comparece a la audiencia, o compareciendo no efectúa ninguna de estas actuaciones, el tribunal dicta la resolución de liquidación y nombra a los liquidadores titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor petionario designó en su demanda.

De lo obrado en la audiencia se levanta un acta, la cual debe ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.

Por último, la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora debe cumplir con los mismos requisitos que contempla el **Art. 129** que estudiamos anteriormente.

3. Delitos Concuriales

La antigua ley de quiebras establecía presunciones de quiebra culpable y de quiebra dolosa, las cuales tenían un carácter delictivo.

Conforme al **Art. 41** de la antigua **Ley de Quiebras**, todo deudor que ejerciera una actividad comercial debía solicitar su propia quiebra quince días después de cesar en el cumplimiento de una obligación mercantil.

Si así no lo hacía, se presumía que su quiebra era culpable, con penas privativas de libertad, ya que era constitutivo de estafa.

Con la entrada en vigencia de la nueva ley, estas presunciones se eliminaron, y se crearon nuevos delitos concursales dentro del Código Penal, que se relacionan a las estafas.

Básicamente, los tipos penales nuevos dicen relación con deudor que deliberadamente agrava el mal estado de sus negocios, a través de operaciones reales, simuladas o inexistentes, en perjuicio de sus acreedores.

Es importantísimo que tengamos en cuenta que siempre es mejor un mal acuerdo que un gran juicio, y que por mucho que un cliente enfurecido con un deudor quiera que tal deudor vaya a la cárcel, recurrir a estas medidas debe ser siempre extraordinario y sólo debe hacerse cuando realmente corresponda.

Unidad V – Derecho de Seguros

1. Introducción

El estudio del derecho de seguros es más simple que lo que hemos visto hasta el momento, dado que se trata de un contrato que no tiene mayor complejidad.

El seguro es una actividad comercial, siendo un negocio al que se dedica una gran cantidad de empresas e individuos, y que mueve enormes cantidades de dinero.

La regulación de estos contratos no es un tema nuevo, y desde los orígenes del comercio marítimo ha existido siempre el concepto, al surgir la necesidad de cubrir los riesgos.

La finalidad esencial del seguro es evitar las pérdidas que pueden ser producidas por la existencia de riesgos, es decir, por la amenaza de que ocurran hechos que afecten económicamente a las personas.

El **Art. 513 T) CdC** define el riesgo como la eventualidad de un suceso que ocasione al asegurado o beneficiario una pérdida o una necesidad susceptible de apreciarse en dinero.

Hemos estudiado anteriormente que todo incumplimiento contractual conlleva una indemnización, pero aquí hablamos de un tema distinto, ya que la obligación de indemnizar se origina por la ocurrencia de un siniestro, ajeno a la voluntad de las partes.

Doctrinariamente, se define el contrato de seguros como aquel en virtud del cual se transfieren al asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima.

La suma que se paga a cambio de transferir el riesgo se denomina prima, y puede pagarse de varias formas, lo cual depende de la autonomía de la voluntad.

En el evento de producirse el riesgo, y cumpliéndose ciertas condiciones generales, el asegurador debe pagar la indemnización respectiva.

Según **Oswaldo Contreras**, las **características del contrato de seguros** son:

- **Contrato Consensual**, ya que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades entre las partes;
- **Contrato Bilateral**, dado que genera obligaciones recíprocas para ambas partes;
- **Contrato Nominado**, toda vez que tiene un nombre específico y está reglamentado con amplio detalle por la ley;
- **Contrato Oneroso**, ya que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose uno en beneficio de otro;
- **Contrato de Tracto Sucesivo**, dado que genera obligaciones que deben cumplirse durante todo el plazo de su vigencia, de modo que si se le pone término anticipadamente, tal terminación sólo produce efectos hacia el futuro;
- **Contrato de Máxima Buena Fe**, ya que la buena toma una importancia enorme, como veremos más adelante;
- **Contrato de Adhesión**, toda vez que, en la mayoría de los casos, las cláusulas del mismo corresponden a textos impresos, aplicables a todos los contratos del mismo ramo, y cuyo modelo debe cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero;
- **Contrato Dirigido**, ya que las normas legales del Código de Comercio que rigen al contrato y que protegen al asegurado son imperativas, salvo que se establezcan condiciones más favorables para el asegurado (**Art. 542**);
- **Contrato Principal**, ya que para su celebración y subsistencia, no es necesaria la existencia de ningún otro contrato al que deba acceder.

Sabemos de antemano que, conforme al **Art. 3° CdC**, la actividad de las empresas de seguros es un acto de comercio, pero respecto del asegurado, es más discutible.

Respecto del asegurado, el contrato será civil o comercial dependiendo de la teoría de la accesoriedad, considerando que existen actividades comerciales cuya realización presupone como requisito la contratación de un seguro, como en las empresas de transporte terrestre.

2. Principios Esenciales del Contrato de Seguros

El contrato de seguros está regido por una serie de principios y costumbres que se han ido estableciendo en forma positiva para evitar incertidumbres y dar seguridad jurídica a las relaciones comerciales.

Para Osvaldo Contreras, estos principios son:

- **La Máxima Buena Fe**

Sabemos que los contratos deben siempre cumplirse de buena fe, y que tal buena fe se presume por regla general.

Ahora bien, en el contrato de seguros, la buena fe tiene una relevancia máxima. En tal sentido, el **Art. 524 N°1 CdC** señala que el asegurado, al tiempo de celebrar el contrato, debe declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos. Por otro lado, el **Art. 524 N°5 CdC** dispone que el asegurado está obligado a no agravar el riesgo y dar noticia al asegurador sobre las circunstancias que lleguen a su conocimiento.

- **El Interés Asegurable**

El **Art. 513 N)** define el interés asegurable como aquel que tiene el asegurado en la no realización del riesgo.

El **Art. 520** señala que el asegurado debe tener un interés asegurable, actual o futuro, respecto al objeto del seguro.

En todo caso es preciso que tal interés exista al momento de ocurrir el siniestro.

- **La Contribución en la Pluralidad de Seguros**

Conforme al **Art. 556**, cuando se contrata más de un seguro que cubra la misma materia, interés y riesgo, el asegurado puede reclamar a cualquiera de los aseguradores el pago del siniestro, según el respectivo contrato, y a cualquiera de los demás, el saldo no cubierto.

El conjunto de las indemnizaciones recibidas por el asegurado, no puede exceder el valor del objeto asegurado.

Si el asegurado recibe más de lo que le correspondía, tienen derecho a repetir en su contra aquellas aseguradoras que hubieren pagado el exceso.

Asimismo, tienen derecho a cobrar perjuicios si mediare mala fe del asegurado.

Al denunciar el siniestro, el asegurado debe comunicar a todos los aseguradores con quienes hubiere contratado, los otros seguros que lo cubran.

El asegurador que paga el siniestro, tiene derecho a repetir contra los demás la cuota que les corresponda en la indemnización, según el monto que cubran los respectivos contratos.

Básicamente, si existe más de un contrato de seguros que protejan un mismo interés sobre un mismo objeto y contra el mismo riesgo, la carga de la reclamación del asegurado en caso de siniestro se reparte a prorrata de la cobertura entregada por cada uno de los aseguradores.

- **Cobertura y Seguridad de Pagos**

Se releva al asegurado de probar que no tiene responsabilidad en el siniestro, bastando con que se efectúe el riesgo para que se produzca el pago de la indemnización.

3. Elementos del Contrato de Seguros

A) Elemento Subjetivo

Cuando hablamos del elemento subjetivo, nos referimos al asegurado, que puede ser cualquier persona, natural o jurídica, y no se refiere a las cosas, ya que por ejemplo, no se asegura un auto, sino al dueño del auto por el auto.

En Estados Unidos se pueden asegurar cosas, transferir seguros y bienes e incluso asegurar partes del cuerpo humano, pero ello no ocurre en Chile.